**NOTA DE EDITOR**: DE CONFORMIDAD CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS MODIFICACIONES A LA PRESENTE LEY, PARA EFECTOS DE SU APLICACIÓN, SE RECOMIENDA CONSULTAR SUS ARTÍCULOS TRANSITORIOS

# LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

ÚLTIMA ENMIENDA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 21 DE AGOSTO DE 2026.

Ley publicada en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el sábado 4 de agosto del 2001.

**C.P. ANTONIO ECHEVARRIA DOMINGUEZ**, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente:

## DECRETO NUMERO 8345

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, representado por su XXVI Legislatura

## D E C R E T A:

## LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

## TÍTULO PRIMERO

### Capítulo Único
### Disposiciones generales al régimen municipal

**ARTÍCULO 1o.-** La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones normativas aplicables a la organización del régimen interior de los municipios del estado, así como el ejercicio de las atribuciones, deberes, funciones y servicios que les corresponden de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Nayarit.

**ARTÍCULO 2o.-** El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del estado, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública, en

términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de Regidores que la ley determine. La competencia del gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
Los municipios del estado de Nayarit son autónomos para organizar su administración, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y asegurar la participación ciudadana y vecinal, por medio de disposiciones de carácter general que al efecto expidan los Ayuntamientos.

(REFORMADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
**ARTÍCULO 3o.-** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I.- Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit;

II.- Balance presupuestario: la diferencia entre los ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los gastos totales considerados en el presupuesto de egresos, con excepción de la amortización de la deuda;

III.- Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el financiamiento neto y los gastos no etiquetados considerados en el presupuesto de egresos, con excepción de la amortización de la deuda;

IV.- Criterios Generales de Política Económica: el documento enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, en los términos del artículo 42, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual sirve de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación;

V.- Deuda Contingente: cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, estatales o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;

VI.- Deuda Estatal Garantizada: el financiamiento del Estado y Municipios con garantía del Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

VII.- Deuda pública: cualquier financiamiento contratado por los Municipios y sus Entidades;

VIII.- Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Municipios y entidades, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente;

IX.- Financiamiento neto: la diferencia entre las disposiciones realizadas de un financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la deuda pública;

X.- Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos;

XI.- Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a las transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos del Estado con un destino específico;

XII.- Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan los Municipios con cargo a sus ingresos de libre disposición y financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos del Estado con un destino específico;

(FE DE ERRATAS, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2016)
XIII.- Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el presupuesto de egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto;

XIII Bis.- DEROGADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023

XIV.- Ingresos de libre disposición: los ingresos municipales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los ingresos del Estado y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico;

XV.- Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;

XVI.- Ingresos totales: la totalidad de los ingresos de libre disposición, las transferencias federales etiquetadas y el financiamiento neto;

(ADICIONADA, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
XVI Bis.- Institutos Municipales de Planeación: Los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal, encargados de formular, dar seguimiento y evaluar los Planes Municipales, Programas de Gobierno, proyectos y los que se deriven de los mismos;

XVII.- Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable;

(ADICIONADA, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
XVII Bis.- IPLANAY: El Instituto de Planeación del Estado de Nayarit;

XVIII.- Ley de Deuda: La Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit;

XIX.- Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social;

XX.- Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los

servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Municipios y sus dependencias y entidades, así como los montos correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal;

(REFORMADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
XX Bis.- Plan Municipal de Desarrollo: Documento de planeación trianual de los Municipios;

(REFORMADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
XX Ter.- Plan Estatal de Desarrollo: Es el documento rector en el que se define la visión sexenal del Gobierno del Estado;

(ADICIONADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
XX Quater.- Plan Estratégico: Es el documento rector en el que se define la visión estratégica a largo plazo de las distintas políticas para el desarrollo integral del Estado de Nayarit; que contendrá una proyección de al menos 25 años;

(ADICIONADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
XX. Quintus.- Plan Estratégico Municipal: documento rector en el que se define la visión estratégica a largo plazo de las distintas políticas para el desarrollo integral del municipio; que contendrá una proyección de al menos 25 años;

(ADICIONADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
XX. Sextus.- Programas de Gobierno: Instrumentos de planeación municipal que contienen los objetivos, estrategias y metas que sirvan de base para las actividades de los municipios;

XXI.- Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento;

XXII.- Refinanciamiento: la contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente contratados;

XXIII.- Secretaría de Administración: Secretaría de Administración y Finanzas;

XXIV.- Secretaría Federal: Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXV.- Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría Federal sobre los indicadores de endeudamiento de los Municipios;

**(**ADICIONADA, P.O. 14 DE MAYO DE 2024)
XXV BIS.- Sistemas Normativos Internos: Conjunto de principios, instituciones, normas orales o escritas, prácticas, acuerdos y decisiones que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidos y vigentes para su organización social, económica, política, jurídica y cultural, así como para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, impartición de justicia y la solución de conflictos;

XXVI.- Techo de financiamiento neto: el límite de financiamiento neto anual que podrá contratar un ente público, con fuente de pago de ingresos de libre disposición. Dicha fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo específico de pago, o provenir directamente del presupuesto de egresos, y

XXVII.- Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la Federación los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022)
**ARTÍCULO 4o.-** El objeto y fines de los Ayuntamientos de los municipios del Estado serán, entre otros:

I.- Promover el desarrollo económico, garantizar el bienestar y la seguridad de sus habitantes en el marco de una convivencia armónica y respeto a la ley;

II.- Garantizar la prestación, funcionamiento y administración de los servicios públicos de su competencia;

III.- Propiciar mediante el trabajo, la solidaridad, unidad e identidad de los habitantes y vecinos, garantizando su participación cívica y cultural;

IV.- Conducir sus actividades y funciones con apego a los objetivos, prioridades y estrategias de la planeación democrática, la participación y la concertación social, haciendo congruentes sus planes y programas con el estado y la nación, sin menoscabo de la autonomía municipal;

V.- Coordinarse con los gobiernos estatal y federal en las acciones que impulsen el desarrollo del municipio, procurando que los programas que se ejecuten en sus demarcaciones, sean diseñados y efectuados con la participación del municipio;

(REFORMADA, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)

VI.- Promover oportuna y eficazmente las acciones del desarrollo, y procurar la optimización de los recursos que se destinen, mediante la creación y funcionamiento de los Institutos Municipales de Planeación, para la asignación y localización de la inversión pública, social y privada, incluso, mediante la asociación con el Gobierno del Estado y con otros municipios;

VII.- Garantizar la participación social y comunitaria en la toma de decisiones colectivas, estableciendo medios institucionales de consulta y descentralizando funciones de control y vigilancia en la construcción de obras o prestación de los servicios públicos;

(REFORMADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
VIII.- Administrar con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, los recursos económicos y todos los bienes que constituyan el patrimonio del municipio;

IX.- Ejercer sus facultades y atribuciones de manera colegiada;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
X.- Crear el marco jurídico municipal consistente en los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general;

XI.- Cumplir y hacer cumplir los mandatos que aluden atribuciones y competencia del municipio contenidas en la Constitución Federal, la particular del estado y las leyes que de ellas emanen, específicamente:

a) En la impartición de los servicios educativos;

b) En la prestación gratuita de servicios de colocación laboral o profesional, para promover el mayor número de empleos a los habitantes de su demarcación;

c) Coordinarse con las autoridades competentes, a fin de uniformar y mejorar la impartición de la instrucción cívica y militar;

d) Reglamentar el ejercicio de las funciones relativas a la capacidad plena del municipio para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para la prestación de los servicios públicos a su cargo;

e) Vigilar que los habitantes y vecinos, en el ejercicio de sus derechos, respeten el interés público y el bienestar general de la población, cuidando de aplicar las sanciones por infracciones o faltas a los reglamentos, en estricta sujeción a las garantías de audiencia y defensa constitucionales;

(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022)
f) Que las controversias entre la administración y los particulares, se diriman con sujeción a los principios de igualdad, máxima publicidad, audiencia, proporcionalidad y legalidad, de conformidad con las bases del procedimiento administrativo y los medios de impugnación previstos en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, y

g) Coadyuvar con las autoridades y organismos competentes en materia de defensa y respeto a los derechos humanos y sujetarse a las disposiciones que sobre esa materia señale esta ley.

(REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2023)
XII.- Crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público;

(REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2023)
XIII.- Implementar los mecanismos y políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que estos tengan, a través de sus órganos internos de control, y

(ADICIONADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2023)
XIV.- Diseñar políticas públicas para el fortalecimiento, el desarrollo y el fomento de la ciencia y la innovación tecnológica en las actividades y funciones de la administración pública municipal.

## TÍTULO SEGUNDO

### Capítulo I
### Organización territorial y administrativa de los municipios

**ARTÍCULO 5o.-** El territorio que ocupa el estado de Nayarit se divide en veinte municipios, cada uno con la extensión y límites que actualmente tienen, así como la denominación y cabeceras municipales en los términos que dispone la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit.

**ARTÍCULO 6o.-** En todo el territorio del estado se dará entera fe y crédito a los actos y procedimientos de las autoridades municipales del estado, en asuntos que sean de su competencia.

**ARTÍCULO 7o.-** Los municipios se coordinarán entre sí para iniciar y concertar soluciones sobre problemas o conflictos de límites en sus demarcaciones

territoriales. En caso de controversia, se substanciarán de acuerdo con los procedimientos que establece esta ley.

**ARTÍCULO 8o.-** El nombre de los municipios y sus cabeceras, así como las categorías y denominaciones de sus poblados, sólo podrán ser modificados por el Congreso del Estado, a solicitud del Ayuntamiento respectivo. Por su parte, el Ayuntamiento comunicará al Congreso del Estado el surgimiento de nuevos centros de población.

**ARTÍCULO 9o.-** Para erigir nuevos municipios dentro de los límites de los ya existentes, modificar su territorio o suprimir aquellos que no reúnan las condiciones para proveer a su existencia política, se aplicarán los procedimientos y reunirán los requisitos que señala la Ley de División Territorial del Estado. La resolución que emita el Congreso será inatacable.

**ARTÍCULO 10.-** Para su organización administrativa y territorial, los municipios se dividirán en:

I.- Cabeceras municipales;

(REFORMADA, P.O. 28 DE MAYO DE 2014)
II.- Delegaciones municipales, para ciudades y poblaciones que cuenten con mayor número de población y/o para aquellas que se encuentren asentadas en los lugares que geográficamente permitan el mejor desempeño de sus respectivas atribuciones, y

III.- Juzgados auxiliares, para rancherías y pequeñas comunidades.

## Capítulo II
## De la población del municipio

**ARTÍCULO 11.-** Son habitantes de un municipio las personas que residan habitual o permanentemente en su territorio.

**ARTÍCULO 12.-** Toda persona adquiere la vecindad en un municipio teniendo seis meses, cuando menos, con domicilio establecido y residencia efectiva en algún lugar de su demarcación territorial.

**ARTÍCULO 13.-** La calidad de vecino de un municipio, se pierde al dejar de reunir los requisitos de residencia por manifestación expresa de radicar en otro lugar y ausencia por más de 6 meses del territorio municipal; excepción hecha de quien se traslade en función del desempeño de un cargo de elección popular, en ejercicio del servicio público, comisión de carácter oficial o por otra causa de fuerza mayor debidamente comprobada. Las personas que no deseen perder la

calidad de vecino, deberán manifestarlo ante las autoridades municipales que corresponda.

**ARTÍCULO 14.-** La autoridad municipal deberá llevar los libros de registro que sean necesarios para anotar la residencia efectiva de sus habitantes, así como dar fe de las inscripciones marginales que deriven de la declaración de pérdida de vecindad.

**ARTÍCULO 15.-** Son derechos de los habitantes y vecinos del municipio:

I.- Presentar al Ayuntamiento proyectos de bandos y reglamentos municipales de conformidad a las disposiciones de esta ley;

II.- Ejercer preferencia respecto de quienes no lo sean, en igualdad de circunstancias, para el desempeño de empleos, cargos o comisiones y para el otorgamiento de contratos y concesiones municipales de acuerdo con la ley;

III.- Participar en las acciones para la planeación democrática del desarrollo municipal;

IV.- Votar y ser votados para los cargos de elección popular del municipio, en los términos de ley; y

V.- Las demás que les otorga la Constitución General de la República, la particular del estado y demás disposiciones legales aplicables.

**ARTÍCULO 16.-** Son deberes de los habitantes y vecinos del municipio:

I.- Aceptar y desempeñar los cargos concejales, de jurado, funciones electorales y en los organismos y autoridades auxiliares del municipio;

II.- Contribuir al gasto público del municipio conforme a la (sic) leyes respectivas;

III.- Participar en la conservación de los edificios públicos y áreas de uso común, así como preservar y respetar la fisonomía, arquitectura y tradiciones culturales e históricas del municipio y de sus pueblos;

IV.- Inscribirse en el catastro del municipio;

V.- Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas para que reciban la educación básica obligatoria;

VI.- Respetar y obedecer a las autoridades legalmente constituidas y cumplir con los ordenamientos legales;

VII.- Prestar auxilio a las autoridades municipales cuando sean legalmente requeridos para ello;

VIII.- Proporcionar verazmente y sin demora los informes y datos estadísticos o de otro género que les sean solicitados por las autoridades municipales;

IX.- Ejercer alguna actividad, profesión, arte, comercio, industria, empleo u oficio que sean productivos, lícitos y honorables; y

X.- Las demás que les impongan las leyes federales, locales y las que emanen de los bandos, reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general dictadas por los Ayuntamientos.

## Capítulo III
## De los pueblos indígenas

**ARTÍCULO 17.-** En los municipios donde se encuentren asentados pueblos indígenas, los Ayuntamientos promoverán el desarrollo de sus lenguas, cultura, usos, costumbres, recursos naturales y sus formas específicas de organización social, atendiendo a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes de la materia.

Asimismo, promoverán que la educación básica se imparta en idioma español y en la lengua indígena correspondiente.

Para los efectos de los párrafos anteriores, los Ayuntamientos expedirán normas de carácter general, en el ámbito de su competencia.

(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
**ARTÍCULO 18.-** Los Planes Municipales, los Planes Estratégicos Municipales y los Programas de Gobierno, deberán contener proyectos y acciones tendientes al crecimiento y bienestar de los pueblos indígenas a que hace referencia el artículo anterior, respetando sus formas de organización, producción y comercio.

## Capítulo IV
## De la participación social

**ARTÍCULO 19.-** Los Ayuntamientos promoverán la participación de sus habitantes para el desarrollo comunitario.

**ARTÍCULO 20.-** Los Ayuntamientos podrán celebrar consultas a la población, cuando se requiera tomar decisiones que por su naturaleza afecten el interés de la comunidad.

Los habitantes, por medio de los organismos y autoridades auxiliares legalmente constituidos, podrán solicitar al Ayuntamiento la realización de las consultas señaladas en el párrafo anterior, con fines específicos que atiendan al interés público, de conformidad con las bases y procedimientos que expida el propio Ayuntamiento.

## TÍTULO TERCERO

### Capítulo I
### De la fusión de municipios

**ARTÍCULO 21.-** Los Ayuntamientos de dos o más municipios podrán solicitar al Congreso del Estado la fusión de los mismos, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

I.- Exponer por escrito los motivos en los que funden su petición;

II.- Acreditar que los municipios que pretendan fusionarse estén debidamente comunicados; y

III.- Señalar la cabecera municipal y el nombre que ha de adoptar el nuevo municipio.

**ARTÍCULO 22.-** Una vez recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el Congreso del Estado determinará:

I.- Que se tome en cuenta, mediante consulta pública, la opinión ciudadana de los habitantes de los municipios que pretendan fusionarse; y

II.- Que se tome en cuenta la opinión, expresada por escrito al Congreso del Estado, del Ejecutivo del estado y los Ayuntamientos colindantes a los que pretendan fusionarse, los que deberán emitirla dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en la que se les comunique la solicitud.

**ARTÍCULO 23.-** Verificados los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, el Congreso del Estado, previa valoración de la conveniencia de la fusión solicitada, procederá, en su caso, a decretar la desaparición de los municipios y sus Ayuntamientos solicitantes y la creación del nuevo municipio, señalando cual será su cabecera municipal y el nombre correspondiente.

Asimismo, procederá a designar, conforme la Constitución Política del Estado, al Consejo Municipal que concluirá el período constitucional iniciado por los Ayuntamientos fusionados.

**ARTÍCULO 24.-** El Congreso del Estado podrá decretar la fusión de dos o más municipios cuando lo considere conveniente, con base en las atribuciones que le otorga la Constitución Política del Estado, debiendo consultar en todo caso a los ciudadanos de los municipios afectados.

## Capítulo II
## De la fijación de límites municipales

**ARTÍCULO 25.-** El Congreso del Estado establecerá los límites de los municipios de la entidad y resolverá las diferencias que se presenten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, conforme a la ley de la materia, salvo aquellas que tengan carácter contencioso.

**ARTÍCULO 26.-** Los municipios deberán someter a la aprobación del Congreso del Estado los convenios que en su caso pretendan celebrar para arreglar las diferencias de sus respectivos limites territoriales.

**ARTÍCULO 27.-** Los convenios aprobados por el Congreso del Estado, en los que se fijen los límites de los municipios y las resoluciones dictadas en los casos de diferencia, serán publicados en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO 28.-** Los centros de población afectados, los Ayuntamientos o los interesados en todas las cuestiones a que se refiere este título, podrán hacer valer sus derechos ante el H. Congreso del Estado personalmente o por medio de su representante común, según sea el caso, o por conducto del Presidente Municipal y el Síndico del Ayuntamiento respectivo.

Las resoluciones del Congreso del Estado por las que se pongan fin a los conflictos de límites municipales, y los convenios que sean aprobados por ésta, no admitirán recurso alguno.

**ARTÍCULO 29.-** Para crear nuevos municipios dentro de los límites de los ya existentes, modificar su territorio o suprimir aquéllos que no reúnan las condiciones para proveer a su existencia política, se aplicarán los procedimientos y reunirán los requisitos que señala la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit.

# TÍTULO CUARTO

## Capítulo I
## De la integración de los Ayuntamientos

(REFORMADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2022)
**ARTÍCULO 30.-** Los Ayuntamientos de cada municipio se integran por una o un Presidente Municipal, una o un Síndico y por Regidurías de mayoría relativa y de representación proporcional, de conformidad con el principio de paridad de género, y a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y la Ley Electoral del Estado de Nayarit.

(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2024)
~~Los municipios que cuenten con pueblos y comunidades indígenas preferentemente registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tienen el derecho de elegir a sus representantes ante el Ayuntamiento, observando la paridad de género, de conformidad con sus Sistemas Normativos Internos y a las disposiciones aplicables de esta Ley.~~ (*Respecto al texto tachado, fue declarada su invalidez por la SCJN, en sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 129/2024, notificada el 20 de marzo de 2026, fecha en que surte sus efectos.)*

**ARTÍCULO 31.-** Para ser miembro de los Ayuntamientos se requiere cumplir los requisitos que establecen la Constitución Política del Estado, la Ley Electoral del Estado de Nayarit y el presente ordenamiento.

**ARTÍCULO 32.-** Los Regidores electos por mayoría relativa y los asignados conforme al principio de representación proporcional, tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. Por cada Presidente, Síndico y Regidores habrá un suplente.

**ARTÍCULO 33.-** Los cargos de Presidente Municipal, Regidores y Síndico de un Ayuntamiento son obligatorios, pero no gratuitos, y su remuneración se fijará en el presupuesto de egresos correspondiente.

**ARTÍCULO 34.-** En ningún caso podrán desempeñar los Ayuntamientos, como cuerpos colegiados, las funciones del presidente Municipal, ni éste, por sí sólo, la de los Ayuntamientos.

Los Regidores y el Síndico podrán desempeñar funciones compatibles de control y vigilancia para el despacho de las dependencias municipales.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

**ARTÍCULO 35.-** En el desempeño de los cargos municipales, los integrantes de los Ayuntamientos atenderán a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, estando impedidos para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública de la federación o del estado por los que perciban remuneración, salvo que medie licencia debidamente autorizada en los términos del capítulo respectivo de esta ley, a partir de la cual quedarán separados de sus funciones. Se exceptúan de los impedimentos anteriores las actividades docentes, literarias, artísticas o de beneficencia.

## Capítulo II
## De la instalación de los Ayuntamientos

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 36.-** Los ciudadanos que resultaron electos para desempeñar las funciones de Presidente, Síndico y Regidores, previa rendición de la protesta de ley, tomarán posesión de su cargo el día diecisiete de septiembre del año en que se verifiquen las elecciones ordinarias para la renovación de los gobiernos municipales.

Los ayuntamientos que estén por concluir su gestión convocarán a una sesión solemne para los efectos de la instalación del Ayuntamiento electo, a la que se invitará a la comunidad en general. La invitación incluirá lugar, fecha y hora de la sesión, así como el orden del día correspondiente. A esta sesión acudirá un representante del Poder Legislativo, quien hará uso de la palabra cuando así lo solicite. Asimismo podrá asistir el titular del Poder Ejecutivo estatal, o enviar representante; en el primer caso si lo desea pronunciará un mensaje.

Para ello, en la última sesión ordinaria del mes inmediato anterior al de terminación de actividades del Ayuntamiento saliente, se nombrará una Comisión plural integrada preferentemente por el Presidente, el Síndico y tres regidores quienes fungirán como Comisión Instaladora del Ayuntamiento electo. La Comisión designada convocará, con al menos diez días de anticipación, a los integrantes del nuevo Ayuntamiento, para que acudan a la sesión de instalación formal del mismo.

**ARTÍCULO 37.-** Para los efectos del artículo anterior, los ciudadanos electos deberán acreditarse con la constancia de mayoría, de asignación y la declaratoria de validez expedidas por el órgano respectivo o, en su caso, con la resolución del órgano jurisdiccional en materia electoral a más tardar tres días antes de la sesión solemne de instalación. Las autoridades municipales darán cuenta y registro de dichas acreditaciones, y expedirán y distribuirán con toda anticipación las invitaciones y comunicaciones respectivas.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

**ARTÍCULO 38.-** La sesión solemne de instalación se desarrollará conforme a las bases siguientes:

I.- Para los efectos de declarar el quórum, la Comisión Instaladora por conducto de alguno de sus miembros registrará la asistencia de cuando menos la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento electo;

II.- Verificado el quórum, el Presidente de la Comisión Instaladora solicitará a los asistentes ponerse de pie para emitir la siguiente declaratoria: "Hoy 17 de septiembre (año que corresponda), se declara legal y solemnemente instalado el (número ordinal que corresponda) Ayuntamiento constitucional del (municipio que corresponda) para el período (el que corresponda)."

III.- Acto continuo, el Presidente de la Comisión Instaladora invitará al Presidente Municipal electo a que ocupe un lugar en el presídium a efecto de que rinda la protesta de ley.

IV.- En seguida y continuando de pie toda la concurrencia, se procederá con la protesta de ley al tenor de las siguientes prescripciones:

a) En primer término el Presidente Municipal electo se tomará la protesta a si mismo levantando su mano derecha a la altura del pecho y dirá: "PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, DESEMPEÑANDO LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO MOMENTO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO, Y SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE."

b) Posteriormente, el Presidente Municipal tomará la protesta a los demás integrantes del Ayuntamiento preguntando lo siguiente: "¿PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO, Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, DESEMPEÑANDO LEAL Y PATRIOTICAMENTE LOS CARGOS DE SÍNDICO Y REGIDORES QUE EL PUEBLO LES HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DEL MUNICIPIO?
Los miembros del Ayuntamiento, levantando la mano derecha a la altura del pecho contestarán: "SI PROTESTO"; en seguida el Presidente Municipal dirá entonces: "Y SI ASÍ NO LO HICIEREN, QUE EL PUEBLO SE LOS DEMANDE."

V.- En el supuesto de que el Presidente Municipal electo no compareciera, el Síndico o en ausencia de éste el Regidor que se designe, procederá con el desahogo de las protestas a que se refiere la fracción anterior.

VI.- Previo a la clausura de la sesión de instalación, se nombrarán las comisiones protocolarias que se requieran para que acompañen a su salida del recinto a los miembros de la Comisión Instaladora y a los representantes de los poderes constitucionales del Estado que asistieren; y

Al término de la sesión de instalación, el Ayuntamiento procederá de inmediato a celebrar sesión ordinaria para atender enunciativamente, los siguientes asuntos:

a) Nombramiento del Secretario, Tesorero y Contralor; y

b) Integración de las comisiones municipales.

Concluida la sesión, los integrantes del nuevo Ayuntamiento formularán invitación especial para hacer un recorrido por las principales calles de la cabecera municipal, a efecto de dar a conocer, mediante bando, el anuncio público de la instalación del Ayuntamiento.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 39.-** Con anterioridad a la sesión de instalación, el Ayuntamiento saliente por conducto de la Comisión Instaladora, hará entrega al entrante a través del Presidente y el Síndico, de todos los bienes que correspondan al patrimonio del municipio por medio de un inventario, el cual estará autorizado por el Síndico saliente.

Tanto el inventario como el informe serán verificados posteriormente para todos los efectos legales y administrativos que procedan, sujetándose invariablemente a las disposiciones normativas contenidas en las bases para la entrega-recepción de las administraciones municipales y en esta ley.

Por lo que respecta a la transmisión del mando de las corporaciones de seguridad pública municipal, deberá hacerse de inmediato, previo acuerdo del Presidente entrante y el saliente, y de no existir tal, se hará a las 0:01 horas del día 17 de septiembre del año respectivo. El desacato u oposición de parte de los responsables de la corporación saliente será sancionada en los términos que establece el Código Penal del Estado.

**ARTÍCULO 40.-** Si el Ayuntamiento saliente no convocare o no se reuniere en la fecha indicada, o no determinare el lugar y la hora para la celebración de la sesión, se declara de orden público que la misma deberá verificarse a partir de las

20:00 horas de esa misma fecha, en el lugar que determine el H. Congreso del Estado, previéndose las siguientes circunstancias:

a) El Presidente saliente o el entrante, el Síndico o cualquiera de los ciudadanos Regidores entrantes o salientes informarán de inmediato al Congreso del Estado que el Ayuntamiento saliente no se ha reunido o establecido fecha y lugar para que tenga lugar la sesión de instalación;

b) Recibida la información, el Congreso designará, con carácter de urgencia, a un comisionado si es que no lo ha nombrado, para que proceda, a la hora indicada, a tomar la protesta de rigor, dándose cuenta de ello al titular del Poder Ejecutivo para los efectos que procedan; y

c) De todo lo anterior se levantará acta circunstanciada en la que se hará constar los motivos que tuvieron los integrantes del Ayuntamiento saliente para no celebrar dicha sesión y el estado en que se reciben los bienes patrimoniales.

Estas mismas reglas se aplicarán cuando se encuentren en funciones Consejos Municipales.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 41.-** Los ciudadanos Presidentes Municipales, saliente y entrante, podrán celebrar convenio para establecer la hora en que se celebre la Sesión Solemne de Instalación, la cual deberá efectuarse el 17 de septiembre del año correspondiente entre las 10 y las 20 horas de ese día.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 42.-** Si a la sesión de instalación no se presentara la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento electo, quienes hayan rendido la protesta procederán a llamar a los que no hubieren asistido para que dentro del plazo de 24 horas se incorporen al ejercicio del cargo, previa protesta de ley.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 43.-** En el supuesto de no acudir sin causa justificada dentro del plazo señalado en el artículo anterior, se llamará al suplente o en su caso al que siga en la lista, para que asuma funciones en calidad de propietario.

Instalado el Ayuntamiento, se comunicará oficialmente su integración a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

(ADICIONADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
En el supuesto de que aún con los suplentes no exista mayoría en la integración del Ayuntamiento, se comunicará al Congreso del Estado, a efecto de que éste, a la brevedad declare la desaparición del Ayuntamiento.

## Capítulo III
## Entrega-recepción de la administración municipal

**ARTÍCULO 44.-** El Ayuntamiento saliente deberá entregar al entrante, el documento que contenga la situación que guarda la administración municipal.

(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
El Ayuntamiento en funciones, durante el mes de marzo del año del relevo institucional, conformará una comisión de entrega de la administración que se compondrá de tres miembros, de entre los cuales se elegirá un Secretario Técnico, preferentemente integrarán la comisión: el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero y el Contralor del Municipio. Dicha comisión a partir de su constitución será responsable de elaborar el documento referido en el párrafo anterior.

(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
Las funciones del Secretario Técnico serán enunciativamente las de coordinar los trabajos para la elaboración del documento de entrega-recepción; requerir información de las secretarías y dependencias del Ayuntamiento; conformar el documento con la debida formalidad y las demás inherentes al objeto de su función.

(RECORRIDO, ANTES PÁRRAFO SEGUNDO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
En la entrega-recepción, el Congreso del Estado, designará un representante para que participe como observador.

**ARTÍCULO 45.-** El documento a que se refiere el articulo anterior deberá contener, por lo menos:

I.- Los libros de actas de las sesiones del Ayuntamiento saliente y la información sobre el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
II.- La documentación relativa al estado de origen y aplicación de fondos, los estados financieros así como copia de los informes de avance de gestión financiera correspondientes al ejercicio fiscal en curso. Además de un informe con corte al treinta de agosto, en el que se asienten los ingresos obtenidos, los montos ejercidos y los saldos que tuvieren de todas y cada una de las partidas autorizadas en el presupuesto de egresos levantándose al efecto acta circunstanciada por el Secretario del Ayuntamiento entrante, firmada por quienes intervinieron en el acto;
III.- La documentación relativa al estado que guarda la cuenta pública del municipio, así como los resultantes de las observaciones, requerimientos o apercibimientos emitidos por el Congreso del Estado;

IV.- La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la misma y su registro;

V.- El estado de la obra pública ejecutada y en proceso en el municipio, y la documentación relativa a la misma;

VI.- La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y estatales, así como los informes y comprobantes de los mismos;

VII.- La plantilla y los expedientes del personal al servicio del municipio, antigüedad, prestaciones, catálogos de puestos y demás información conducente;

VIII.- La documentación relativa a convenios o contratos que el municipio tenga con otros municipios, con el estado, con el gobierno federal o con particulares;

IX.- La documentación relativa a los programas municipales y proyectos aprobados y ejecutados, así como el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución;

X.- El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal;

XI.- La documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por las comisiones del Ayuntamiento; y

(REFORMADA, P.O. 22 DE MAYO DE 2010)
XII. La página web, el portal de transparencia y el sistema electrónico de acceso a la información pública, debidamente funcionando, con los correspondientes datos para su manejo, respaldos electrónicos y manuales operativos o técnicos, en su caso, en los términos que señala la Ley.

(ADICIONADA, P.O. 22 DE MAYO DE 2010)
XIII. La demás información que se estime relevante para garantizar la continuidad de la administración municipal.

(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
**ARTÍCULO 46.-** El Síndico del Ayuntamiento entrante levantará acta circunstanciada de la entrega-recepción el día de la instalación del Ayuntamiento entrante, la cual deberá ser firmada por los que intervinieron y se proporcionará copia certificada a los integrantes de la comisión del Ayuntamiento saliente y al representante que el Congreso del Estado haya designado.

(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)

**ARTÍCULO 47.-** Para los efectos del proceso de entrega-recepción, el Presidente declarado electo por la autoridad electoral correspondiente acreditará ante el Ayuntamiento que concluye su periodo una comisión de recepción que estará conformada por lo menos con 3 integrantes, quienes darán seguimiento a la conformación de la documentación que recibirán. A partir de la instalación del Ayuntamiento entrante, dicha comisión de recepción formulará un dictamen dentro de un plazo de treinta días naturales.

(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
El dictamen se someterá dentro de los quince días hábiles siguientes, al conocimiento y consideración del Ayuntamiento, el cual podrá llamar a los servidores públicos señalados, para solicitar cualquier información o documentación, los que estarán obligados a proporcionarla y atender las observaciones consecuentes, en un plazo que en ningún caso deberá exceder de 15 días hábiles a partir de que se notifique la solicitud.

**ARTÍCULO 48.-** Sometido a su consideración el dictamen, el Ayuntamiento emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente.

(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022)
El Ayuntamiento, dentro de los quince días hábiles siguientes, entregará copia del dictamen y del acuerdo referidos en el párrafo anterior, así como del expediente de entrega-recepción al Congreso del Estado, para su posterior remisión a la Auditoría Superior del Estado.

## Capítulo IV
## Del funcionamiento de los Ayuntamientos

**ARTÍCULO 49.-** La representación política, dirección administrativa, gestión social y ejecución de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, corresponderá al Presidente Municipal; el Síndico es el representante legal del municipio y el encargado del registro y revisión de la hacienda municipal; y los Regidores son colegiada y conjuntamente, el cuerpo orgánico que delibera, analiza, resuelve, controla y vigila los actos de administración y del gobierno municipal, base lo dispuesto por esta ley.

El Ayuntamiento funcionará en períodos de tres años, iniciando cada ejercicio el día 17 de septiembre del año de la elección respectiva.

(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2024)
**ARTÍCULO 49 Bis.-** Tratándose de la elección de la representación de los pueblos y comunidades indígenas ante el Ayuntamiento de los municipios con población

indígena, el Ayuntamiento emitirá una convocatoria pública, deberá atender de manera enunciativa más no limitativa las siguientes bases:

I.- Será dirigida a los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el territorio del municipio;

II.- La convocatoria deberá expedirse en los primeros sesenta días naturales del inicio del periodo constitucional.

Cuando el Ayuntamiento no expida la convocatoria respectiva dentro de los primeros sesenta días naturales del inicio del periodo constitucional, las autoridades tradicionales, agrarias y/o civiles de los pueblos y comunidades indígenas podrán requerir su cumplimiento, para lo cual, el Ayuntamiento tendrá una prórroga no mayor de treinta días naturales para formular la convocatoria y celebrar la designación correspondiente;

III.- La elección se realizará de acuerdo con los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas, sin que lo anterior trastoque los principios y demás disposiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, y demás disposiciones aplicables.

El Ayuntamiento deberá incluir en los actos preparatorios de este proceso a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el municipio para atender los procedimientos previstos dentro de su organización comunitaria;

IV.- La convocatoria deberá publicarse, en idioma español y traducida a la lengua materna de las comunidades indígenas asentadas en el municipio, en los lugares de mayor concurrencia de las comunidades indígenas.

La persona electa para ejercer la representación indígena en los términos anteriores, deberá ser reconocida por el Ayuntamiento en la siguiente sesión a la emisión de los resultados del proceso comicial.

Los representantes indígenas durarán en su encargo tres años, ~~serán de carácter honorífico~~ (*Respecto al texto tachado, fue declarada su invalidez por la SCJN, en sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 129/2024, notificada el 20 de marzo de 2026, fecha en que surte sus efectos.)* y no podrán ser removidos ni privados de la facultad de representación, salvo que exista causa grave en el ejercicio de sus funciones.

**ARTÍCULO 50.-** Los Ayuntamientos deberán resolver los asuntos de su competencia de manera colegiada y, al efecto, celebrarán las sesiones siguientes:

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
I.- Ordinarias, las veces que indique su reglamento interior, mismas que no podrán ser menos de dos sesiones públicas al mes;

II.- Extraordinarias, cuando la importancia o urgencia del asunto que se trate, lo requiera; y

(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2019)
III.- Privadas, en las materias siguientes:

a) Los asuntos graves que alteren el orden y la tranquilidad pública del municipio;

b) Las comunicaciones que con nota de reservado dirijan al Ayuntamiento los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial;

(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2019)
c) La remoción de servidores públicos municipales que hayan sido nombrados por el Ayuntamiento;

d) DEROGADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2019

(REFORMADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2019)
e) Las demás que el Ayuntamiento determine por mayoría absoluta.

IV.- Solemnes, las sesiones en que se instale el Ayuntamiento, se rinda el informe de la administración municipal y aquellas que acuerde el Ayuntamiento. En estas sesiones no habrá lugar a interpelaciones; y

V.- Asimismo, el Ayuntamiento podrá celebrar sesiones de Cabildo abierto para realizar audiencias públicas, foros de consulta, cursos de capacitación municipal, reuniones de instrucción cívica o actos políticos cuya importancia coadyuve al desarrollo social, económico y cultural y fomente la participación de los habitantes del municipio.

(REFORMADO, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
Todas las sesiones serán públicas, permitiéndose el libre acceso al público y a las personas servidoras públicas del Ayuntamiento.

(REFORMADO, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
En todos los Ayuntamientos del Estado, las sesiones de Cabildo deberán ser transmitidas en vivo, a través de medios electrónicos, en la página oficial de internet y por las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, con excepción de aquellas de carácter privado, las cuales se encuentran enunciadas en la fracción III del presente artículo.

(REFORMADO, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
En caso de que no sea posible la transmisión en vivo de la sesión por internet, esta deberá grabarse y estar disponible en la página de internet oficial del Ayuntamiento de manera posterior. Esta imposibilidad deberá ser atendida de manera inmediata o, en su caso, deberá ser subsanada antes de la próxima sesión de Cabildo.

(ADICIONADO, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
Para cada sesión se deberá contar con una versión videograbada, la cual formará parte del acta correspondiente.

(ADICIONADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**ARTÍCULO 50 Bis.-** Los Ayuntamientos podrán autorizar la celebración y desahogo de sesiones del cabildo de manera virtual, cuando exista un desastre natural, contingencia ambiental o de salud que las justifique, utilizando las tecnologías de la información y comunicación a distancia, la celebración de dichas sesiones serán válidas cumpliendo quórum legal y sus actos serán válidos reuniendo la votación establecida.

En tal supuesto, el Secretario del Ayuntamiento deberá asentar en el acta correspondiente los datos necesarios para identificar el motivo que generó la celebración de la sesión de manera virtual y el mecanismo que se utilizó para su realización.

(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
**ARTÍCULO 51.-** Las sesiones del Ayuntamiento serán válidas con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, siendo presididas por el Presidente municipal y en caso de ausencia, por el regidor nombrado mediante mayoría simple al inicio de la misma; éste último tendrá voto de calidad.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
**ARTÍCULO 52.-** Por acuerdo del Presidente Municipal o por mayoría absoluta del Ayuntamiento se podrá citar a las sesiones del mismo.

La citación deberá ser personal, en el domicilio del integrante del Ayuntamiento, por lo menos con setenta y dos horas de anticipación; contendrá el orden del día y, en su caso, la información necesaria para el desarrollo de la sesión, así como el lugar, día y hora en que se llevará a cabo. Se exceptuarán los requisitos anteriores y la citación se hará por medios idóneos, cuando el o los asuntos a tratar sean de carácter urgente y de obvia resolución.

De no asistir el número de miembros necesarios para celebrar las sesiones, se citará nuevamente en los términos que fije esta ley y en la forma que establezca el

reglamento interior, y ésta se llevará a cabo con los que asistan, procediendo amonestación pública para los faltistas.

(ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 2024)
Los representantes indígenas deberán ser debidamente convocados a asistir a las sesiones del Ayuntamiento en los mismos términos que a los integrantes del Ayuntamiento ~~cuando se traten asuntos que puedan causar impacto en la vida y entorno de los pueblos y comunidades indígenas~~. (*Respecto al texto tachado, fue declarada su invalidez por la SCJN, en sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 129/2024, notificada el 20 de marzo de 2026, fecha en que surte sus efectos.)*

Contarán con derecho ~~a voz~~ (*Respecto al texto tachado, fue declarada su invalidez por la SCJN, en sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 129/2024, notificada el 20 de marzo de 2026, fecha en que surte sus efectos.)* cuando las discusiones por tratarse impacten de manera directa en los derechos de las personas indígenas del municipio.

Cuando una decisión impacte de manera particular a una comunidad que se autodetermine como indígena, de manera adicional, dicha comunidad podrá designar a un representante para el caso particular, en atención a sus Sistemas Normativos Internos, quien previa notificación tendrá el derecho a participar en las sesiones del Ayuntamiento ~~con derecho a voz~~. (*Respecto al texto tachado, fue declarada su invalidez por la SCJN, en sentencia emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 129/2024, notificada el 20 de marzo de 2026, fecha en que surte sus efectos.)*

**ARTÍCULO 53.-** Las sesiones únicamente se podrán suspender cuando se altere gravemente el desarrollo de las mismas.

**ARTÍCULO 54.-** Los Ayuntamientos tendrán residencia oficial en las cabeceras municipales y sus sesiones se celebrarán en el recinto oficial destinado para tal efecto, debiendo contar con instalaciones para el público.

Sólo por causas excepcionales o justificadas, el Ayuntamiento podrá acordar el cambio del recinto oficial de manera temporal, dentro de la misma cabecera municipal.

**ARTÍCULO 55.-** Los acuerdos del Ayuntamiento se tomarán por mayoría simple de votos, salvo aquellos que por disposición legal, se exija mayoría absoluta o calificada. En caso de empate el Presidente Municipal tendrá voto de calidad.

Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I.- Mayoría simple, al menos la mitad más uno de los integrantes presentes del quórum necesario para que la sesión sea válida;

II.- Mayoría absoluta, al menos la mitad más uno de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento; y

III.- Mayoría calificada, al menos las dos terceras partes de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 56.-** Los Ayuntamientos podrán revocar sus acuerdos y resoluciones, en los casos siguientes:

I.- Cuando se hayan dictado en contravención de la ley;

II.- Por error u omisión probado; y

III.- Cuando las circunstancias que los motivaran hayan cambiado.

(REFORMADO, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
**ARTÍCULO 57.-** El desarrollo de las sesiones de Cabildo se llevará a cabo conforme al orden del día que haya sido aprobado, para tratar asuntos de interés general.

(ADICIONADO, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
El orden del día de las sesiones de Cabildo se integrará, de manera enunciativa y no limitativa, por los apartados siguientes:

(ADICIONADA, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
I. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión anterior;
(ADICIONADA, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
II. Comunicaciones y exhortos recibidos, con excepción de aquellos que, con nota de reservado o confidencial, dirijan al Ayuntamiento los poderes del Estado o la Federación, y
(ADICIONADA, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
III. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, así como de los reglamentos municipales.

**ARTÍCULO 58.-** El desarrollo de las sesiones del Ayuntamiento, se hará constar por el Secretario en un libro o folios de actas, en los cuales quedarán anotados en forma extractada, los asuntos tratados y el resultado de la votación. Cuando el acuerdo de Ayuntamiento de (sic) refiera a normas de carácter general o informes financieros, se hará constar o se anexarán íntegramente al libro o folios de actas.

En los demás casos, bastará que los documentos relativos al asunto tratado, se agreguen al apéndice del libro o folios de actas.

(ADICIONADO, P.O. 16 DE ABRIL DE 2021)
Además, para su registro oficial y preservación en los archivos históricos, los Ayuntamientos deberán llevar un registro de audio, video y trascripción estenográfica del trabajo que se realiza en las sesiones.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
**ARTÍCULO 59.-** Las actas deberán ser firmadas por los integrantes del Ayuntamiento que participaron en la sesión para su validez plena.

(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022)
El contenido del orden del día y de los acuerdos del Ayuntamiento en las sesiones de Cabildo, deberán publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia y en su página electrónica, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, y por lo menos de manera bimestral en la Gaceta Municipal.

(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022)
**ARTÍCULO 60.-** Los libros de actas de las sesiones de Cabildo se llevarán por duplicado; el original lo conservará el propio Ayuntamiento y el otro tanto se enviará anualmente, en el mes de septiembre al Congreso del Estado, para su conservación en su Archivo Histórico.

Aquellos Ayuntamientos que no cuenten con Archivo Histórico, deberán transferir sus Actas de Cabildo al Archivo General del Estado, de conformidad con su ciclo vital, en términos de lo establecido en la Ley de Archivos del Estado de Nayarit.

## TÍTULO QUINTO

### Capítulo I
### Atribuciones y prohibiciones de los Ayuntamientos

**ARTÍCULO 61.-** Son atribuciones de los Ayuntamientos:

I.- En materia normativa:

a) Formular el Bando de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas demarcaciones, que organicen la administración municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; y, aquellos que demanden la tranquilidad, paz

social y seguridad de las personas y sus bienes, la moralidad, bienestar y salubridad pública, con arreglo a las bases normativas que se fijan en esta ley;

b) Iniciar leyes o decretos ante el Congreso del Estado, en lo relativo al gobierno municipal;

(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
c) Aprobar, en su caso, las minutas de reforma o adición a la Constitución Política del Estado, de las cuales se obviará el trámite en comisión y se deliberarán en la sesión ordinaria o extraordinaria que corresponda. La comunicación al Congreso del voto que haya recaído a la minuta incluirá los documentos que acrediten que se siguieron las formalidades establecidas en la presente Ley;

d) Formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobación, a más tardar el quince de noviembre de cada año, su proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal siguiente, proponiendo las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. De no hacerlo así, se tomarán como iniciativas las leyes que hubieren regido durante el año fiscal inmediato anterior.

(REFORMADO, P.O. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022)
Los ayuntamientos deberán presentar su iniciativa de ley de ingresos al Congreso del Estado a más tardar el treinta de noviembre, en los años en que el titular del Ejecutivo Estatal o el Federal inicien su encargo en los términos del artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Nayarit y del artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respectivamente;

(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2004)
e) Aprobar el presupuesto anual de egresos, mismo que deberá ser publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado;

f) Dividir y organizar el territorio municipal para ejercer y descentralizar los actos de gobierno, estableciendo, modificando y definiendo la jurisdicción de las delegaciones y juzgados auxiliares;

g) Proponer a la Legislatura del estado la categoría y denominación política de los centros de población que corresponda; y

h) Formular, aprobar y promulgar su reglamento interno.

(ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2004)
i) Revisar la cuenta pública municipal así como los informes sobre el avance de la gestión financiera que presente el Presidente Municipal.

El Presidente Municipal en representación del Ayuntamiento será el responsable de presentar al Congreso del Estado la Cuenta Pública y los informes sobre el avance de la gestión financiera, para su fiscalización, en los plazos y de acuerdo a las formalidades que establece la ley de la materia.

No será óbice para la presentación de la Cuenta Pública ni de los avances de gestión financiera al Congreso del Estado, el que el Ayuntamiento no haya emitido resolución correspondiente sobre estos informes. En todo caso, la resolución, las observaciones y los procedimientos de responsabilidades que llegaran a derivar de la revisión que el Ayuntamiento realice a dichos informes deberán comunicarse al Congreso del Estado para el efecto de su consideración en el proceso de fiscalización relativo.

II.- En materia de Planeación:

(REFORMADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y derivar los programas de dirección y ejecución en las acciones que sean de su competencia, impulsando la participación social y coadyuvando a la realización de programas regionales de desarrollo;

b) Colaborar en el fortalecimiento del desarrollo rural; al incremento de la producción agrícola; impulsar la organización económica de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios;

c) Acordar la colaboración con otros municipios, con el estado o con particulares sobre la ejecución de programas de beneficio a la población;

d) Autorizar, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, los empréstitos, gravámenes o enajenaciones de los bienes municipales, y en general las deudas que puedan pagarse dentro de su ejercicio;

e) Participar en el ámbito de su competencia, de conformidad con las leyes federales y estatales de la materia, y en coordinación con la federación y el estado, en la planeación y regularización del desarrollo de los centros urbanos involucrados en procesos de conurbación;

(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
f) Elaborar a través de los Institutos Municipales de Planeación, los Planes Municipales y Planes Estratégicos Municipales, estableciendo sistemas continuados de control y evaluación de estos y de los Programas de Gobierno y aquellos derivados de los mismos; asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción

derivados del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Estratégico y del Plan Estatal de Desarrollo, en lo correspondiente al municipio, y participar en la formulación de programas de desarrollo regional, que deberán estar en concordancia con los planes generales en la materia;

g) Promover la gestión de las actividades productivas del municipio, estimulando y organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, turismo, industria, minería y de otras actividades que propicien la ocupación y prosperidad de sus habitantes;

(REFORMADO, 13 DE JUNIO DE 2022)
h) Celebrar convenios con la federación para la administración y custodia de zonas federales;

(REFORMADO, 13 DE JUNIO DE 2022)
i) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, cuando éstos afecten su ámbito territorial, y

(ADICIONADO, P.O. 13 DE JUNIO DE 2022)
j) Formular, aprobar, implementar y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de Gobierno Digital, conforme a los lineamientos técnicos establecidos en la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Nayarit, su Reglamento y en aquellas disposiciones jurídicas de la materia.

III.- En materia administrativa, económica y social:

(REFORMADO, 15 DE ABRIL DE 2009)
a) Crear las dependencias administrativas centralizadas y constituir entidades paraestatales;

b) Nombrar, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario, Tesorero y titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, prefiriendo en igualdad de circunstancias a los habitantes del municipio;

c) Aprobar la jubilación o pensión de sus trabajadores en los términos de la ley de la materia;

d) Analizar y aprobar, en su caso, los convenios cuya celebración promueva el Presidente Municipal, y establecer lineamientos que impulsen la coordinación con los demás niveles de gobierno, en los siguientes aspectos:

1.- Sistemas de planeación del desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes;

2.- Promoción e implantación de programas de vivienda y desarrollo urbano para regular el crecimiento de los centros de población;

3.- Ejecución de programas de regulación de tenencia del suelo urbano y proyecciones de su equipamiento;

4.- Cuidado de los recursos naturales y turísticos de su circunscripción; control de la contaminación y preservación ecológica;

5.- Adopción de medidas que impulsen la ejecución de programas de abasto;

6.- Proyectos de construcción de obras en el municipio, a fin de coadyuvar en su ejecución y conservación;

7.- Aquellos asuntos que se deriven de la coordinación institucional con los gobiernos estatal y federal;

(REFORMADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
8.- Establecer el sistema municipal de protección civil, integrándose los comités municipales, quienes para el ejercicio de sus acciones deberán coordinarse con el Consejo Estatal de Protección Civil, y

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
9.- Autorizar la celebración de los convenios con la Secretaría Federal para el otorgamiento de la Deuda Estatal Garantizada.

e) Los municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios del estado con otros de una entidad diferente, deberán contar con la aprobación de la Legislatura del estado;

f) Determinar la responsabilidad imputable a las autoridades municipales o concesionarios que correspondan, por la deficiencia, ineficiencia o irregularidad en la prestación de los servicios públicos municipales;

(REFORMADO, P.O. 4 DE OCTUBRE DE 2013)
g) Integrar la Comisión Municipal de Derechos Humanos, garantizando su funcionamiento de acuerdo con la capacidad económica y presupuestaria del municipio;

h) Integrar y designar las comisiones ordinarias y especiales del Ayuntamiento para analizar y proponer las soluciones en el ejercicio del gobierno municipal;

(REFORMADO, 15 DE ABRIL DE 2009)
i) Aprobar anualmente al cierre de cada ejercicio fiscal los estados financieros que comprenderán el estado de origen y aplicación, el balance general y el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos correspondientes. En el año de cambio del gobierno municipal, dichos documentos serán aprobados parcialmente al mes de agosto; el acta correspondiente formará parte del acta de entrega recepción que deberá entregarse al Ayuntamiento entrante, de conformidad con lo establecido en las bases para la entrega-recepción de las administraciones municipales. Asimismo, conocer y evaluar las necesidades y la capacidad de endeudamiento de la administración municipal, llevando un registro pormenorizado de la deuda pública contratada;

j) Acordar y efectuar programas de capacitación destinados a los servidores públicos y recomendar, al término de la gestión constitucional, a quienes se hayan destacado en su desempeño;

k) Vigilar e inspeccionar el funcionamiento de las dependencias municipales, dictando las medidas que se requieran para proveer a su buena administración;

l) Aprobar los estados financieros que comprenderán la balanza de su comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos correspondientes al último año de su gestión, y entregarlos al concluir sus funciones al Ayuntamiento entrante, de conformidad con lo establecido en las bases para la entrega-recepción de las administraciones municipales; conocer y evaluar las necesidades y la capacidad de endeudamiento de la administración municipal, llevando un registro pormenorizado de la deuda pública contratada;

m) En los términos de ley, autorizar la creación, ampliación y transferencia de las partidas del Presupuesto de Egresos;

n) Publicar mensualmente, en las oficinas del despacho administrativo donde funciona el Ayuntamiento, y en los lugares públicos del municipio, el estado de origen y aplicación de fondos;

(REFORMADO, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
o) Vigilar, por medio de las comisiones competentes, que quienes manejan valores municipales lo hagan conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público;

p) Aceptar las donaciones o legados a favor del municipio;

q) Solicitar a las autoridades competentes la expropiación de bienes por causa de utilidad pública;

r) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

s) Contratar, otorgar o revocar concesiones para la prestación de servicios públicos de su competencia, con las excepciones, formalidades y disposiciones que establece esta ley;

t) Municipalizar, mediante el procedimiento, respectivo los servicios públicos que estén a cargo de particulares, cuando sean de competencia municipal;

u) Establecer las bases reglamentarias para la participación, colaboración y cooperación de los habitantes y vecinos en la prestación, construcción y conservación de los servicios y obras públicas municipales;

v) Otorgar reconocimiento público al mérito de personas físicas o morales por su actuación y aportaciones en beneficio de la comunidad municipal;

w) Proporcionar a los poderes constitucionales del estado los informes y documentos que sean solicitados sobre cualquier asunto de competencia del Ayuntamiento. El incumplimiento de esta disposición será causa de responsabilidad con base en la ley;

x) Determinar las sanciones por infracciones o faltas a los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas en los términos de ley, respetando las garantías de audiencia y defensa del infractor;

y) Convocar a elecciones de las autoridades y organismos auxiliares del Ayuntamiento, estableciendo bases y requisitos que permitan la participación libre, democrática y sujeta a la ley, expidiendo los nombramientos que acrediten a las autoridades y organismos auxiliares que fueren electos;

z) Sujetar a los trabajadores al régimen de seguridad social establecido en el estado y celebrar el contrato colectivo de trabajo en el orden municipal;

aa) Dictar las medidas administrativas procedentes para vigilar y preservar el patrimonio cultural y financiero del municipio;

bb) Promover, de conformidad a la capacidad presupuestal del municipio, la adquisición de los inmuebles circundantes a sus centros de población, a efecto de integrar un área de reserva urbana destinada a la expansión y desarrollo de éstos. Lo anterior sin perjuicio de solicitar la expropiación de estos inmuebles, para cuyo efecto las circunstancias anteriores serán consideradas de utilidad pública, estándose a lo dispuesto a las leyes de la materia; y

cc) En general, promover en la esfera administrativa, lo necesario para el mejor desempeño de las funciones colegiadas del Ayuntamiento que le señalan ésta u otras leyes y reglamentos; y las demás que le confiera la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación federal, la Constitución Política del Estado, las leyes que de ésta emanen y sus reglamentos, para el cumplimiento de sus funciones.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
dd) Enviar trimestralmente a la Secretaría de Administración la información que le solicite para efectos de la evaluación periódica correspondiente, respecto de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria, en materia de Deuda Estatal Garantizada;

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
ee) Celebrar convenio con las entidades que se ubiquen en un nivel de endeudamiento elevado, para establecer obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria; asimismo realizar el seguimiento a dichas obligaciones, con una periodicidad trimestral, remitirlo en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y publicarlo a través de las páginas oficiales de internet, y

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
ff) Publicar, presentar y entregar su información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

**ARTÍCULO 62.-** Son prohibiciones de los Ayuntamientos:

I.- Enajenar, gravar, arrendar, donar o desincorporar, dar el uso, goce o disfrute de los bienes del patrimonio municipal, sin el acuerdo de la mayoría que establece esta ley;

II.- Imponer contribuciones que no estén establecidas en la ley de ingresos municipales o decretadas por la Legislatura;

III.- Cobrar los impuestos municipales mediante iguala;

IV.- Retener o invertir, para fines distintos, la cooperación que en numerario o en especie presten los particulares para la realización de obras de utilidad pública;

V.- Participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción, autorizar contratos o adjudicar bienes o derechos de la administración municipal a los miembros del

Ayuntamiento o a los servidores públicos de confianza, a sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta o colateral, hasta el cuarto grado, por afinidad civil;

VI.- Fijar sueldos a los empleados y funcionarios municipales en base a porcentaje sobre los ingresos;

VII.- Contratar la realización de obras públicas con los particulares si en igualdad de circunstancias, las dependencias estatales o municipales pueden realizarlas; aún cuando el costo de las mismas se cubra con recursos municipales, en lo que estará a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado;

(REFORMADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
VIII.- Celebrar sesiones o ejecutar actos, cualquiera que sea su carácter, fuera de las formalidades y procedimientos establecidos en esta ley**;**

(REFORMADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
IX.- Ejecutar planes y programas distintos a los aprobados, y

(ADICIONADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
X.- Contraer, directa o indirectamente, financiamientos u obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional**.**

## Capítulo II
## Facultades, deberes e impedimentos del Presidente Municipal

**ARTÍCULO 63.-** Se confiere la representación política y dirección administrativa, así como la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento, a un ciudadano que se denominará Presidente Municipal.

**ARTÍCULO 64.-** Son facultades del Presidente Municipal:

I.- Convocar, presidir, y dirigir las sesiones del Ayuntamiento tomando parte en las deliberaciones con voz y voto;

II.- Designar y remover a los servidores públicos contemplados en el Presupuesto de Egresos;

III.- Recibir la protesta de los servidores públicos municipales que ante él deban rendirla;

IV.- Concurrir a las reuniones estatales o regionales de Presidentes Municipales que fueren convocadas por el Ejecutivo del Estado o la Legislatura, a efecto de plantear la problemática, soluciones y programas de trabajo respecto de sus

municipios, así como en la participación de la ejecución de los sistemas de planeación democrática;

V.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la particular del estado, las leyes que de ella emanan, la presente ley y otras leyes, reglamentos y disposiciones de los órdenes federal, estatal y municipal;

VI.- Conducir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes de la federación, del Gobierno del Estado y con otros Ayuntamientos;

VII.- Imponer a los servidores públicos municipales, las correcciones disciplinarias que fijan las leyes y reglamentos, con motivo de las faltas y responsabilidades administrativas en que incurran en el desempeño de sus funciones;

VIII.- Cuidar el correcto desempeño de las funciones encomendadas a la policía preventiva municipal en los términos del reglamento correspondiente;

IX.- Celebrar a nombre del municipio, en ejercicio de las facultades que la ley le confiera o en ejecución de los acuerdos de los Ayuntamientos, los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, dando cuenta al Ayuntamiento, en su caso, del resultado de las gestiones;

(REFORMADA, 15 DE ABRIL DE 2009)
X.- Conceder licencias por causa justificada, con goce de sueldo, a los servidores públicos hasta por un término de 15 días; las que excedan de ese tiempo solo el Ayuntamiento por mayoría simple, podrá autorizarlas;

(REFORMADA, 15 DE ABRIL DE 2009)
XI.- Solicitar licencias en los términos y con las condiciones establecidas en la presente ley;

XII.- Promover la conciliación y buscar la concertación en la solución de conflictos vecinales y jurisdiccionales con base en la búsqueda de la armonía de la vida comunitaria;

XIII.- Vigilar y preservar el patrimonio cultural e histórico del municipio;

XIV.- Practicar visitas a las delegaciones y juzgados auxiliares para atender sus necesidades, a efecto de concertar y resolver los obstáculos que se opongan al desarrollo municipal;

XV.- Promover el establecimiento de hogares y guarderías infantiles; parques e instalaciones deportivas; centros de recreación formativa para menores de edad;

centros de asistencia infantil, casas de cuna y establecimientos para menores huérfanos, abandonados, maltratados o de padres indigentes;

XVI.- Coadyuvar con la autoridad judicial para hacer efectivas sus resoluciones; aprehender a los delincuentes en flagrante delito y ordenar bajo su más estricta responsabilidad, en casos urgentes, cuando no exista en el lugar ninguna autoridad judicial y se trate de delitos que se persigan de oficio, la detención de un indiciado, poniéndolos en ambos casos, y sin demora, a disposición de la autoridad judicial competente;

XVII.- Amonestar e impedir a los extranjeros que se inmiscuyan en asuntos políticos y hacer del conocimiento de la Secretaría de Gobernación los actos de éstos;

XVIII.- Declarar administrativamente la nulidad, caducidad o rescisión de contratos, permisos o licencias y concesiones administrativas; así como hacer efectivo el derecho de reversión de los terrenos municipales, cuando los adquirientes incumplan la obligación de construir dentro del plazo y por el valor indicados en el título municipal;

XIX.- Dictar acuerdos administrativos para prevenir y combatir, en auxilio y coordinación de las autoridades competentes, el alcoholismo, la prostitución y la adicción a los estupefacientes, así como toda actividad que implique una conducta antisocial;

(REFORMADA, P.O. 13 DE JUNIO DE 2022)
XX.- Promover el establecimiento de sistemas y programas de asistencia social, campañas de salud, alfabetización y regularización del estado civil de las personas;

(REFORMADA (ADICIONADA), P.O. 13 DE JUNIO DE 2022)
XXI.- Desarrollar y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de Gobierno Digital, impulsando el uso estratégico de las tecnologías de la información en trámites y servicios que se otorgan por parte del Ayuntamiento, conforme a lo establecido en la Ley de Gobierno Digital para el Estado de Nayarit, su Reglamento y conforme a las disposiciones jurídicas de la materia, y

(ADICIONADA [ANTES FRACCIÓN XXI] P.O. 13 DE JUNIO DE 2022)
XXII.- Las demás que establezcan la Constitución Federal y la particular del Estado, así como las leyes y reglamentos que le deleguen facultades.

**ARTÍCULO 65.-** Son deberes del Presidente Municipal:

I.- Residir en la cabecera municipal durante el ejercicio de su periodo constitucional;

II.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales y estatales que le confieran competencia;

III.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, el Bando de Policía y Buen Gobierno y demás ordenamientos del municipio y las resoluciones del Ayuntamiento que estén apegadas a derecho;

IV.- Formar el catastro y padrón municipal, cuidando que estén inscritos todos los vecinos, con su nombre, edad, estado civil, nacionalidad, residencia, domicilio, propiedades, profesión, actividad productiva o trabajo de que subsistan, y si son jefes de familia, en cuyo caso se asentará el número y sexo de las personas que la formen;

(REFORMADA, P.O. 4 DE ABRIL DE 2022)
V.- Proponer al Ayuntamiento en la primera sesión de Cabildo, los nombramientos del Secretario, Tesorero, Contralor y demás titulares de la administración municipal. La propuesta que presente la o el Presidente Municipal será sometida a la aprobación del Cabildo; de no acordarse procedente, la o el Presidente Municipal presentará en la misma sesión una terna de aspirantes para cada puesto, de entre los cuales el Cabildo hará la designación respectiva; si dicho cuerpo colegiado no acordare favorablemente o negare, en su caso, la propuesta de aspirantes, la o el Presidente Municipal expedirá inmediatamente a favor de cualquiera de las o los aspirantes de la terna propuesta para cada cargo. Para lo anterior, deberá observarse el principio de paridad de género;

VI.- Proponer al Ayuntamiento, en su caso, la remoción o sustitución del Secretario, Tesorero y demás titulares de las dependencias administrativas del municipio;

VII.- Promulgar las normas de carácter general y reglamentos aprobados por el Ayuntamiento y publicarlos en la Gaceta Municipal y en Bandos Municipales o en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado;

VIII.- Rendir mensualmente un informe al Ayuntamiento sobre el estado que guarda la administración municipal en sus aspectos más relevantes;

(REFORMADA, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2012)
IX.- Informar por escrito dentro de los primeros diez días del mes de noviembre de cada año, al Ayuntamiento, del estado que guarda la administración pública municipal en todos sus aspectos y de las labores realizadas durante el año, con la

salvedad que para el último año de ejercicio constitucional, el informe se presentará en los primeros diez días del mes de septiembre.

Dicho informe se publicará en la Gaceta Municipal;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
X.- Manejar los recursos financieros que integran la hacienda pública municipal y los recursos provenientes de convenios de coordinación que celebre con el estado y la federación por conducto de la Tesorería Municipal, verificando a través de la Contraloría Municipal que los egresos municipales se ajusten al presupuesto de egresos municipal y demás legislación aplicable;

XI.- Vigilar la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal, cuidando que la inversión de los fondos se haga con estricto apego al presupuesto y a las leyes correspondientes;

XII.- Ordenar la publicación mensual de los estados financieros en la forma que determine el Ayuntamiento;

XIII.- Prestar a las autoridades judiciales el auxilio de policía que soliciten para la ejecución de sus mandatos;

XIV.- Visitar cada poblado del municipio por lo menos dos veces al año en compañía de los demás miembros del Ayuntamiento y de los servidores públicos que estime conveniente con el objeto de conocer sus necesidades y dictar las medidas de solución que procedan;

XV.- Contestar y atender sin demora los informes y recomendaciones que dicten las comisiones Estatal y Municipal de Derechos Humanos, haciendo que los servidores públicos municipales procedan en los mismos términos cuando fueren requeridos por dichos organismos;

XVI.- Intervenir en la forma y términos señalados en la legislación civil, en relación a los actos del estado civil de las personas;

XVII.- Integrar, coordinar y supervisar el sistema municipal de protección civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de desastre, para lo cual deberá coordinarse con las autoridades de los gobiernos estatal y federal y concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes para el logro del mismo objetivo, además de ejecutar las determinaciones que sobre esta materia dictamine el Ayuntamiento; y

XVIII.- Todas las demás que deriven de los acuerdos del Ayuntamiento, cuando legalmente procedan.

**ARTÍCULO 66.-** Para hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento y sus propias resoluciones, los presidentes municipales podrán hacer uso de los siguientes medios de apremio:

I.- Apercibimiento;

(REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2016)
II.- Multa de cinco hasta 10 días de la Unidad de Medida y Actualización diaria;

III.- Arresto hasta por treinta y seis horas en los términos señalados por la Constitución Federal; y

IV.- El empleo de la fuerza pública.

**ARTÍCULO 67.-** Los presidentes municipales están impedidos legalmente para:

I.- Distraer los fondos y bienes municipales de los fines a los que están destinados;

II.- Intervenir en las materias reservadas a las autoridades federales, estatales o de otros municipios;

III.- Imponer contribución o sanción alguna que no este señalada en la Ley de Ingresos y otras disposiciones legales;

IV.- Cobrar personalmente, o por interpósita persona, multa o arbitrio alguno, consentir o autorizar para que oficinas distintas de la Tesorería Municipal conserven o retengan fondos municipales;

V.- Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes muebles o inmuebles o en cualquier otro asunto de carácter civil, ni decretar sanciones o penas de carácter penal;

VI.- Utilizar su autoridad o influencia oficial para hacer que los votos en las elecciones recaigan en determinado candidato o partido político, o distraer recursos del erario municipal para el financiamiento de campañas electorales;

(REFORMADA, 15 DE ABRIL DE 2009)
VII.- Ausentarse del municipio sin cumplir las formalidades señaladas en la presente ley**;**

VIII.- Utilizar a los empleados adscritos al Ayuntamiento o a los integrantes de los cuerpos de seguridad publica para fines particulares;

IX.- Residir, durante su gestión, fuera de la cabecera municipal;

X.- Desempeñar o conducirse en agravio a la investidura popular del cargo o asumir conductas que afecten la moral y el orden publico; y

XI.- Dejar de observar el estricto cumplimiento de las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos que establezcan las leyes y el propio Ayuntamiento para acreditar la economía, eficiencia, imparcialidad y honradez que en las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y en la contratación de obras públicas, aseguren las mejores condiciones para el municipio.

**ARTÍCULO 68.-** Para el cumplimiento de sus funciones, el Presidente Municipal podrá, en cualquier tiempo, auxiliarse de los demás integrantes del Ayuntamiento, formando comisiones ordinarias o transitorias.

**ARTÍCULO 69.-** El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuera parte, en los siguientes casos:

I.- Cuando el Síndico esté impedido legalmente para ello; y

II.- Cuando el Síndico se niegue a asumirlo. En este caso deberá obtener la autorización del Ayuntamiento.

## Capítulo III
## Facultades y deberes de los regidores

**ARTÍCULO 70.-** Son facultades de los regidores:

I.- Analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en las sesiones;

II.- Proponer al Ayuntamiento iniciativas de reglamento y proyectos de iniciativas de ley en asuntos municipales para que, de aceptarse, sean presentadas al Congreso del Estado;

III.- Intervenir en el registro, vigilancia y gestión de los asuntos que correspondan a la hacienda municipal;

IV.- Solicitar y obtener del tesorero municipal, por conducto de la comisión correspondiente, la información relativa a la hacienda pública municipal, al

ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal y demás documentación de la gestión municipal, necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

V.- Vigilar el ramo de la administración municipal que le sea encomendado por el Ayuntamiento, y solicitar informes a los diversos titulares de la administración municipal. Para el cumplimiento de lo anterior los titulares de la administración están obligados a proporcionar todos los datos e informes que se les pidieren en un termino no mayor de quince días;

VI.- Denunciar en las sesiones del Ayuntamiento las irregularidades en que incurran los miembros del mismo o los servidores públicos municipales en su caso, pudiendo hacerlo del conocimiento del Congreso si no es atendida su denuncia o inconformidad;

VII.- Convocar, por el acuerdo de la mayoría calificada del Ayuntamiento, a las sesiones que se requieran cuando no lo haga o se niegue a hacerlo el Presidente Municipal, comunicando de este hecho al Congreso del Estado para los efectos que correspondan;

VIII.- Promover la participación ciudadana en apoyo de los programas que formule y apruebe el Ayuntamiento;

IX.- Acompañar a los demás miembros del Ayuntamiento en sus visitas a los diferentes poblados del municipio; y

X.- Proponer la remoción del Secretario, Tesorero y los demás titulares de las dependencias y entidades de la administración municipal.

**ARTÍCULO 71.-** Son deberes de los regidores:

I.- Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Ayuntamiento, así como a todos aquellos actos cívicos y oficiales a que sean citados o convocados por el Presidente Municipal;

II.- Formar parte de las comisiones ordinarias y especiales, de carácter permanente o transitorias conferidas por el Ayuntamiento y aquellas que designe en forma concreta el Presidente Municipal, dando cuenta en las sesiones del Ayuntamiento de los resultados de sus comisiones;

III.- Informar al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que notare en los diferentes ramos de la administración municipal y proponer las medidas convenientes para enmendarlas;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

IV.- Suplir al Presidente Municipal en los términos de la presente ley;

(REFORMADA, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020)
V.- Sujetarse a los acuerdos que dicte el Ayuntamiento y vigilar que se cumplan con base a la ley;

(ADICIONADA, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020)
VI.- Presentar por escrito al Ayuntamiento, un informe anual correspondiente al desempeño de las actividades relativas a su encargo, podrán hacerlo de manera pública ante los habitantes de su demarcación territorial y deberá publicarse en la Gaceta Municipal. El informe deberá ser presentado dentro de los quince días, posterior al del Presidente Municipal; salvo en el último año de ejercicio constitucional, en el que el informe deberá presentarse dentro de los cinco días posteriores, y

(REUBICADA [ANTES FRACCIÓN VI], P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020)
VII.- Las demás que les impongan la Constitución Federal, la particular del Estado y las demás leyes y los reglamentos competentes.

## Capítulo IV
## Facultades y deberes del Síndico

**ARTÍCULO 72.-** Son facultades del Síndico:

I.- Participar y vigilar la gestión de los asuntos que correspondan a la hacienda municipal;

(REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2004)
II.- Vigilar la aplicación del presupuesto, en los términos de las disposiciones municipales correspondientes;

III.- Supervisar que las multas que impongan las autoridades municipales o cualquier otro ingreso sea enterado a la tesorería municipal, previo certificado de ingresos;

(REFORMADA, P.O. 16 DE JUNIO DE 2004)
IV.- Vigilar que se presente a Congreso del Estado, en tiempo y forma, la cuenta pública municipal y los Avances de Gestión Financiera;

V.- Vigilar que se ordene la publicación de los estados financieros mensualmente, previo conocimiento del Ayuntamiento;

VI.- Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la Tesorería Municipal e informar de los resultados al Ayuntamiento;

VII.- Asistir como observador a los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para que se adjudiquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones prevenidos por las leyes respectivas;

VIII.- Requerir a los servidores y empleados municipales a que cumplan con la declaración y manifestación de sus bienes patrimoniales conforme a la ley, y coordinarse con las entidades publicas del estado para el control y seguimiento de esta obligación; y

IX.- Las demás que le conceda la Constitución Federal, la particular del estado y las leyes y reglamentos competentes.

**ARTÍCULO 73.-** El Síndico tendrá los siguientes deberes:

I.- Representar legalmente al Ayuntamiento en los litigios o controversias en que éste fuere parte, haciéndolo por sí y nunca por interpósita persona;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
II.- Legalizar con su firma salvo excusa fundada y motivada, junto con la del Presidente Municipal y la del Secretario, los contratos y convenios que celebre y autorice el Ayuntamiento, responsabilizándose de que los documentos se apeguen a la ley y a las bases señaladas por el Ayuntamiento; los documentos que carezcan de alguna de estas firmas serán nulos, por lo tanto no se les podrá dar ningún trámite legal ni financiero.

III.- Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto;

IV.- Presidir las comisiones para las cuales sea previamente designado y asociarse a las demás comisiones cuando se trate de dictámenes o resoluciones cuyas causas y efectos correspondan a los intereses generales del municipio;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
V.- Formular y actualizar el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en un libro especial que estará bajo su custodia, especificando sus valores, características de identificación, su uso y destino. Dicho inventario se verificará cada vez que lo juzgue conveniente el propio Síndico, el Presidente Municipal, cuando lo soliciten las dos terceras partes de los integrantes del cabildo o cuando menos en los últimos 20 días del mes de agosto de cada año;

VI.- Regularizar y custodiar la propiedad de los bienes municipales;

VII.- Inscribir los bienes municipales en el Registro Público de la Propiedad;

VIII.- Intervenir en los procedimientos de expropiación que solicite el Ayuntamiento;

(REFORMADA, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020)
IX.- Vigilar que se formule y actualice el registro de todas las enajenaciones que realice el Ayuntamiento;

(ADICIONADA, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020)
X.- Presentar por escrito al Ayuntamiento, un informe anual correspondiente al desempeño de las actividades relativas a su encargo, podrá hacerlo de manera pública ante la ciudadanía y deberá publicarse en la Gaceta Municipal. El informe deberá ser presentado dentro de los quince días, posterior al del Presidente Municipal; salvo en el último año de ejercicio constitucional, en el que el informe deberá presentarse dentro de los cinco días posteriores, y

(REUBICADA [ANTES FRACCIÓN XI] P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020)
XI.- Las demás que le imponga la Constitución Federal, la particular del Estado y las leyes y reglamentos competentes.

(ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2004)
Cuando el Síndico Municipal sin causa justificada, omita dar cumplimiento a alguna de las obligaciones a las que se refieren las fracciones I y II de este artículo, el Ayuntamiento previa valoración del caso en particular y mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada, podrá autorizar que dichas obligaciones sean realizadas por algún otro de sus miembros.

**ARTÍCULO 74.-** El Síndico no puede desistirse, transigir, comprometerse en arbitrios ni hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en cada caso le otorgue el Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 75.-** Los integrantes del Ayuntamiento no podrán ser reconvenidos por las opiniones que manifestaren en el desempeño de su cargo; disfrutaran de los emolumentos que acuerde al Ayuntamiento y contaran con los apoyos que les correspondan conforme al reglamento correspondiente para realizar las gestorías de auxilio a los habitantes del municipio.

## Capítulo V
## De las comisiones del Ayuntamiento

**ARTÍCULO 76.-** El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, aprobará la integración de las comisiones, las cuales tendrán por objeto el estudio, dictamen

y propuestas de solución a los asuntos de las distintas ramas de la administración municipal.

**ARTÍCULO 77.-** Las comisiones se integrarán de manera colegiada, por el número de miembros que establezca el reglamento o el acuerdo de Ayuntamiento, procurando que reflejen pluralidad y proporcionalidad; en cada comisión habrá un Presidente y un Secretario, asimismo, el Ayuntamiento podrá acordar la designación de comisionados para la atención de los asuntos de competencia municipal.

Las comisiones se integrarán de manera plural y proporcional, atendiendo a la conformación del Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 78.-** Sólo por causas graves, determinadas por mayoría calificada del Ayuntamiento, podrá dispensarse o removerse del cargo a quien integre alguna comisión, haciéndose un nuevo nombramiento.

**ARTÍCULO 79.-** El Ayuntamiento establecerá, cuando menos, las siguientes comisiones ordinarias:

I.- De Gobernación;

II.- De Hacienda y Cuenta Pública;

III.- De Obras Públicas;

IV.- De Servicios Públicos;

V.- De Seguridad Pública y Tránsito;

VI.- De Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica;

VII.- De Salud Pública y Seguridad Social;

VIII.- De Educación y Recreación;

IX.- De Cultura y Deporte;

X.- De Desarrollo Económico;

(REFORMADA, P.O. 7 DE MAYO DE 2021)
XI.- De Asuntos Constitucionales y Reglamentos;

(REFORMADA, 7 DE MAYO DE 2021)

XII.- De Transparencia Gubernamental y Protección de Datos Personales;

(REFORMADA, 7 DE MAYO DE 2021)
XIII.- De Igualdad Género y Familia;

(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2023)
XIV.- De Niñez y Juventud;

(REFORMADA [ADICIONADA], P.O. 18 DE MAYO DE 2023)
XV.- De Protección a la Fauna, y

(ADICIONADA [ANTES FRACCIÓN XV] P.O. 18 DE MAYO DE 2023)
XVI.- Las demás que determine el Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 80.-** Las comisiones especiales serán aquellas que se integren transitoria o permanentemente para atender los asuntos protocolarios, de investigación, consulta o representación en las asociaciones regionales con otros municipios para los fines a que alude la presente ley.

**ARTÍCULO 81.-** El Presidente Municipal, regidores y Síndico de los Ayuntamientos tienen el deber de formar parte de las comisiones que se les asigne, salvo en los casos previstos por la ley, y se desempeñarán en apego a las siguientes disposiciones:

I.- Se integrarán por regla general, no limitativa, por tres miembros, quienes fungirán como Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente. En ninguna circunstancia el número de sus integrantes recaerá en número par;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
II.- Preferentemente, los miembros del Ayuntamiento formarán parte de hasta tres comisiones, con independencia del cargo que en ellas ocupen. De ser necesaria su participación en un mayor número de comisiones se procurará que sea de manera equilibrada entre todos los integrantes del Ayuntamiento a fin de garantizar el trabajo efectivo de las mismas.

III.- La competencia de las comisiones se derivará de su propia denominación, y en todo caso, de las que se les otorguen en el Reglamento de Gobierno Interior del propio Ayuntamiento pero sus miembros carecerán de facultades ejecutivas, conservando las de investigación, vigilancia y control que se les encomienden;

IV.- Funcionarán de manera conjunta cuando proceda y sesionarán de manera colegiada; sus propuestas las adoptarán por mayoría de votos, y quien se oponga a los criterios de su comisión lo hará valer ante el Cabildo; podrán sesionar válidamente con la mitad más uno de sus miembros, y en caso de que se integre

por tres miembros sus determinaciones serán válidas con el acuerdo de dos de sus miembros; y

(REFORMADA, P.O. 8 DE ABRIL DE 2019)
V.- Deberán sesionar en forma pública y se deberá llevar registro audiovisual de las mismas, salvo en las materias previstas en la fracción III del artículo 50 de la presente Ley, y podrán celebrar reuniones de trabajo para sustentar sus criterios de dictamen.

**ARTÍCULO 82.-** Cuando, por algún motivo grave, faltare uno o más miembros de alguna comisión, se procederá inmediatamente al nombramiento de los que deban sustituirlos mientras dure la causa que hubiere motivado la separación, y al efecto, el Ayuntamiento se reunirá para hacer los nombramientos que correspondan.

Si uno o más integrantes de alguna comisión tuvieren interés personal o estuvieren impedidos legalmente en asuntos de su competencia, se dará cuenta al Ayuntamiento para que éste proceda a su sustitución, sólo para ese efecto.

(ADICIONADO, P.O. 16 DE ABRIL DE 2021)
**ARTÍCULO 82 Bis.-** Las comisiones, por conducto de su Presidente, podrán solicitar a las dependencias y entidades del Ayuntamiento, todos los datos y documentos que estimen convenientes para el despacho de los asuntos de su competencia, siempre y cuando se trate de información relativa a la propuesta por dictaminar y se garantice su adecuado tratamiento de conformidad con las normas en materia de transparencia y protección de datos personales.

En caso de negativa o demora para proporcionar la información a que refiere el párrafo anterior, se comunicará al Presidente Municipal a fin de que por su conducto se ordene lo conducente. En caso de continuar la negativa, se dará vista al órgano interno de control.

(ADICIONADO, P.O. 16 DE ABRIL DE 2021)
**ARTÍCULO 82 Ter.-** Las comisiones podrán también, para ilustrar su opinión en el despacho de los asuntos que se les encomienden, solicitar se autorice la comparecencia ante ellas de los titulares de las dependencias y entidades municipales. Podrán, asimismo, invitar a dichos funcionarios municipales para obtener mayor información y sustento en sus análisis, si fuere el caso.

(ADICIONADO, P.O. 16 DE ABRIL DE 2021)
**ARTÍCULO 82 Quáter.-** Para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, las comisiones podrán emitir acuerdos de trámite respecto de cuestiones que no requieran aprobación del Ayuntamiento así como presidir y organizar foros u otras actividades de consulta, de conformidad con los programas que al efecto emitan.

# TÍTULO SEXTO

(REFORMADO, 15 DE ABRIL DE 2009)

## Capítulo Único

## Prevenciones para los Casos de Ausencias Derivadas de Comisiones, Licencias, Faltas y Suplencias de los Integrantes del Ayuntamiento

### SECCIÓN PRIMERA
### De las Comisiones

(REFORMADO, 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 83.-** Para los efectos de esta ley se entenderá por comisión, las actividades oficiales a desarrollarse fuera del territorio del municipio por parte de los miembros del Ayuntamiento para el cumplimiento de funciones propias de su encargo. Consecuentemente, cuando éstas tengan lugar no procede que se llame al suplente.

Las comisiones al interior del Estado se sujetarán a lo dispuesto en la presente ley, salvo que el Ayuntamiento resuelva en otro sentido para tales efectos.

De toda comisión deberá rendirse un informe de sus resultados.

(REFORMADO, 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 84.-** Los presidentes municipales podrán ausentarse del territorio del Estado debido a comisiones, observando las siguientes disposiciones:

I.- Si el tiempo requerido para la comisión no excede de cinco días naturales, el Presidente Municipal lo comunicará por escrito al Ayuntamiento; el aviso se dará por conducto del secretario del ayuntamiento previamente a su realización.

II.- Si el tiempo requerido para la comisión es mayor de cinco días naturales sin exceder de diez, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta; y

III.- Cuando el tiempo requerido para la comisión sea mayor de diez días naturales, se requerirá de la autorización del Ayuntamiento aprobada por mayoría calificada.

En todos los supuestos a que se refiere este artículo, el Secretario del Ayuntamiento resolverá los asuntos de mero trámite y aquellos que no admitan demora, de acuerdo con las instrucciones que reciba del Presidente Municipal.

(REFORMADO, 15 DE ABRIL DE 2009)

**ARTÍCULO 85.-** Los demás miembros del Ayuntamiento podrán ausentarse del territorio del Estado en atención a comisiones, de conformidad a lo siguiente:

I.- Si el tiempo requerido para la comisión no excede los cinco días, deberán ser autorizada directamente por el Presidente Municipal:

II.- Cuando el tiempo requerido para la comisión exceda los cinco días, éstas deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento.

En todo caso, para el otorgamiento de comisiones deberá cuidarse no afectar el quórum requerido para que sesione el Ayuntamiento.

## SECCIÓN SEGUNDA
## De las Licencias

(REFORMADO, 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 86.-** Para efectos de esta ley se entenderá por licencia, la autorización a cualquier miembro del Ayuntamiento para separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones.

La solicitud de licencia deberá presentarse ante la Secretaría del Ayuntamiento o en su caso ante la Secretaría General del Congreso.

(REFORMADO, P.O. 4 DE JUNIO DE 2011)
**ARTÍCULO 87.-** Para el otorgamiento de licencias o reincorporación de los miembros de los Ayuntamientos se estará a las siguientes disposiciones:

I.- Cuando la licencia solicitada no excedan de veinte días naturales, se requerirá para su autorización la aprobación del Ayuntamiento por mayoría simple.

(REFORMADA, P.O. 4 DE JUNIO DE 2011)
II.- Cuando la licencia solicitada sea mayor a veinte días naturales se requerirá para su autorización la aprobación del Ayuntamiento por mayoría absoluta, y

(REFORMADA, P.O. 4 DE JUNIO DE 2011)
III.- Para efectos de la reincorporación a sus funciones, el interesado deberá presentar solicitud por escrito ante el ayuntamiento correspondiente, quien dictaminará lo conducente.

(DEROGADO PARRAFO SEGUNDO, P.O. 4 DE JUNIO DE 2011)

(REFORMADO, P.O. 4 DE JUNIO DE 2011)

No se otorgarán licencias cuya duración exceda de un año; o que en su conjunto computen una duración equivalente al mismo término; y ninguna se concederá con goce de sueldo.

(REFORMADO, P.O. 4 DE JUNIO DE 2011)
**ARTÍCULO 88.-** Cuando el Ayuntamiento por causas injustificadas se negara a resolver sobre las solicitudes de licencias o reincorporaciones; el Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su caso, conocerá y previa valoración, resolverá lo conducente.

(ADICIONADO, P.O. 4 DE JUNIO DE 2011)
El órgano correspondiente deberá dar respuesta a la solicitud dentro de un término que no exceda de cinco días naturales contados a partir del siguiente a la presentación de la misma; en caso contrario se tendrá por procedente

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 4 DE JUNIO DE 2011)
**ARTÍCULO 89.-** En todos los supuestos que prevé esta sección deberá llamarse al suplente respectivo o al que siga en la lista, a efecto de que rinda la protesta de ley ante el cabildo correspondiente.

En caso de que algún miembro del Ayuntamiento no cuente con suplente o éste no asuma las funciones, se procederá conforme a lo establecido en esta ley.

## SECCIÓN TERCERA
## De las Faltas Absolutas

(REFORMADO, 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 90.-** Para efectos de esta ley se considerarán faltas absolutas, aquellas que encuadren en los supuestos normativos siguientes:

I.- El fallecimiento del integrante del Ayuntamiento;

II.- Cuando no asista sin causa debidamente justificada a cuatro sesiones consecutivas o seis discontinuas dentro de un periodo de seis meses contados a partir de la primer inasistencia; y

III.- La renuncia debidamente valorada y aprobada por el Ayuntamiento respectivo.

(ADICIONADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 90 A.-** Son causas de renuncia a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores:

I.- Desempeñar otro cargo o empleo público en los términos de esta ley;

II.- El resultar electo a algún cargo de elección popular del Estado o de la Federación;

III.- Estar físicamente impedido o padecer enfermedad que no permita el cumplimiento directo y personal del cargo; y;

IV.- No residir en el municipio de que se trate.

(ADICIONADO, P.O.15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 90 B.-** Las inasistencias de los miembros del Ayuntamiento a las sesiones o al cumplimiento de sus funciones serán justificadas en los siguientes supuestos:

I.- Estar enfermo o impedido físicamente por un periodo no mayor a sesenta días naturales, acreditándose dicha circunstancia mediante certificado médico expedido por una institución autorizada o profesionista debidamente registrado;

Si las causas anteriores exceden el tiempo señalado, el Ayuntamiento deberá llamar al suplente o al que siga en la lista para que asuma funciones por el tiempo necesario.

II.- Estar en el cumplimiento de una comisión oficial conferida por el Presidente Municipal o el Ayuntamiento; y

III.- Cuando exista motivo o circunstancia de gravedad calificada por el Ayuntamiento, aún cuando no se pida su justificación.

En cualquier caso harán saber por escrito al Ayuntamiento, por conducto del Secretario, las causas justificadas de su inasistencia.

Los miembros del Ayuntamiento que no asistan a las sesiones o que incumplan sus funciones sin causa justificada dejarán de percibir la parte correspondiente a sus emolumentos.

## SECCIÓN CUARTA
## De las Reglas Aplicables a la Suplencia de los Integrantes del Ayuntamientos

(ADICIONADO, P.O.15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 90 C.-** Sólo habrá lugar a la celebración de elecciones extraordinarias en los términos de la Ley Electoral del Estado, cuando la falta absoluta de alguno o algunos de los miembros del Ayuntamiento ocurra dentro de los primeros dieciocho meses del periodo constitucional, y la vacante no pueda ser cubierta por el suplente respectivo.

Tratándose de falta absoluta del Presidente Municipal y del Síndico y de sus respectivos suplentes, mientras se verifica la elección, el Ayuntamiento por mayoría absoluta designará de entre sus integrantes a quien fungirá como Presidente o Síndico Interino.

(ADICIONADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 90 D.-** Las licencias y las faltas absolutas del Presidente Municipal y del Síndico, deberán comunicarse al Congreso del Estado sólo para el efecto de su conocimiento.

En todo caso, si se trata de licencias se llamará al suplente, y si éste no asumiera el encargo o estuviera impedido legalmente para ello, el Ayuntamiento por mayoría absoluta de votos designará al integrante que cubrirá la licencia, debiendo a su vez, entrar en funciones el suplente de éste.

En las faltas absolutas se estará a las siguientes prevenciones:

I.- Se llamará al suplente y si éste no asumiera el encargo o estuviera impedido legalmente para ello, se convocará a elecciones extraordinarias, si fuera procedente.

II.- Si no fuera procedente realizar elecciones extraordinarias, el Ayuntamiento por mayoría simple de votos propondrá al Congreso o a la Diputación Permanente para su designación, al Regidor que fungirá como Presidente o Síndico Sustituto por el tiempo que restare.

(REFORMADO, P.O.5 DE OCTUBRE DE 2016)
**ARTÍCULO 90 E.-** En el caso de faltas absolutas de algún Regidor, se llamará a su suplente,y si por cualquier causa el suplente no asumiera el cargo, ni fuera procedente convocar a elecciones, se declarará la vacante.

(REFORMADO, P.O. 4 DE JUNIO DE 2011)
**ARTÍCULO 90 F.-** En todos los casos el suplente, o el designado, rendirá la protesta ante el cabildo que corresponda, a menos que la situación política o social no fueran las propicias o el Ayuntamiento se negara a hacerlo, la rendirá ante el Congreso del Estado o en su caso, ante la Diputación Permanente.

## TÍTULO SÉPTIMO

### Capítulo I
### Disposiciones generales para las autoridades y organismos auxiliares del municipio

**ARTÍCULO 91.-** Las autoridades auxiliares del municipio son instancias desconcertadas del Ayuntamiento para coadyuvar al cumplimiento de sus fines; tienen por objeto atender, en las regiones y localidades en que se determinen, el mantenimiento de la tranquilidad, seguridad y orden públicos, así como procurar el cumplimiento de los ordenamientos legales, administrativos y reglamentarios del municipio.

**ARTÍCULO 92.-** El Ayuntamiento dividirá territorialmente el municipio para establecer delegaciones municipales y jueces auxiliares municipales, tomando en cuenta la distribución y densidad geográfica de los habitantes, así como sus condiciones particulares de desarrollo económico y social, de manera que se integren demarcaciones compatibles para la asociación en vecindad.

**ARTÍCULO 93.-** Son autoridades auxiliares del municipio:

I.- Los delegados municipales; y

II.- Los jueces auxiliares.

**ARTÍCULO 94.-** Son organismos auxiliares del municipio:

I.- La Comisión Municipal de los Derechos Humanos;

II.- Los Consejos de Participación Ciudadana;

III.- Los Comités de Acción Ciudadana; y

IV.- El Cronista Municipal.

**ARTÍCULO 95.-** Las autoridades y organismos auxiliares ejercerán las funciones que establece esta ley, y las que le sean delegadas por acuerdo de Cabildo. Previa solicitud por escrito y autorización, podrán participar con voz, pero sin voto, en las sesiones del Ayuntamiento para tratar algún asuntos relacionado con sus funciones.

## Capítulo II
## De las autoridades auxiliares

**ARTÍCULO 96.-** Las autoridades auxiliares serán competentes en la demarcación territorial que se les asigne.

**ARTÍCULO 97.-** Compete a las autoridades auxiliares;

I.- Ejecutar los acuerdos que expresamente le delegue el Presidente Municipal, en el área de su adscripción;

II.- Vigilar y mantener el orden público en su jurisdicción;

III.- Informar al Presidente Municipal de los acontecimientos que afecten el orden, la tranquilidad pública y la salud de su delegación, por conducto de la dependencia que los coordine;

IV.- Promover el establecimiento y conservación de los servicios públicos en su jurisdicción;

V.- Actuar como conciliador en los asuntos que sometan a su consideración los habitantes de su adscripción; y

VI.- Las demás que señalen ésta u otras leyes, reglamentos, bandos municipales y acuerdos de Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 98.-** Las autoridades auxiliares podrán asesorarse en las dependencias y entidades correspondientes de la administración municipal, para la atención de los asuntos de su competencia.

**ARTÍCULO 99.-** La coordinación de las autoridades auxiliares estará a cargo de la dependencia municipal que el Ayuntamiento acuerde.

**ARTÍCULO 100.-** Las autoridades auxiliares no podrán otorgar licencias, permisos o autorizaciones, salvo disposición expresa de la ley, reglamentos o acuerdos de Ayuntamientos.

**ARTÍCULO 101.-** Las autoridades auxiliares deberán reunir los requisitos de mayoría de edad, vecindad, ocupación y modo de vida honesta y no contar con antecedentes penales. Para todos los efectos aplicables a su constitución, integración y funcionamiento, se sujetarán invariablemente a las siguientes disposiciones normativas:

I.- Serán designados directamente por los ciudadanos del lugar, mediante un proceso de elección que será libre y democrática, de conformidad con las bases que establezca la convocatoria que expedirá el Ayuntamiento, durante los primeros 60 días de su gestión constitucional, previéndose las siguientes cuestiones:

a) Las elecciones serán preferentemente simultáneas con apego a las bases que determine la convocatoria;

b) La elección comprenderá únicamente a los delegados municipales y jueces auxiliares, por cada una de las localidades donde sea necesario su funcionamiento;

c) Por ningún motivo la elección de los delegados y jueces recaerán en parientes consanguíneos en línea recta o colateral hasta el cuarto grado y parientes por afinidad civil de los miembros del Ayuntamiento;

d) Cuando el Ayuntamiento no expida la convocatoria respectiva dentro de los primeros 60 días de su gestión constitucional, los ciudadanos de las localidades tienen derecho a demandar su cumplimiento, para lo cual, el Ayuntamiento tendrá una prórroga no mayor de 15 días para formular la convocatoria y celebrar las elecciones correspondientes;

e) Si el Ayuntamiento no da respuesta y no cumple con la prórroga extraordinaria a que alude el inciso anterior, los ciudadanos de las localidades podrán denunciar este hecho ante el Congreso del Estado o la Diputación Permanente, en su caso, para que se finquen las responsabilidades que procedan y se amoneste o exhorte a las autoridades municipales para que procedan a convocar a elecciones con la presencia de la mayoría de los miembros del Ayuntamiento.

II.- Las autoridades auxiliares durarán en su cargo tres años, contados a partir de su nombramiento, y no podrán ser reelectos para el período inmediato;

III.- El Ayuntamiento, previo cumplimiento de las garantías de audiencia y defensa, removerá, a las autoridades auxiliares cuando exista causa grave que calificará el propio Ayuntamiento, aún antes de cumplirse el período para el cual fueron electos;

IV.- Por cada delegado y juez, se elegirá un suplente;

V.- Los autoridades auxiliares percibirán las compensaciones económicas que acuerde el Ayuntamientos de conformidad con su presupuesto de egresos; y

VI.- El Ayuntamiento formulará y expedirá el reglamento correspondiente para regular el ejercicio y funcionamiento de las autoridades auxiliares con base en lo dispuesto por esta ley.

## Capítulo III
## De la Comisión Municipal de Derechos Humanos

**ARTÍCULO 102.-** La Comisión Municipal de Derechos Humanos es un organismo descentralizado de los Ayuntamientos con personalidad jurídica, patrimonio propio e integración plural, que tiene como finalidades esenciales la protección, defensa,

promoción, estudio, divulgación y vigilancia de los derechos humanos en el municipio.

Los procedimientos que se sigan ante la comisión deberán ser breves, sencillos y estarán sujetos a las mínimas formalidades esenciales requeridas para la integración del expediente respectivo. Se seguirán, además, de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez, procurando, en la medida de lo posible, el contacto directo con los quejosos, denunciantes, autoridades y servidores públicos, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas, haciéndose efectiva en todos los casos la suplencia de la queja de conformidad con el reglamento que expida el Ayuntamiento.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
La Comisión Municipal de Derechos Humanos podrá contar con un órgano interno de control cuando así lo estime conveniente la Contraloría Municipal, mismo que tendrá autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos de la Comisión, así como las facultades establecidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

**ARTÍCULO 103.-** Los Ayuntamientos reglamentarán la instalación, funcionamiento y marco atributivo de los integrantes de la Comisión, la situación del personal que preste sus servicios y el procedimiento para elaborar y aprobar su respectivo presupuesto, conforme a las reglas siguientes:

I.- La Comisión deberá integrarse e instalarse a más tardar dentro de los primeros noventa días de cada administración municipal;

II.- La Comisión se integrará por un Presidente, un Secretario Ejecutivo, un Visitador General y visitadores adjuntos, cuyas funciones serán ejecutivas; contará además por un Consejo Ciudadano que estará integrado preferentemente por un abogado, una mujer, un médico, un maestro y tres ciudadanos más de reconocida solvencia moral, quienes no deberán desempeñar cargo o comisión como servidores públicos municipales y fungirán con carácter honorario; sus funciones serán exclusivamente propositivas, y serán nombrados por el Ayuntamiento, por mayoría de votos de sus miembros, de conformidad con las disposiciones que emitan;

III.- Los Ayuntamientos aprobarán, con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la designación del Presidente de la Comisión, Secretario Ejecutivo y Visitador General, la cual se hará previa convocatoria que emita el Ayuntamiento.

Para tal efecto, la Comisión de Gobernación de cada Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones que se emitan, de entre los aspirantes que se

hayan registrado, propondrá una terna para ocupar los cargos convocados. La resolución que emita el Ayuntamiento sobre la designación será inatacable;

IV.- Para ser miembro de la Comisión se deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano nayarita en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

b) Ser de reconocido prestigio y honesta conducta; y

c) Contar preferentemente con estudios de licenciatura en derecho.

V.- Los miembros de la Comisión durarán en su cargo tres años, contados a partir de su designación, y podrán ser ratificados en su encargo por el Ayuntamiento entrante;

VI.- Las funciones del Presidente de la Comisión, así como las del Secretario Ejecutivo y Visitador General, serán incompatibles con cualquier otro cargo o comisión en organismos públicos municipales o estatales, exceptuando las actividades académicas;

VII.- El Presidente de la Comisión, el Secretario Ejecutivo y el Visitador General, así como los visitadores adjuntos, no podrán ser reconvenidos, detenidos, multados o juzgados por las opiniones o recomendaciones que formulen o por las investigaciones o actos que realicen en el ejercicio de la competencia propia de sus cargos;

VIII.- La Comisión Municipal de Derechos Humanos tiene competencia para proteger, defender, promover, divulgar y vigilar los derechos humanos en cada demarcación municipal, cuando los actos u omisiones que propicien su violación, sean imputables a la responsabilidad de los servidores públicos municipales, o por actos de particulares cuando estén apoyados por las autoridades municipales;

IX.- La Comisión deberá coadyuvar con las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, en todas aquellas acciones que se requieran para ese fin; y

(REFORMADA, P.O. 4 DE OCTUBRE DE 2013)
X.- La Comisión Municipal de Derechos Humanos no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales de fondo.

(ADICIONADO, P.O. 4 DE OCTUBRE DE 2013)
Las Comisiones Municipales solo admitirán quejas y denuncias contra actos u omisiones de autoridades judiciales, cuando dichos actos u omisiones sean materialmente administrativos.

**ARTÍCULO 104.-** Son atribuciones de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, las siguientes:

I.- Recibir quejas o denuncias y conocer e investigar de oficio de presuntas violaciones de los derechos humanos atribuidas a autoridades municipales y a particulares que presten un servicio público municipal concesionado;

II.- Realizar denuncias de oficio o a instancia de cualquier persona ante las comisiones nacional o estatal de derechos humanos, por presuntas violaciones que cometan autoridades federales o estatales;

III.- Solicitar a las autoridades municipales señaladas como responsables, informe sobre el asunto sujeto a su investigación. Para dar cumplimiento a la atribución que se precisa en el inciso I, las autoridades municipales estarán obligadas a atender cualquier solicitud de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, en el desempeño de sus funciones;

(REFORMADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
Las autoridades municipales que no atiendan y auxilien en las investigaciones a la Comisión Municipal de Derechos Humanos, se harán acreedoras a las sanciones y responsabilidades señaladas en la Ley en materia de responsabilidades administrativas y en las demás disposiciones jurídicas aplicables dictadas por el Ayuntamiento;

Los particulares que presten servicios públicos municipales concesionados que no colaboren con la Comisión Municipal de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus investigaciones, serán sancionados por la autoridad municipal conforme a derecho;

IV.- Emitir recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias, y denuncias y quejas en contra de las autoridades respectivas;

V.- Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades en los casos de faltas a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno por parte de aquellos;

VI.- Orientar a los particulares en la defensa de sus derechos cuando la queja o denuncia presentada ante ella no sea de su competencia;

VII.- Tramitar las inconformidades que mediante los recursos de queja o impugnación promuevan en su contra los quejosos o denunciantes ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, previstos por el articulo 105 fracción X del presente ordenamiento legal;

VIII.- Presentar anualmente un informe al Ayuntamiento sobre el ejercicio de sus atribuciones, mismo que hará público por los medios adecuados;

IX.- Formular propuestas de reforma a las disposiciones jurídicas municipales y a las prácticas administrativas que sean de la competencia del Ayuntamiento que redunden en una mejor protección de los derechos humanos de la población;

X.- Fomentar la cultura de los derechos humanos en el municipio;

(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014)
XI.- Coordinarse con organismos estatales y nacionales tendientes a lograr una mejor defensa y promoción de los derechos humanos en el estado;

(REFORMADA [ADICIONADA], P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014)
XII.- Elaborar y ejecutar programas de difusión de los derechos humanos, y

(ADICIONADA [ANTES FRACCIÓN XII] P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014)
XIII.- Las demás que le confiere el reglamento interno u otras disposiciones aplicables.

## Capítulo IV
## De los organismos auxiliares

**ARTÍCULO 105.-** Son organismos auxiliares del Ayuntamiento, las agrupaciones de ciudadanos, representantes de ciudadanos, representantes de organizaciones sociales, políticas, culturales e institucionales que se integren en el municipio, y tendrán por objeto coadyuvar al cumplimiento de sus fines y participar mediante el trabajo y la solidaridad en el desarrollo vecinal, cívico y de beneficio colectivo.

**ARTÍCULO 106.-** La autoridad municipal convocará y participará en la constitución, organización, funcionamiento y supervisión de los organismos auxiliares del Ayuntamiento, en apego a las disposiciones siguientes:

I.- Los Consejos de Colaboración Municipal se integrarán en las regiones y localidades comprendidas dentro de la demarcación territorial cuando sea necesario, y sus actividades serán transitorias o permanentes, según corresponda a la consecución de determinada obra o proyecto. En la constitución y funcionamiento de los Consejos de Colaboración Municipal, podrán participar los presidentes de los Comités de Acción Ciudadana para coadyuvar el cumplimiento de sus fines;

II.- El presidente del Consejo será designado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal;

(REFORMADA, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
III.- Los Comités de Acción Ciudadana se integrarán por ciudadanos vecinos de los barrios, colonias, fraccionamientos, comunidades rurales y centros urbanos de población del Municipio, con el objeto de fortalecer el régimen de participación ciudadana, vinculando las necesidades de los pobladores a través de gestiones hacia los gobernantes, propiciando asimismo la colaboración directa y efectiva de los ciudadanos en la solución de las demandas y necesidades de su propia comunidad.

Su objetivo principal será colaborar en coordinación con los Ayuntamientos en la promoción, ejecución y mantenimiento de obras de infraestructura, equipamiento y prestación de servicios públicos municipales necesarios para la convivencia de los habitantes y para el desarrollo de mejores condiciones de vida en los asentamientos humanos del municipio.

Los Comités de Acción Ciudadana podrán constituir Centros de Convivencia Vecinal que tendrán como finalidad asegurar la constante participación ciudadana y vecinal en las actividades socio-culturales del municipio mediante la implementación de actividades culturales, ambientales, deportivas y de integración social.

(ADICIONADO, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 2019)
En el otorgamiento de anuencias para la expedición de licencias de funcionamiento, el Ayuntamiento podrá consultar al Comité de Acción Ciudadana correspondiente, y éste a su vez, a sus representados, sobre la viabilidad de su autorización.

El Ayuntamiento implementará el reglamento correspondiente en el cual se establecerán las atribuciones y obligaciones de quienes participen de manera directa en las actividades relacionadas a los Comités de Acción Ciudadana.

Los integrantes de los Comités de Acción Ciudadana se nombrarán por elección directa y democrática de los vecinos del municipio, con base en la convocatoria y requisitos que expida el Ayuntamiento; la elección se llevará a cabo en los primeros 60 días del ejercicio constitucional; durarán en su cargo tres años, pero serán removidos cuando exista causa grave en el ejercicio de sus funciones, la que calificará el Ayuntamiento**.**

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
IV.- Los organismos auxiliares podrán aceptar y administrar recursos económicos con la obligación de destinarlo a las obras o servicios públicos que sean de interés y beneficio general; debiendo informar y comprobar periódicamente el Ayuntamiento su manejo y aplicación; sus actividades de promoción, gestión y ejecución serán en apego a los planes y programas aprobados por el

Ayuntamiento; se concede acción popular para denunciar o demandar las irregularidades en que incurrieren los miembros de los organismos auxiliares, con la intervención de la Contraloría Municipal;

V.- Las funciones y obligaciones principales de los organismos auxiliares, serán:

(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
a) Contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Estatal de Desarrollo, del Plan Estratégico, de los Planes Municipales, de los Planes Estratégicos Municipales, así como de los Programas de Gobierno y aquellos derivados de los mismos;

b) Impulsar la colaboración y participación de los habitantes en todos los aspectos del desarrollo municipal;

c) Colaborar con el Ayuntamiento para la mejor administración y prestación de servicios públicos;

d) Proponer al Ayuntamiento medidas de solución para los problemas de sus localidades o regiones;

(REFORMADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
e) Proponer al Presidente Municipal proyectos de reglamentos y opinar sobre la aplicación de los ya existentes; así como sobre los estudios, planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, y de desarrollo rural;

f) Realizar actividades sociales, siempre y cuando estén autorizadas por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal, en su caso, realizando estas actividades en el marco de las leyes vigentes en el estado;

(REFORMADO, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
g) Recabar y administrar los fondos provenientes de festejos públicos o sociales, informando mensualmente a la comunidad, así como al Ayuntamiento, sobre los resultados de su trabajo, incluyendo los cortes de caja debidamente requisitados;

(REFORMADO, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
h) Participar en la organización de los actos cívicos y culturales que promueva el Ayuntamiento;

(ADICIONADO, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
i) Colaborar en la difusión y realización de eventos deportivos realizados por el Ayuntamiento;

(ADICIONADO, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)

j) Fomentar las acciones de conservaciones de los elementos ecológicos y de mejoramiento del medio ambiente;

(ADICIONADO, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
k) Informar al Ayuntamiento, semestralmente o cuando fuere requerido por éste sobre el estado financiero de los servicios públicos que llegaren a administrar;

(ADICIONADO, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
l) Pedir autorización expresa para disponer de los bienes inmuebles propiedad del fundo municipal para la prestación de servicios que beneficien a la comunidad, y

(ADICIONADO, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
m) Las demás que señale el reglamento que para tales efectos expida el Ayuntamiento.

VI.- Los organismos auxiliares fungirán como las únicas instancias de coordinación entre el Ayuntamiento y los pueblos de sus demarcaciones.

(REFORMADO, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
La violación a la presente ley y su reglamento, o la falta de acatamiento de los acuerdos del Ayuntamiento o las instrucciones del Presidente Municipal por las autoridades y organismos auxiliares, serán sancionadas con remoción, de conformidad a los procedimientos previstos para tal fin.

## Capítulo V
## Del cronista municipal

**ARTÍCULO 107.-** Los Ayuntamientos, de conformidad con su presupuesto, podrán nombrar al cronista municipal. La Comisión de Cultura y Deporte propondrá al Ayuntamiento la designación de la persona que ocupe el cargo de cronista municipal.

El nombramiento recaerá en un ciudadano que se distinga por su labor y conocimiento de la historia y la cultura del municipio, y que tenga además la vocación de registrar y difundir los valores y tradiciones de la localidad.

Será atribución del cronista municipal, el registro literario y documental de los personajes y acontecimientos históricos más relevantes de la comunidad; así como el estudio y rescate de las costumbres y tradiciones de la localidad y la descripción de las transformaciones urbanas del municipio.

Para el cumplimiento de sus fines, el cronista municipal contará con los recursos que se deriven del trabajo coordinado con las instituciones públicas y privadas que tengan injerencia en la investigación, acervo y difusión de las culturas populares.

Dos o más municipios vecinos podrán convenir en la designación de un cronista regional.

## TÍTULO OCTAVO

### Capítulo I
### De la integración de la administración municipal

(REFORMADO, P.O.15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 108.-** La administración pública municipal será centralizada y paraestatal. El Ayuntamiento podrá crear dependencias que estén subordinadas administrativamente al Presidente Municipal, así como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes atendiendo a sus necesidades y capacidad financiera. Asimismo, tendrá la facultad para crear órganos desconcentrados, subordinados jerárquicamente a las dependencias, con las facultades y obligaciones específicas que fije el reglamento y/o acuerdos respectivos.

(ADICIONADO [SE RECORRE EL ORDEN LOS SUBSECUENTES], P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
La Contraloría Municipal considerando la cuantía o el monto de los recursos materiales y humanos que ejerzan las entidades de la administración pública municipal, podrá optar por designar a un titular de un órgano interno de control, o en su caso supervisar directamente el sistema de control interno de las entidades referidas.

La administración municipal comprenderá esencialmente, de manera declarativa y no limitativa, las siguientes dependencias:

1.- La Secretaría del Ayuntamiento;

2.- La Tesorería Municipal;

(REFORMADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
3.- Contraloría Municipal;

(REFORMADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
4.- Instituto Municipal de Planeación;

5.- Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología;

6.- Dirección de Fomento Agropecuario, Forestal, Minero y/o Pesquero, según corresponda;

7.- Dirección de Obras y Servicios Públicos;

8.- Dirección de Seguridad Pública y Tránsito;

9.- Dirección de Asuntos Indígenas, en los municipios que corresponda;

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
10.- Dirección de Protección Civil;

(REFORMADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2021)
11.- Dirección de Registro Civil;

(REFORMADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2021)
12.- Dirección de Asuntos Jurídicos;

(ADICIONADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2021)
13.- Instituto Municipal del la Mujer, y

(ADICIONADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2021)
14.- Instituto Municipal de la Juventud.

(ADICIONADO, P.O. 4 DE ABRIL DE 2022)
En la designación de las personas que ocuparán la titularidad de dichas dependencias, los Ayuntamientos deberán observar el principio de paridad de género, por lo que las propuestas que al efecto someta a su consideración la o el Presidente Municipal deberán atender tal principio. Dichas propuestas no deberán estar inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de Nayarit o en otra entidad federativa; ni en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

(ADICIONADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
La administración paraestatal de los municipios se integrará por los organismos públicos descentralizados, los fideicomisos y empresas de participación municipal que, a fin de dar cumplimiento a las funciones y servicios municipales de carácter prioritario y estratégico, determinen los propios Ayuntamientos mediante disposiciones de carácter general. A estos entes se les denominará genéricamente como entidades municipales.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
La Contraloría Municipal emitirá los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su

organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su adopción.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 109.-** Las dependencias y entidades de la administración pública municipal tendrán la competencia que les otorguen las leyes, reglamentos y/o demás disposiciones de carácter general que al efecto expida el Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 110.-** Los titulares de las dependencias administrativas serán designados, sustituidos o removidos por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal; en el caso de la remoción la propuesta podrá ser solicitada por cualquier miembro del Ayuntamiento.

Las propuestas deberán ser aprobadas por la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento.

La solicitud de remoción o sustitución de los titulares de las dependencias, deberá acompañarse del informe al Ayuntamiento respecto de los motivos de dicha solicitud.

La sustitución de los funcionarios, en las faltas que no excedan de 30 días, serán cubiertas por el funcionario que designe el Presidente Municipal, siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento respectivo.

(ADICIONADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
Las formalidades para el nombramiento de los titulares y el demás personal de las entidades municipales se sujetarán a lo que al efecto dispongan los reglamentos municipales.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 111.-** Para ser titular de las dependencias y entidades municipales, así como de sus departamentos, oficinas y unidades, deberán cumplir además de los requisitos previstos en la Constitución Política del Estado, los siguientes:

a) Ser mexicano por nacimiento y vecino del estado en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

b) Acreditar experiencia y conocimiento de los asuntos municipales y su manejo;

c) Contar con el perfil profesional o técnico adecuado para el encargo;

(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)

d) No encontrarse, al momento de la designación, inhabilitado o inhabilitada, suspendido o suspendida administrativamente o, en su caso, penalmente, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
e) Tener un modo de vida honesto, y

(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
f) Poseer la cualidad necesaria para el desempeño del cargo apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público**.**

g) DEROGADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026.

(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
Del cumplimiento de estos requisitos se deberá dar cuenta en el expediente personal de cada una de las personas servidoras públicas referidas, mismo que deberá obrar en el área de recursos humanos o análoga, turnándose copia de conocimiento a la Contraloría Municipal.

## Capítulo II
## De la Secretaría del Ayuntamiento

**ARTÍCULO 112.-** En cada Ayuntamiento, para el despacho de los asuntos de carácter administrativo, y para auxiliar en sus funciones al Presidente Municipal, habrá una Secretaría, cuyo titular será designado por la mayoría absoluta de sus miembros a propuesta del Presidente Municipal.

**ARTÍCULO 113.-** Para ser titular de la Secretaría del Ayuntamiento, además de los requisitos señalados en el artículo 111 de esta ley, se requiere:

I.- En los municipios de hasta 50 mil habitantes, haber concluido la educación media superior; y en los municipios que tengan una población mayor de 50 mil habitantes, haber concluido estudios de licenciatura; y

II.- No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública.

**ARTÍCULO 114.-** Son facultades y obligaciones de la Secretaría del Ayuntamiento, las siguientes:

(REFORMADA, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
I.- Citar, cuando se lo ordene el Presidente Municipal, o la mayoría absoluta del Ayuntamiento, a todos y cada uno de los integrantes del mismo para la

celebración de las sesiones de Cabildo. Dicha citación deberá ser personal y contener el objeto, lugar, día y hora de la sesión;

(REFORMADA, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
II.- Asistir a las sesiones con voz informativa, pero sin voto, y llevar un registro de las actas de cada una de ellas, incorporándolas en el libro correspondiente;

(REFORMADA, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
III.- Cuando se lo ordene el presidente o la mayoría absoluta del Ayuntamiento, comunicar los documentos oficiales emanados de éste;

IV.- Expedir copias, credenciales y certificaciones que a su despacho corresponda;

V.- Expedir las constancias de residencia que soliciten los habitantes del municipio;

VI.- Proporcionar toda la información que sea necesaria, cuando lo soliciten los integrantes del Ayuntamiento;

VII.- Informar, en la primera sesión mensual del Ayuntamiento, de los asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes;

VIII.- Tener a su cargo el archivo del municipio;

IX.- Compilar las leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del Gobierno del Estado, circulares y órdenes relativas a los distintos sectores de la administración municipal y los que acuerde el Ayuntamiento;

X.- Intervenir en aquellas cuestiones que se refieran al cumplimiento de las leyes federales o del estado, particularmente en lo que se refiere al Servicio Militar Nacional y a la materia electoral;

XI.- Realizar reuniones periódicas con las autoridades auxiliares y los Comités de Acción Ciudadana, asesorándolos para el mejor cumplimiento de sus funciones de gobierno;

XII.- Recibir, controlar y tramitar la correspondencia oficial del Ayuntamiento, dando cuenta diaria al Presidente Municipal, para acordar su trámite;

XIII.- Atender todo lo relativo a la remisión de acuerdos del Ayuntamiento que requieran la aprobación del Congreso o del Ejecutivo del estado;

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

XIV.- Coadyuvar con el Síndico Municipal en la formulación del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, de los destinados a un servicio público y los de uso común, expresando en el mismo todas las características de identificación y registrarlos en el libro especial que para ese caso obre bajo custodia del Síndico Municipal;

XV.- Entregar al término de su gestión, los libros y documentos que integran el archivo municipal mediante acta circunstanciada al nuevo Ayuntamiento, conforme a los procedimientos establecidos; y

XVI.- Las demás que le confiera el Ayuntamiento, esta ley y su reglamento.

## Capítulo III
## De la Tesorería Municipal

**ARTÍCULO 115.-** La Tesorería Municipal es la dependencia encargada de la recaudación de los ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones presupuestales aprobadas por el Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 116.-** Para ser Tesorero Municipal, además de los requisitos señalados en el artículo 111 de esta ley, se requiere:

(REFORMADA, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023)
I.- Contar con estudios profesionales, estar titulado, y contar con los conocimientos necesarios a criterio del Ayuntamiento;

II.- No haber sido condenado por sentencia firme por delitos patrimoniales;

III.- No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la administración pública; y

IV.- Los demás que a criterio del Ayuntamiento sean acordados.

**ARTÍCULO 117.-** Son facultades y deberes del Tesorero:

I.- Cobrar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones especiales que correspondan al municipio, que se establezcan a su favor, verificando que la recaudación se realice de acuerdo con lo estipulado por la ley;

II.- Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, ejercitar el procedimiento administrativo de ejecución en los términos legales;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

III.- Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y egresos del Ayuntamiento; así como de los bienes y derechos, del patrimonio y de las deudas y compromisos del Ayuntamiento.

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
IV.- Presentar oportunamente al Presidente Municipal el proyecto de presupuesto de egresos municipales.

V.- Presentar mensualmente informes de la situación financiera de la Tesorería Municipal;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
VI.- Proponer al Ayuntamiento cuando no exista impedimento legal, la cancelación de cuentas incobrables una vez que se hayan realizado las gestiones de cobro y que indubitablemente permitan determinar la imposibilidad de hacer efectivo el cobro de los créditos a favor del Ayuntamiento. Dicha circunstancia deberá documentarse para de dejar constancia de ello.

VII.- Elaborar y remitir al Presidente Municipal para los efectos legales correspondientes, los siguientes documentos:

a) El análisis de los recursos presupuestales que presenten las autoridades y organismos auxiliares del Ayuntamiento;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
b) La cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera del manejo de la hacienda municipal, en forma pormenorizada;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
c) El programa financiero del registro, manejo, administración y aplicación de la deuda pública municipal; y

d) La tabla de valores unitarios de suelo y construcciones, en los términos de la ley.

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
VIII.- Coadyuvar con el Presidente Municipal en la remisión, de la cuenta, informes contables y financieros al Congreso del Estado en los términos de ley;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
IX.- Intervenir para dar solución oportuna a las observaciones que haga la Auditoría Superior del Estado respecto de los informes de la cuenta pública municipal;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
X.- Instrumentar mecanismos a fin de que las multas impuestas por las autoridades municipales y las que le correspondan en participación por parte del Estado y la federación, ingresen a la Tesorería Municipal y que de ello se expidan los recibos oficiales correspondientes;

XI.- Expedir copias certificadas de los documentos a su cargo cuando así lo acuerde el Ayuntamiento;

XII.- Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes;

XIII.- Instrumentar las acciones y políticas necesarias para mantener actualizado el catastro municipal;

XIV.- Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las disposiciones aplicables, por medio de la tesorería municipal;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
XV.- Tener al día los registros y la documentación relativa a la comprobación y justificación de todos los ingresos y egresos municipales, así como los del patrimonio municipal.

XVI.- Elaborar y proponer los convenios de coordinación fiscal así como vigilar el cumplimiento de los ya existentes;

XVII.- Activar de manera eficaz el cobro de las contribuciones, cuidando que los rezagos no aumenten;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
XVIII.- Realizar los pagos ajustándose al presupuesto de egresos aprobado, citando el programas, la partidas y el ramo al que pertenece; responsabilizándose de que a ningún pago se le dé trámite si previamente no se cuenta con disponibilidad presupuestal y la documentación comprobatoria y justificatoria correspondiente. El sistema de control presupuestal deberá contener al menos el clasificador por objeto de gasto, el cual deberá ser aprobado por el Ayuntamiento junto con su presupuesto de egresos.

XIX.- Realizar, junto con el Síndico, las gestiones oportunas de los asuntos que correspondan a la hacienda municipal;

XX.- Vigilar y controlar las oficinas recaudadoras, estableciendo un sistema público de información y orientación fiscal del municipio;

(REFORMADA, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

XXI.- Formular y presentar los estados financieros y complementarios y sus respetivos auxiliares, al término del periodo de gobierno municipal, para ser entregados a las personas que ocupen la Presidencia y la Sindicatura, acompañando al inventario el archivo, libros y relación de pasivos y deudores, formándose para tal efecto cuatro tantos, mismos que serán entregados al Ayuntamiento, al Congreso del Estado, por conducto de la Auditoría Superior del Estado, al archivo de la Tesorería y a la o el Tesorero saliente, de manera respectiva;

(REFORMADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
XXII.- Elaborar anualmente los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; así como su clasificador por objeto de gasto, conforme lo establecido en la presente Ley, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberá ser congruente con los Planes Municipales, Planes Estratégicos Municipales y los Programas de Gobierno derivados de los mismos. El anteproyecto propuesto deberá contribuir a un balance presupuestario sostenible;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXIII.- Informar mensualmente al Síndico y al Secretario de las afectaciones que se registren en el patrimonio municipal, así como de las adquisiciones e inversiones que se realicen con fondos municipales. El incumplimiento a lo anterior será causa de responsabilidad grave y será sancionada en los términos que establece la Ley en materia de responsabilidades administrativas;

(ADICIONADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
XXIV.- Autorizar la realización de las erogaciones adicionales del Municipio a las aprobadas en el presupuesto de egresos con cargo a los ingresos excedentes que obtengan;

(ADICIONADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
XXV.- Publicar en la página oficial de internet las evaluaciones realizadas respecto al análisis de costo beneficio, socioeconómico y de conveniencia del área encargada de realizarlos a los Municipios de más de 200,000 habitantes; así como la información relativa a los subsidios en los cuales se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento;

(ADICIONADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
XXVI.- Aplicar ajustes al presupuesto de egresos en los rubros de gasto señalados en la presente Ley, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles del Municipio;

(ADICIONADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
XXVII.- Confirmar que los financiamientos y obligaciones que contrate el Municipio, fueron celebrados bajo las mejores condiciones de mercado, en los términos de las leyes de la materia;

(ADICIONADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
XXVIII.- Entregar la información financiera que solicite la Secretaría de Administración, en los términos y condiciones que para tal efecto se establezca, y

(ADICIONADA [ANTES FRACCIÓN XXIV] P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
XXIX.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales.

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)

## Capítulo IV
## De la Contraloría Municipal

(REFORMADO, P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023)
**ARTÍCULO 118.-** La Contraloría Municipal es la dependencia del Ayuntamiento responsable de establecer los sistemas de planeación y organización del control, evaluación y vigilancia de los actos administrativos del gobierno municipal y de los órganos internos de control. Esta dependencia tendrá como superior jerárquico a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. La persona titular de la Contraloría, además de reunir los requisitos señalados en el artículo 111 de esta Ley, deberá:

I.- Tener residencia efectiva en el Estado de Nayarit de un año previo al día de su designación;

II.- Contar con título y cédula profesional en áreas contables, económico-administrativas, jurídicas o financieras, cuando menos con tres años de antigüedad, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

III.- Gozar de buena reputación;

IV.- Contar cuando menos con tres años de experiencia en materia de fiscalización, rendición de cuentas, control interno, contabilidad o auditoría gubernamental, responsabilidades administrativas o adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;

V.- No ser o haber sido dirigente de partido político nacional, estatal o municipal en el año inmediato anterior a su designación, y

VI.- No haber ejercido ministerio de algún culto religioso, en los tres años anteriores a su designación.

(REFORMADO, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
**ARTÍCULO 119.-** Son atribuciones de la persona titular de la Contraloría Municipal:

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
I.- Proponer y verificar la aplicación de las normas y criterios en materia de organización, control y evaluación, que deban observar las dependencias centralizadas y paraestatales y los órganos internos de control;

(REFORMADA, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
II.- Verificar el cumplimiento de los Planes Municipales, los Programas de Gobierno y los que se deriven de estos;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
III.- Realizar al menos una auditoría por año a cada una de las dependencias y entidades de la administración municipal; de sus resultados, cada año en el mes de enero se deberán remitir la documentación correspondiente a la Auditoria Superior del Estado;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
IV.- Vigilar la correcta aplicación del gasto público y su congruencia con los presupuestos de egresos;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
V.- Informar al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, así como al Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, los resultados y comportamiento de la administración del municipio;

VI.- Informar bimestralmente al Ayuntamiento de las actividades de la Contraloría;

VII.- Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio;

VIII.- Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles que realice el Ayuntamiento, y la prestación de servicios públicos municipales, se realicen de conformidad con lo establecido por la ley;

IX.- Vigilar que la obra pública municipal se ajuste a las disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit y demás disposiciones aplicables en la materia;

X.- Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias;

XI.- Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades de la administración municipal;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XII.- Verificar los estados financieros de la Tesorería municipal, así como la remisión de la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera a la Auditoría Superior del Estado;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XIII.- Vigilar el comportamiento de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales; llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Municipal; recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes; también registrará la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de la Ley en materia de responsabilidades administrativas;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XIV.- Establecer convenios de coordinación con la Auditoría Superior del Estado, así como con la Contraloría General del Gobierno del Estado, que permitan el cabal cumplimiento de sus respectivas atribuciones y deberes;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XV.- Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley en materia de responsabilidades administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Municipal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XVI.- Vigilar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la administración municipal, a fin de aplicar con eficiencia los recursos humanos y patrimoniales con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa;

(REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

XVII.- Requerir a las dependencias y entidades municipales la documentación e información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones;

(REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XVIII.- Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos municipales para el mejor desempeño de sus funciones administrativas;

(REFORMADA [ADICIONADA], P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XIX.- Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de la Administración Pública Municipal;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XX.- Implementar las acciones que acuerde el Sistema Local Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXI.- Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Municipal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXII.- Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las entidades de la Administración Pública Municipal;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXIII.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXIV.- Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e

inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXV.- Designar y remover a los auditores externos de las entidades municipales, así como normar y controlar su desempeño;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXVI.- Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Municipal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXVII.- Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Municipal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXVIII.- Ejercer las facultades que la Constitución Política del Estado le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías que realice, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales y estatales;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXIX.- Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Municipal;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXX.- Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción;

(ADICIONADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
XXXI.- Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;

(REFORMADA, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
XXXII.- Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y sus modificaciones, previo dictamen presupuestal favorable de la Tesorería Municipal;

(REFORMADA, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
XXXIII.- En materia de trasmisión de las sesiones de Cabildo, vigilar la observancia de su publicitación en los términos de la fracción V del artículo 50 de este ordenamiento, y

(ADICIONADA, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2025)
XXXIV.- Las demás que le confiera ésta y otras leyes, así como los reglamentos municipales.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
**ARTÍCULO 119 bis.-** Los titulares de los órganos internos de control de las entidades de la Administración Pública Municipal, serán responsables de mantener el control interno de la entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.

Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en la fracción XXVIII del artículo 119 de esta Ley, se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal y presentación de informes por parte de dichos órganos.

Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Contraloría Municipal, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha Contraloría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos internos de control que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Contraloría Municipal, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión.

## TÍTULO NOVENO

### Capítulo Único
### Del Servicio Civil de Carrera

**ARTÍCULO 120.-** Los Ayuntamientos institucionalizarán el servicio civil de carrera para los empleados de confianza, el cual tendrá los siguientes propósitos:

I.- Garantizar la profesionalización de los servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones;

II.- Garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo;

III.- Fomentar la vocación de servicio mediante una motivación adecuada;

IV.- Promover la capacitación permanente del personal;

V.- Procurar la lealtad a las instituciones del municipio;

VI.- Promover la eficiencia de los servidores públicos municipales;

VII.- Mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos municipales;

VIII.- Garantizar promociones justas y otras formas de progreso laboral, con base en sus méritos;

IX.- Garantizar a los servidores públicos municipales el ejercicio de los derechos que les reconocen las leyes y otros ordenamientos jurídicos; y

X.- Contribuir al bienestar de los servidores públicos municipales y sus familias, mediante el desarrollo de actividades educativas, de asistencia, culturales, deportivas, recreativas y sociales.

**ARTÍCULO 121.-** Para la institucionalización del servicio civil de carrera los Ayuntamientos, mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada, establecerán:

I.- Las normas, políticas y procedimientos administrativos, que definirán los cargos públicos municipales que participarán en el servicio civil de carrera;

II.- Un estatuto del personal;

III.- Un sistema de mérito para la selección, promoción, ascenso y estabilidad del personal;

IV.- Un sistema de clasificación de puestos;

V.- Un sistema de plan de salarios y tabulador de puestos; y

VI.- Un sistema de capacitación, actualización y desarrollo de personal.

**ARTÍCULO 122.-** El Ayuntamiento creará una comisión del servicio civil de carrera, como organismo auxiliar de éste.

**ARTÍCULO 123.-** La comisión del servicio civil de carrera tendrá las siguientes funciones:

I.- Promover ante las dependencias y entidades de la administración pública municipal, la realización de los programas específicos del servicio civil de carrera;

II.- Promover mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública municipal, para uniformar y sistematizar los métodos de administración y desarrollo del personal, encaminados a instrumentar el servicio civil de carrera;

III.- Determinar y proponer los elementos que permitan la adecuación e integración del marco jurídico y administrativo que requiera la instauración del servicio civil de carrera;

IV.- Promover mecanismos de participación permanente para integrar y unificar los planteamientos de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como los correspondientes a las representaciones sindicales, en la instrumentación del servicio civil de carrera;

(REFORMADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
V.- Estudiar y emitir las recomendaciones necesarias para asegurar la congruencia de normas, sistemas y procedimientos del servicio civil de carrera,

con los instrumentos de los Planes Municipales, Planes Estratégicos Municipales y los Programas de Gobierno;

VI.- Evaluar periódicamente los resultados de las acciones orientadas a la creación y fortalecimiento del servicio civil de carrera; y

VII.- Las demás que señale el Ayuntamiento, que le sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

**ARTÍCULO 124.-** En la aplicación del presente capítulo se atenderá, en lo conducente, lo dispuesto por el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal.

## TÍTULO DÉCIMO

### Capítulo I
### De los servicios y funciones a cargo de los Ayuntamientos

(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
**ARTÍCULO 125.-** Los Ayuntamientos vigilarán que los servicios públicos se presten en igualdad de condiciones para todos los habitantes del municipio, en forma permanente, general, uniforme, continua, y de acuerdo con sus respectivos Planes Municipales, Planes Estratégicos Municipales y Programas de Gobierno.

(ADICIONADO, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2023)
Asimismo, diseñarán e implementarán mecanismos a través de la innovación tecnológica para ampliar la cobertura y mejorar la eficacia en la prestación de los servidores públicos.

**ARTÍCULO 126.-** Los Ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos:

a) Agua potable, alcantarillado, saneamiento, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales;

(REFORMADO, P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2023)
b) Alumbrado público, este servicio podrá realizarse en su caso, por medio de la implementación e instalación de luminarias fotovoltaicas;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición y aprovechamiento de residuos; la materia de tratamiento será del municipio cuando la competencia no esté reservada a otros ámbitos de gobierno, sean federal o local;

d) Mercados y centrales de abastos;

e) Rastro;

f) Construcción, mantenimiento y equipamiento de calles, parques y jardines;

g) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, cultural y económico;

h) La protección del ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, áreas ecológicas y recreativas, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia;

i) Seguridad pública en los términos de artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

j) Policía Preventiva Municipal, tránsito y vialidad;

k) Estacionamientos públicos;

l) Panteones;

m) Educación y bibliotecas públicas;

n) Catastro;

o) Registro civil;

p) Asistencia y salud pública;

q) Protección civil;

r) Desarrollo urbano;

s) Uso y autorización de suelo;

t) Intervención en la elaboración y aplicación de programas de transporte urbano;

u) Planeación regional; y

v) Las demás que señalen las leyes.

**ARTÍCULO 127.-** El Ayuntamiento prestará los servicios públicos de la siguiente forma:

I.- Directa, por medio de sus propias dependencias administrativas u organismos desconcentrados;

II.- Por medio de los organismos públicos descentralizados creados para tal fin;

III.- Mediante el régimen de concesión; y

IV.- Mediante convenios de coordinación y asociación que suscriba con el Ejecutivo del estado o con otros Ayuntamientos cuando no cuente con los elementos técnicos y financieros para la prestación de los mismos.

**ARTÍCULO 128.-** La prestación de los servicios públicos municipales será supervisada por las comisiones correspondientes del Ayuntamiento y auditada por la Contraloría Municipal.

**ARTÍCULO 129.-** Los convenios a que se refiere el presente capítulo atenderán a las siguientes normas generales:

I.- Deberá acreditarse conforme a derecho la personalidad de los funcionarios que celebran el convenio y se establecerán los antecedentes y los elementos de justificación sobre la imposibilidad parcial o total para la prestación del servicio o función de que se trate, sea que ésta corresponda al estado o al municipio o municipios, según sea el caso; tratándose de convenios de asociación de municipios en la prestación de servicios, la exposición de motivos que da lugar a la misma;

II.- Deberá citarse expresamente el acuerdo consignado en el acta de Cabildo respectiva, en la que se apruebe por mayoría calificada del Ayuntamiento, la celebración del convenio;

III.- Se consignará la temporalidad durante la cual el estado o municipio, según sea el caso, asumirán la prestación de la función o servicio de que se trate y se establecerá cláusula de terminación natural, anticipada, o de ratificación anual, según sea el caso. Los convenios que excedan el término constitucional de una administración municipal y que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado, deberán ratificarse obligatoriamente en forma anual;

IV.- Se establecerán las obligaciones que adquiera el estado o el municipio, según sea el caso, con la asunción del servicio o función de que se trate;

V.- Las condiciones en las que deberá prestarse el servicio o desarrollarse la función que asuma; y

VI.- Las demás que sean necesarias y procedentes para la celebración del mismo.

Los convenios deberán publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, y en la Gaceta Municipal, debiendo señalar la fecha de entrada en vigor del mismo.

**ARTÍCULO 130.-** Cuando un municipio no pueda cumplir con las funciones o proporcionar los servicios que esta ley determina, el Ejecutivo del estado podrá asumir, mediante la celebración de convenio con el Ayuntamiento respectivo y por el tiempo estrictamente necesario, la prestación de los mismos en forma total o parcial, según sea el caso.

**ARTÍCULO 131.-** Los municipios que por razones socioeconómicas, o de cualquier otra índole, podrán solicitar al Congreso del Estado que dicte un decreto de observancia general para su municipio exclusivamente, mediante el cual establezca las normas conforme a las cuales el gobierno del estado quedaría obligado a prestar el servicio o ejercer la función pública del municipio que se trate, debiendo acreditar al efecto lo siguiente:

I.- Declaración, aprobada por mayoría calificada del Ayuntamiento, de encontrarse materialmente impedidos para prestar el servicio o ejercer la función de que se trate;

II.- Haber solicitado al gobierno del estado su ayuda por la vía del convenio y éste no hubiera contestado en el plazo de 45 días o lo hubiere negado expresamente; y

III.- Que se cause un grave daño al interés público si persiste la situación que se pretende resolver mediante la asunción subsidiaria del gobierno estatal respecto del servicio o función de que se trate.

La solicitud deberá contener los motivos que la originan y los antecedentes y justificación sobre la imposibilidad para prestar la función o servicio municipal de que se trate; asimismo, se deberá anexar copia del acuerdo del Ayuntamiento aprobado por mayoría calificada, para su presentación al Congreso.

**ARTÍCULO 132.-** Para la emisión del decreto de referencia en el artículo anterior, el Congreso del Estado estará a lo dispuesto en el procedimiento establecido en el Título Vigésimo Primero de esta ley. En todo caso, deberá considerarse lo siguiente:

I.- El dictamen que expida la comisión, en caso de considerar que el Ayuntamiento se encuentra efectivamente imposibilitado para prestar el servicio o función planteada en la solicitud, deberá especificar si el gobierno del estado asumirá en forma total o parcial la función, o servicios que corresponda, y las condiciones bajo las que el Ejecutivo prestará los mismos, así como el término durante el que estará obligado a prestarlos, previendo lo necesario para que el municipio recupere la prestación del servicio o ejercicio de la función asumida por el gobierno estatal en el menor tiempo posible.

En caso de ser en sentido negativo, deberá contener las consideraciones, razonamientos y fundamentos que den lugar a la misma; y

II.- Si el Congreso se encontrare en receso, se convocará a sesión extraordinaria para el desahogo del caso concreto.

**ARTÍCULO 133.-** Los usuarios de los servicios públicos deberán hacer uso racional y adecuado de las instalaciones destinadas a la prestación de los mismos, y comunicar a la autoridad municipal aquellos desperfectos y deficiencias que sean de su conocimiento.

**ARTÍCULO 134.-** En caso de destrucción o daños causados a la infraestructura de los servicios públicos municipales, la autoridad municipal deslindará la responsabilidad e impondrá las sanciones administrativas que correspondan, sin perjuicio de que se denuncie penalmente al infractor ante las autoridades competentes y, en su caso, se efectúe la reparación del daño en los términos de la ley de la materia.

(REFORMADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
**ARTÍCULO 135.-** El servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento podrá ser prestado por el Ayuntamiento, preferentemente por medio de un organismo público descentralizado, creado en los términos de esta ley y su reglamento correspondiente**;** además podrá contar con un órgano interno de control cuando así lo estime conveniente la Contraloría Municipal, mismo que tendrá autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos, así como las facultades establecidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

**ARTÍCULO 136.-** El servicio público de mercados y centrales de abastos es aquél que se presta en inmuebles de propiedad municipal.

El Ayuntamiento podrá concesionar a comerciantes los espacios ubicados en el interior de los inmuebles de propiedad municipal, en los términos de esta ley y el reglamento correspondiente.

**ARTÍCULO 137.-** Cuando el Ayuntamiento lo juzgue conveniente, el servicio de mercados y centrales de abasto podrá prestarse en inmuebles sujetos al régimen de condominio público, en el que la administración será propia y exclusiva del Ayuntamiento y en todo lo demás serán aplicables las disposiciones del Código Civil del Estado.

**ARTÍCULO 138.-** Los Ayuntamientos integrarán una Dirección de Seguridad Pública, en la cual se adscribirán el número de agentes que se requieran para preservar el orden, la tranquilidad, la armonía social y la paz pública.

La función de seguridad pública en los municipios y los servicios que de ella deriven, se regirán conforme a las disposiciones siguientes:

I.- Deberán coadyuvar con las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia;

II.- Se integrarán en el sistema nacional y estatal de seguridad pública, aplicando al efecto los programas y acciones dentro de la demarcación municipal;

III.- Establecerán consejos municipales de seguridad pública conforme lo dispongan las leyes;

IV.- Los miembros de las corporaciones de seguridad pública funcionarán mediante un sistema de jerarquías cuya identidad, registro y control será vigilado por el Ayuntamiento;

V.- Podrán autorizarse, cuando así se solicite, agentes auxiliares que se encarguen de manera específica y concreta de prestar este servicio en zonas, instalaciones o ramas de actividades, bajo la jurisdicción y vigilancia del Ayuntamiento;

VI.- Los miembros de la corporación se regirán por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez;

VII.- Los Ayuntamientos garantizarán la aplicación de un sistema de ingreso, permanencia y desarrollo de los agentes de la policía municipal;

VIII.- Elaborarán y aplicarán programas para prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas en sus propiedades y derechos, así como en el disfrute de sus garantías constitucionales;

IX.- Podrán aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en aquellos en que la ley lo permita, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que por razón de la hora, del lugar o de la distancia, no haya autoridad judicial

que expida la orden de aprehensión, o existan temores fundados de que el presunto responsable se sustraiga a la acción de la justicia; y

X.- Celebrar convenios de coordinación con otras autoridades para el cumplimiento de las funciones de seguridad pública municipal.

**ARTÍCULO 139.-** La policía preventiva municipal estará bajo el mando del Presidente Municipal, en los términos que establezca el reglamento respectivo; el titular de la policía preventiva, así como el de tránsito municipal tendrán las atribuciones establecidas en los reglamentos correspondientes.

La policía preventiva municipal deberá acatar las órdenes que el Gobernador les transmita, en los casos en que él mismo juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

**ARTÍCULO 140.-** El servicio de estacionamiento público es aquél que se presta en bienes inmuebles de propiedad municipal o en la vía pública; se pagará de conformidad con la tarifa que apruebe el Ayuntamiento, según la utilización de sistemas de control de tiempo y espacio.

ADICIONADO, P.O. 1 DE MARZO DE 2024
El gobierno municipal podrá realizar convenios de colaboración con centros comerciales y espacios privados de atención al público, para permitir el acceso a las autoridades competentes, con la finalidad de establecimiento de multas para las personas que estacionen su vehículo automotor en lugar exclusivo para personas con discapacidad, o frente a una rampa para uso de las personas con discapacidad.

(REFORMADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**ARTÍCULO 141.-** El servicio de panteones podrá ser concesionado, con la condición de que se establezca la obligación de reservar al municipio, cuando menos, el dos por ciento de la superficie total urbanizada que se destine a dicho servicio, para que este lo utilice con el mismo fin.

## Capítulo II
## De las concesiones de servicios públicos municipales

**ARTÍCULO 142.-** Los Ayuntamientos podrán otorgar concesiones para la prestación de los servicios públicos.

No serán objeto de concesión los servicios públicos de seguridad, tránsito y vialidad.

**ARTÍCULO 143.-** Las concesiones para la prestación de servicios públicos no podrán, en ningún caso, otorgarse a:

I.- Los integrantes de los Ayuntamientos;

II.- Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal;

III.- Los cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado; los colaterales y afines hasta el segundo grado, de las personas a que se refiere la fracción I y II de este artículo; y

IV.- Las personas físicas o morales a quienes en los últimos cinco años se les haya revocado otra concesión para la prestación de servicios públicos municipales, así como a las empresas de las que sean representantes o tengan intereses económicos las personas a que se refieren las fracciones anteriores.

**ARTÍCULO 144.-** El otorgamiento de las concesiones municipales se sujetará a las siguientes bases:

I.- Deberá acordarse por el Ayuntamiento la imposibilidad de prestar por sí mismo el servicio público o la conveniencia de que lo preste un tercero;

II.- Se publicará la convocatoria en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, y en uno de mayor circulación en el municipio, mismo que deberá contener:

a) El objeto y duración de la concesión;

b) El centro de población donde vaya a prestarse el servicio público;

c) La autoridad municipal ante quien se deba presentar la solicitud correspondiente y el domicilio de la misma;

d) La fecha límite para la presentación de las solicitudes;

e) Los requisitos que deberán cumplir los interesados; y

f) Los demás que considere necesarios el Ayuntamiento.

III.- Los interesados deberán formular la solicitud respectiva, cubriendo los siguientes requisitos:

a) Capacidad técnica y financiera;

b) Acreditar la personalidad jurídica, tratándose de personas morales;

c) Declaración, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en algunos de los supuestos del artículo 139 de esta ley; y

d) La determinación de las condiciones y formas en que se otorgarán las garantías para responder de la prestación del servicio público en los términos del título - concesión y de esta ley.

**ARTÍCULO 145.-** Las personas físicas o morales interesadas en obtener la concesión del servicio público, deberán presentar su solicitud por escrito ante la autoridad municipal que se indique en la convocatoria, dentro del plazo fijado en la misma.

Si la autoridad municipal que recibió la solicitud determina que ésta deba aclararse o completarse, notificará por escrito al interesado para que en el término de cinco días hábiles subsane la omisión o realice las aclaraciones correspondientes; en caso contrario, se tendrá por no presentada dicha solicitud.

Concluido el periodo de recepción de solicitudes, los Ayuntamientos formarán una comisión técnica especializada en el servicio público a concesionar, misma que deberá rendir un dictamen técnico, financiero, legal y administrativo, sobre el cual el Ayuntamiento emitirá la resolución correspondiente dentro del término de treinta días hábiles.

En la citada resolución se asentarán las solicitudes que no fueron aceptadas, indicando las razones que motivaron el rechazo, y se determinará discrecionalmente de entre los que reúnan las condiciones técnicas, administrativas, legales y financieras, quién o quiénes serán los titulares de la concesión del servicio público de que se trate.

Los puntos resolutivos se publicarán en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, y en la Gaceta Municipal.

**ARTÍCULO 146.-** El título - concesión, deberá contener:

I.- Nombre y domicilio del concesionario;

II.- Servicio público concesionado;

III.- Centro de población o región donde se prestará el servicio público concesionado;

IV.- Derechos y obligaciones del concesionario;

V.- Plazo de la concesión;

VI.- Cláusula de reversión, en su caso;

VII.- Causas de extinción de la concesión;

VIII.- Nombre y firma de la autoridad facultada para expedir el título - concesión; y

IX.- Las demás disposiciones que establezca el reglamento y las que acuerde el Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 147.-** Las concesiones de servicios públicos se otorgarán por tiempo determinado; el plazo de vigencia de éstas será fijado por los Ayuntamientos, el cual podrá ser prorrogado hasta por plazos equivalentes.

En caso de que el término de la concesión exceda el periodo constitucional del Ayuntamiento, se requerirá de la ratificación del Ayuntamiento entrante.

**ARTÍCULO 148.-** El concesionario, previamente a la fecha que se haya fijado como de inicio para la prestación de servicio público, deberá tramitar y obtener de las autoridades correspondientes, los permisos, licencias, y demás autorizaciones que se requieran para dicha prestación. Las autoridades estatales competentes otorgarán a los concesionarios las facilidades necesarias para el cumplimiento de esta disposición.

**ARTÍCULO 149.-** Son obligaciones de los concesionarios:

I.- Prestar el servicio público concesionado con eficiencia, sujetándose a lo dispuesto por esta ley y demás disposiciones legales aplicables, así como a los términos del título - concesión;

II.- Cubrir a la Tesorería Municipal los derechos que correspondan, en los términos de la (sic) leyes fiscales aplicables;

III.- Contar con el personal, equipo e instalaciones suficientes para cubrir las demandas del servicio público concesionado;

IV.- Realizar y conservar, en óptimas condiciones, las obras e instalaciones afectas o destinadas al servicio público concesionado, así como renovar y modernizar el equipo necesario para su prestación, conforme a los adelantos técnicos;

V.- Cumplir con los horarios aprobados por el Ayuntamiento para la prestación del servicio público;

VI.- Exhibir en lugar visible, en forma permanente, la tarifa o cuotas autorizadas por el Ayuntamiento, y sujetarse a las mismas en el cobro del servicio público que presten;

VII.- Otorgar garantía en favor del municipio;

VIII.- Iniciar la prestación del servicio público dentro del plazo que fije el título - concesión; y

IX.- Las demás que establezcan los reglamentos respectivos y las disposiciones legales aplicables.

**ARTÍCULO 150.-** Son facultades de los Ayuntamientos respecto de las concesiones de servicios públicos:

I.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;

II.- Realizar las modificaciones que estimen convenientes a los títulos - concesión, cuando lo exija el interés público;

III.- Verificar las instalaciones que, conforme al título - concesión, se deban construir o adaptar para la prestación del servicio público;

IV.- Dictar las resoluciones de extinción cuando procedan, conforme a este (sic) ley y al título - concesión;

V.- Ocupar temporalmente el servicio público e intervenir en su administración, en los casos en que el concesionario no lo preste eficientemente o se niegue a seguir prestándolo, en cuyo caso podrá auxiliarse de la fuerza pública, cuando proceda;

VI.- Ejercer la reversión de los bienes afectos o destinados a la concesión, sin necesidad de ningún pago, al término de la misma y de la prórroga en su caso, cuando así se haya estipulado en el título - concesión;

VII.- Rescatar por causas de utilidad pública, y mediante indemnización, el servicio público objeto de la concesión; y

VIII.- Las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones legales aplicables.

**ARTÍCULO 151.-** Las concesiones de servicios públicos se extinguen por cualquiera de las causas siguientes:

I.- Cumplimiento del plazo;

II.- Revocación;

III.- Caducidad;

IV.- Rescate; y

V.- Cualquier otra prevista en el título - concesión.

**ARTÍCULO 152.-** Las concesiones de servicios públicos podrán ser revocadas por cualquiera de las causas siguientes:

I.- Interrupción, en todo o en parte, del servicio público concesionado sin causa justificada, a juicio del Ayuntamiento o sin previa autorización por escrito del mismo;

II.- Ceder, hipotecar, enajenar o gravar de cualquier manera la concesión o alguno de los derechos en ella establecidos, o los bienes afectos o dedicados al servicio público de que se trate, sin la previa autorización por escrito del Ayuntamiento;

III.- Modificar o alterar la naturaleza o condiciones en que se preste el servicio público, así como las instalaciones o su ubicación, sin la previa aprobación por escrito del Ayuntamiento;

IV.- Dejar de pagar, en forma oportuna, los derechos que se hayan fijado a favor del Ayuntamiento, por el otorgamiento de la concesión y refrendo anual de la misma; y

V.- Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario, establecidas en esta ley y en el título - concesión.

**ARTÍCULO 153.-** Las concesiones de servicios públicos caducarán por cualquiera de las causas siguientes:

I.- Por no otorgar la garantía a que se refiere esta ley; y

II.- Por no iniciar la prestación del servicio público, una vez otorgada la concesión, dentro del término señalado en la misma.

**ARTÍCULO 154.-** El procedimiento de revocación y caducidad de las concesiones de servicios públicos, se substanciará y resolverá por el Ayuntamiento, con sujeción a las siguientes normas:

I.- Se iniciará de oficio o a petición de parte con interés legítimo;

II.- Se notificará la iniciación del procedimiento al concesionario en forma personal, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación;

III.- Se abrirá un periodo probatorio por el término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación a que se refiere la fracción anterior;

IV.- Se desahogarán las pruebas ofrecidas en el lugar, día y hora que fije la autoridad municipal;

V.- Se dictará resolución, dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el desahogo de pruebas; y

VI.- La resolución que se dicte, se notificará personalmente al interesado, en su domicilio legal o en el lugar donde se preste el servicio.

En los casos no previstos por este capítulo, será aplicable, de manera supletoria, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit.

**ARTÍCULO 155.-** Cuando la concesión del servicio público se extinga por causa imputable al concesionario, se hará efectivo, a favor del municipio, el importe de la garantía señalada en esta ley.

**ARTÍCULO 156.-** Las resoluciones de extinción de las concesiones de servicios públicos, se publicarán en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, y en la Gaceta Municipal.

## Capítulo III
## De la municipalización

**ARTÍCULO 157.-** El Ayuntamiento, como titular de los servicios públicos que sean de su competencia, podrá municipalizarlos cuando estén en poder de particulares, ya sea prestándolos directamente o participando conjuntamente con éstos, siempre y cuando tengan capacidad para ello.

**ARTÍCULO 158.-** Se municipalizarán los servicios públicos en los siguientes casos:

I.- Cuando la prestación de los servicios por los particulares no se lleve a efecto de una manera regular, continua, uniforme y adecuada a las necesidades que deben satisfacer;

II.- Cuando los prestatarios carezcan de la capacidad para satisfacerlos;

III.- Cuando la prestación de los servicios por los particulares afecte la estructura, organización y cumplimiento de las atribuciones del Ayuntamiento; y

IV.- Cuando su prestación por los particulares cause perjuicios graves a la colectividad.

**ARTÍCULO 159.-** La declaratoria de municipalización se hará una vez que se determine la procedencia y viabilidad de los estudios respectivos, formulándose el dictamen correspondiente el cual será discutido y aprobado por el Ayuntamiento; en este procedimiento deberá oírse a los afectados, y se valorarán debidamente las pruebas y argumentos que presenten, aplicándose en lo conducente y de manera supletoria el procedimiento establecido por la Ley de Expropiación.

Cuando el Ayuntamiento carezca de recursos necesarios para prestar un servicio público que haya sido municipalizado, podrá nuevamente concesionarlo en los términos de la presente ley.

## TÍTULO DECIMOPRIMERO

### Capítulo I
### De la conformación del patrimonio municipal

**ARTÍCULO 160**.- El patrimonio municipal se constituye por:

I.- Los ingresos que conforman la hacienda pública municipal;

II.- Los bienes del dominio público y privado del municipio;

III.- Los derechos y obligaciones constituidos jurídicamente a favor del municipio;

IV.- Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que señalen otras leyes y ordenamientos a favor del municipio; y

V.- La deuda pública municipal.

### Capítulo II
### De la hacienda pública municipal

**ARTÍCULO 161.-** La hacienda pública municipal se constituirá por los rendimientos de los bienes que pertenezcan al municipio, así como por las contribuciones y otros ingresos que establezcan las leyes fiscales a su favor.

Los municipios podrán celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

(REFORMADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
**ARTÍCULO 162.-** Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición de los Municipios, deberán ser destinados a los siguientes conceptos:

I.- Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y

II.- En su caso, el remanente para:

a) Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y

b) La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, siempre y cuando el Municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas

**ARTÍCULO 163.-** Las leyes no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

(REFORMADO [PRIMER PÁRRAFO], P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
**ARTÍCULO 164.-** La vigilancia de la hacienda pública municipal corresponderá, en primer término, al Ayuntamiento a través de las comisiones competentes, al

Presidente, al Síndico y al Contralor Municipal**.** La Auditoría Superior del Estado tendrá la intervención que le señalan las leyes.

Se concede acción popular para denunciar ante el Congreso del Estado la indebida disposición de fondos de la hacienda pública o de los hechos ilícitos que cometieren los integrantes de los Ayuntamientos en el ejercicio de sus funciones.

## Capítulo III
## De los bienes del dominio público y privado de los municipios

**ARTÍCULO 165.-** Los bienes del dominio público del municipio son inalienables, imprescriptibles e inembargables y sólo podrán enajenarse, previa desafectación y desincorporación, en los términos que dispone esta ley.

**ARTÍCULO 166.-** Los bienes del dominio público municipal, se clasifican en:

I.- De uso común;

II.- Inmuebles destinados a un servicio público municipal;

III.- Monumentos históricos y artísticos, muebles o inmuebles, de propiedad municipal;

IV.- Pinturas, murales, esculturas y cualquier obra artística incorporada permanentemente a los inmuebles del municipio o del patrimonio de los organismos descentralizados, cuya conservación sea de interés histórico o artístico;

V.- Servidumbres, cuando el predio dominante sea alguno de los señalados en este artículo;

(REFORMADA, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
VI.- Los que ingresen por disposición de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, y

VII.- Los demás que por disposición de otros ordenamientos, formen o deban formar parte del dominio público municipal.

**ARTÍCULO 167.-** Son bienes de uso común:

I.- Las plazas, callejones, calles, avenidas y demás áreas destinadas a la vialidad, que sean municipales;

II.- Los accesos, caminos, calzadas y puentes que no sean propiedad del estado o de la federación;

III.- Los canales, zanjas y acueductos para uso de la población, construidos o adquiridos por los municipios dentro de su territorio, que no sean del estado o de la federación;

IV.- Los parques y jardines municipales;

V.- Las construcciones en lugares públicos, para servicio u ornato;

VI.- Los muebles de propiedad municipal que por su naturaleza no sean substituibles, tales como documentos, expedientes, manuscritos, publicaciones, mapas, planos, fotografías, grabados, pinturas, películas, archivos, registros y similares; y

VII.- Los demás clasificados por otros ordenamientos como tales.

**ARTÍCULO 168.-** Son bienes destinados a un servicio público:

I.- Los inmuebles destinados a las dependencias y oficinas municipales;

II.- Los inmuebles afectos a los servicios públicos municipales;

III.- Los inmuebles que constituyen el patrimonio de los organismos públicos descentralizados;

IV.- Los inmuebles de propiedad municipal que sean parte del equipamiento urbano; y

V.- Cualesquiera otros adquiridos por procedimientos de derecho público.

**ARTÍCULO 169.-** Los bienes del dominio privado del municipio son los que no estén comprendidos en los artículos anteriores, los cuales son enajenables, imprescriptibles e inembargables.

**ARTÍCULO 170.-** Los inmuebles del dominio privado del municipio se destinarán prioritariamente a satisfacer las necesidades colectivas del municipio.

**ARTÍCULO 171.-** Los inmuebles del dominio privado del municipio que no sean adecuados para los fines a que se refiere el artículo anterior, podrán ser objeto de enajenación, de conformidad con las disposiciones que establece esta ley.

(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)

**ARTÍCULO 172.-** Además de lo preceptuado por esta ley, se aplicará, en lo conducente, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit.

## Capítulo IV
## De la enajenación de bienes inmuebles

**ARTÍCULO 173.-** En la compra - venta de bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberán observar las siguientes disposiciones:

a) El Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento deberá emitir un dictamen técnico en el que se determine que el bien inmueble que se pretende vender no represente una utilidad pública, al no ser adecuado para los fines del Ayuntamiento;

b) La venta de inmuebles sólo será procedente en los casos en que el producto de la misma represente un incremento al patrimonio municipal o cuando se realice a favor de personas físicas o morales que requieran disponer los inmuebles para la construcción de vivienda o para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad;

c) El precio fijado para la venta será el que resulte del avalúo comercial del inmueble; y

d) La venta se realizará en subasta pública mediante el procedimiento y condiciones que determine el Ayuntamiento o, en su defecto, el procedimiento que se establece para el remate estipulado en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el Estado.

Cuando se trate de satisfacer necesidades de suelo urbano para vivienda, podrá realizarse fuera de subasta, quedando constituido de pleno derecho el patrimonio familiar sobre los bienes objeto de la enajenación de acuerdo con lo dispuesto en el código civil vigente en el estado. El documento que expida el Ayuntamiento será equiparable al de escritura pública, debiendo ser catastral y registral en los términos de ley.

**ARTÍCULO 174.-** En lo relativo a la donación de bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberán observar las siguientes disposiciones:

a) Sólo se otorgarán en favor de personas públicas o privadas que representen un beneficio social para el municipio y que no persigan fines de lucro;

b) En el acuerdo mediante el cual el Ayuntamiento apruebe la donación, ésta se condicionará a la realización de un fin que beneficie a la colectividad, debiéndose establecer un plazo para la utilización del bien inmueble; y

c) En todo caso, el Ayuntamiento se reservará el derecho de reversión en favor del patrimonio municipal de no darse cumplimiento al fin para el cual fue donado el bien inmueble, o en el que las donatarias, siendo personas morales, se extingan o liquiden.

**ARTÍCULO 175.-** Cuando se requiera afectar un bien inmueble de propiedad privada que por su ubicación y características satisfaga las necesidades para la realización de una obra pública, podrá ser permutado por bienes de propiedad municipal.

En lo relativo a la permuta de bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberán observar las siguientes disposiciones:

a) Que se dictamine por el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento la justificación del interés público para la realización de la permuta, o no se cuente con los recursos suficientes para efectuar la compra del bien inmueble; y

b) Que exista un dictamen técnico, emitido por perito valuador, en el que se establezca la correspondencia pecuniaria de los bienes inmuebles a permutar.

**ARTÍCULO 176.-** Si el bien inmueble que se pretende afectar corresponde a los bienes de dominio del municipio, previamente deberá aprobarse su desafección y desincorporación del dominio público, por mayoría calificada del Ayuntamiento, de conformidad al procedimiento que establece esta ley.

## Capítulo V
## Del uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles de propiedad municipal

**ARTÍCULO 177.-** En lo relativo al comodato de bienes inmuebles, los Ayuntamientos deberán observar las siguientes disposiciones:

a) Sólo se otorgará en favor de personas públicas o privadas, que representen un beneficio social para el municipio y que no persigan fines de lucro; y

b) Se establecerá para el cumplimiento de fines que beneficien al interés público por tiempo determinado, con posibilidad de prorrogarlo.

**ARTÍCULO 178.-** En lo relativo al arrendamiento de bienes inmuebles del patrimonio municipal, deberá considerarse que el bien objeto del arrendamiento no sea utilizado por el Ayuntamiento en el cumplimiento de sus fines y se garantice

que la contraprestación pecuniaria se ajuste a los valores comerciales, así como que el arrendatario se responsabilice de su mantenimiento.

(REFORMADO, P.O. 12 DE ABRIL DE 2008)
Cuando el término estipulado en el contrato de arrendamiento exceda del periodo constitucional del Ayuntamiento que lo celebre, será necesaria la aprobación de la mayoría calificada del Ayuntamiento.

## Capítulo VI
## De la concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes inmuebles del dominio público municipal

**ARTÍCULO 179.-** Los derechos sobre la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles del dominio público municipal, se adquirirán mediante el otorgamiento de las concesiones respectivas, las cuales no crean derechos reales sobre dichos inmuebles.

**ARTÍCULO 180.-** Para el otorgamiento de las concesiones sobre inmuebles del dominio público municipal, así como su prórroga, se atenderá:

I.- A la conveniencia de la explotación, uso o aprovechamiento del bien inmueble;

II.- Al monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar;

III.- Al plazo de amortización de la inversión realizada;

IV.- Al beneficio social y económico que signifique para el municipio;

V.- Al cumplimiento, por parte del concesionario, de las obligaciones a su cargo; y

VI.- A la reinversión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del servicio prestado.

**ARTÍCULO 181.-** En la concesión de un bien inmueble del dominio público, deberá atenderse el siguiente procedimiento:

I.- Se emitirá una convocatoria que se publicará en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, y en la Gaceta Municipal, que deberá señalar, entre otros aspectos: objeto y duración de la concesión; la ubicación del bien inmueble; los requisitos que deben cumplir los interesados; ante qué dependencia del Ayuntamiento se presentará la solicitud y fecha límite para su presentación, entre otros;

II.- Al momento de presentar la solicitud, los interesados presentarán un proyecto ejecutivo, para que se proceda a su valoración por parte del Ayuntamiento, debiéndose acreditar capacidad técnica y financiera para llevarlo a cabo, así como la personalidad jurídica tratándose de personas morales;

III.- El Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento emitirá el dictamen respectivo, que se someterá a la discusión y aprobación, en su caso, del Ayuntamiento;

IV.- Aprobada la resolución de concesión por parte del Ayuntamiento, se procederá a su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, y en la Gaceta Municipal; y

V.- Posteriormente, se procederá a la formulación del título-concesión que deberá contener al menos:

a) Nombre y domicilio del concesionario;

b) Ubicación del bien inmueble concesionado;

c) Derechos y obligaciones del concesionario;

d) Plazo de la concesión y la cláusula de reversión; y

e) Causas de extinción de la concesión, establecimiento de garantía a favor del municipio, entre otras.

**ARTÍCULO 182.-** En la determinación del plazo de las concesiones deberá considerarse el fin a que representa, así como los gastos de inversión que realizará el concesionario, habiendo la posibilidad de prorrogarlo por una sola vez.

Si el plazo de la concesión excede el periodo constitucional del Ayuntamiento, ésta deberá ser aprobada por la mayoría calificada del Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 183.-** El Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento será el responsable de dar seguimiento y vigilancia del uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles concesionados, debiendo rendir un informe por lo menos cada seis meses.

**ARTÍCULO 184.-** Una vez que concluya la concesión por cualquier causa establecida en el título correspondiente, el Ayuntamiento revertirá el bien inmueble con todas sus accesiones y modificaciones.

En caso de prórroga o de otorgamiento de una nueva concesión, para la fijación del monto de los derechos se deberán considerar, además del terreno, las obras, instalaciones y demás bienes dedicados a la explotación de la concesión.

**ARTÍCULO 185.-** Los derechos y obligaciones derivados de las concesiones sobre bienes inmuebles del dominio público, sólo podrán cederse con la autorización previa del Ayuntamiento, exigiendo al cesionario que reúna los mismos requisitos y condiciones que se tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión respectiva.

Cualquier operación que se realice en contravención a esta ley, estará afectada de nulidad absoluta y el concesionario perderá, en favor del municipio, los derechos que deriven de la concesión y los bienes afectos a ella.

**ARTÍCULO 186.-** En el otorgamiento de las concesiones de los bienes del dominio público municipal, previamente deberá autorizarse su desincorporación y desafectación por mayoría calificada del Ayuntamiento.

## Capítulo VII
## De la enajenación de bienes muebles de propiedad municipal

**ARTÍCULO 187.-** En lo relativo a la enajenación de bienes muebles de propiedad municipal, se deberán observar las siguientes disposiciones:

a) Tratándose de venta, esta podrá realizarse en subasta pública o fuera de subasta pública, preferentemente por lotes de bienes.

La venta en subasta pública se efectuará mediante el procedimiento y condiciones que determine el Ayuntamiento, o en su defecto, por el procedimiento que se establece para el remate estipulado en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el Estado.

La venta de bienes muebles fuera de subasta pública se autorizará a favor de persona determinada al precio que determine el Ayuntamiento, mediante avalúo que arroje el valor real del bien materia de la venta.

Previamente a la venta, el Ayuntamiento contará con los expedientes de todos los bienes muebles que incluyan las facturas con las cuales se acredite la propiedad, el resguardo correspondiente, y que estén debidamente inventariados; y

b) Tratándose de donaciones, ésta se efectuará en favor de personas públicas o privadas de beneficio social y que no persigan fines de lucro.

## Capítulo VIII

## Del procedimiento para llevar a cabo actos de dominio sobre bienes de propiedad municipal

**ARTÍCULO 188.-** El Ayuntamiento, para ejercer actos de dominio sobre los bienes de propiedad municipal, deberá seguir el siguiente procedimiento:

I.- En los casos de venta, donación o comodato de bienes, los interesados deberán presentar solicitud, en la cual señalaran la justificación de su petición y el destino que se dará a los bienes.

Tratándose de permuta no se requerirá tal solicitud; y

II.- El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento hará el análisis sobre la procedencia de la enajenación o transmisión del uso sobre los bienes, integrando los expedientes con la documentación necesaria y emitiendo un dictamen en el que se determinará que el bien no reviste una utilidad para el municipio y, por lo tanto, se está en posibilidad de transmitir el uso o la propiedad. Asimismo, deberá señalarse si se trata de un bien del dominio público o del dominio privado para, en su caso, proceder a su desafectación y desincorporación en los términos de esta ley.

El expediente deberá reunir por lo menos la siguiente documentación:

a) En el caso de bienes inmuebles:

1. Copia certificada del instrumento público con el cual se acredite la propiedad;

2. Valor catastral o fiscal y comercial del inmueble;

3. Constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como en el padrón inmobiliario del municipio;

4. Plano de localización, en el que se determinen medidas y linderos;

5. Términos de la operación y motivos que tengan para realizarla;

6. Dictamen en que manifieste que el inmueble no está destinado a un servicio público municipal y que no tiene valor arqueológico, histórico o artístico, certificando esto ultimo un perito en la materia;

7. Para las permutas deberá anexarse el instrumento público con el que se acredite la propiedad del particular, avalúos comerciales actualizados, cuya antigüedad no sea mayor de seis meses, de los inmuebles materia de la permuta,

además de certificado de libertad de gravámenes del bien inmueble de propiedad particular;

8. En la venta también se requerirán avalúos comerciales actualizados de los bienes inmuebles de propiedad municipal;

9. Instrumento público con el que se acredite la personalidad jurídica, tratándose de personas morales;

10. Tratándose de comodato o arrendamiento, un proyecto de los contratos de comodato o arrendamiento; y

11. Para la concesión, el proyecto de título-concesión, así como el proyecto ejecutivo.

b) Para los bienes muebles:

1. Factura con la que se acredite la propiedad;

2. Avalúos del bien mueble, así como constancia emitida por peritos en la materia, del estado que guardan los bienes; y

3. Fotografías del mismo.

En la integración del expediente, el Comité se apoyará en las dependencias del Ayuntamiento que correspondan.

III.- Una vez que se emite el dictamen técnico y se encuentra integrado el expediente, éste se someterá a la consideración del Ayuntamiento para su aprobación.

Para los bienes muebles del dominio público, primero se someterá a votación la desafectación y desincorporación del bien en los términos que dispone esta ley;

IV.- En caso de aprobación, se instruirá a la Secretaría del Ayuntamiento para que, en los casos en que proceda, se publique el dictamen;

V.- En caso de considerar improcedente autorizar el acto de dominio que se solicita, emitirá un acuerdo negativo, en cuyo dictamen se fundamentará y motivará la decisión, sometiéndose este dictamen al Ayuntamiento, y una vez aprobado, se le remitirá al solicitante; no será factible volver a realizar la solicitud durante el periodo del Ayuntamiento respectivo; y

VI.- Una vez publicado el acuerdo, el Ayuntamiento debe proceder con los trámites de escrituración correspondientes, y registrar las altas o las bajas en el padrón inmobiliario del municipio, así como en el inventario de bienes muebles.

**ARTÍCULO 189.-** Invariablemente se requerirá de la mayoría calificada del Ayuntamiento, en los siguientes casos:

a) Desafectación de bienes del dominio público;

b) Venta fuera de subasta pública, donación o comodato de bienes muebles;

c) Concesión de bienes inmuebles del dominio público y arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad municipal, cuando su plazo exceda al período del Ayuntamiento; y

d) En general, en los convenios cuyos efectos jurídicos superen el período del Ayuntamiento que lo autoriza.

**ARTÍCULO 190.-** En los procedimientos de desafectación de bienes del dominio público, los Ayuntamientos procederán, bajo su más estricta responsabilidad, a garantizar el interés público. En todo caso deberán atender el siguiente procedimiento:

a) DEROGADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010

b) La solicitud de desafectación del bien inmueble del que se trate y los motivos que tenga el municipio para ello, respaldado con el dictamen técnico respectivo, se deberá publicar al menos en tres ocasiones, durante quince días en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, o en la Gaceta Municipal y en el diario de mayor circulación del municipio, al efecto de que los vecinos del municipio manifiesten al Ayuntamiento, en el plazo que se determine, su opinión sobre el propósito de desincorporar dicho inmueble;

(REFORMADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010)
c) La opinión que emitan los ciudadanos, no tendrá carácter vinculatorio pero podrá ser considerada por los miembros del Ayuntamiento al resolver sobre la procedencia de la desafectación del bien inmueble del que se trate; y

d) Aprobado el acuerdo de desafectación procederá a publicarse en el Periódico Oficial y en la Gaceta Municipal.

**ARTÍCULO 191.-** Ninguna enajenación, uso, disfrute, aprovechamiento o afectación de bienes municipales, podrá hacerse:

I.- Sin el cumplimiento de las formalidades y la aprobación de la mayoría correspondiente, según esta ley;

II.- Sin la firma de convenio, en su caso; y

III.- A favor de los miembros del Ayuntamiento o de los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, ni a favor de sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, colaterales y afines hasta el segundo grado.

Contravenir lo anterior implicará la nulidad de los actos realizados y la responsabilidad del servidor público que la realice o promueva.

**ARTÍCULO 192.-** Por razones de interés público, los jueces están obligados a comunicar, al Ayuntamiento respectivo, el inicio de cualquier juicio o procedimiento tendiente a acreditar la posesión o propiedad sobre bienes inmuebles que se estimen del dominio público o privado del municipio.

## CAPÍTULO IX
## Del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles

**ARTÍCULO 193.-** Para el desempeño de sus funciones, el Ayuntamiento aprobará las disposiciones administrativas relativas a las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles del municipio.

REFORMADO, (ADICIONADO), P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Las dependencias y entidades municipales, en el proceso de planeación que realicen de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, deberán:

(REFORMADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
I. Sujetarse a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en los Planes Municipales, Planes Estratégicos Municipales, los Programas de Gobierno y aquellos derivados de los mismos y que, en su caso, les corresponda ejecutar;

II. Ajustarse a los objetivos y metas de sus correspondientes programas y presupuestos;

III. Dar preferencia a la adquisición de bienes y servicios que impacten en menor grado al medio ambiente, bajo el principio de un consumo sustentable, y

IV. Respetar las demás disposiciones legales que emita el Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 194.-** Para los efectos del artículo anterior, se establecerá un comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, el cual se integrará de conformidad a las disposiciones que emita el Ayuntamiento; en todo caso se garantizará la participación de al menos un Regidor por cada uno de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 195.-** El comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Celebrar concursos para la adjudicación de contratos, en los términos aprobados por el Ayuntamiento;

II.- Proponer modificaciones a las disposiciones administrativas aprobadas por el Ayuntamiento;

III.- Proponer al Ayuntamiento, previo dictamen, la rescisión de contratos por caso fortuito o fuerza mayor; el pago de indemnizaciones a los proveedores que, en su caso, se consideren procedentes, así como las sanciones que correspondan a los proveedores que hayan incurrido en incumplimiento parcial o total de contratos;

IV.- Publicar en el diario de mayor circulación, la convocatoria del concurso para la afectación del patrimonio municipal, según corresponda, de conformidad con las bases aprobadas por el Ayuntamiento;

V.- Realizar las licitaciones públicas conducentes; y

VI.- Las demás que establece esta ley y las que determine el Ayuntamiento.

(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
**ARTÍCULO 196.-** Para lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit.

## TÍTULO DECIMOSEGUNDO

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)

### Capítulo Único
### De la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
**ARTÍCULO 197.-** La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, con base en objetivos,

parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberán ser congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Estratégico, los Planes Municipales, los Planes Estratégicos Municipales, los Programas de Gobierno, y aquellos derivados de los mismos; e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.

La iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán ser congruentes con los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias del Estado.

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párrafos anteriores, deberán incluir en la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos:

I. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica.

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de tres años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y

IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones I y III, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo técnico de la Secretaría para cumplir lo previsto en este artículo.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
**ARTÍCULO 197 Bis.-** El gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de presupuesto de egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al balance presupuestario sostenible.

Los Ayuntamientos deberán generar balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El financiamiento neto que, en su caso, se contrate por parte de los Municipios y se utilice para el cálculo del balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del techo de financiamiento neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Debido a razones excepcionales, la iniciativa de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos municipales podrán prever un balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Tesorero Municipal, deberá dar cuenta al Congreso del Estado de los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

A partir de la aprobación que realice el Congreso del Estado del balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este artículo, el Tesorero Municipal deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue al Congreso del Estado y a través de la página oficial de internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)

**ARTÍCULO 197 Ter.-** En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles, deberá aplicar ajustes al presupuesto de egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:

I.- Gastos de comunicación social;

II.- Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 200, tercer párrafo fracción VII de la presente Ley, y

III.- Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

(REFORMADO [N. DE E. ADICONADO], P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
**ARTÍCULO 198.-** Los presupuestos de egresos municipales serán aprobados por los Ayuntamientos de conformidad con sus ingresos, para regir en el año fiscal respectivo, a fin de sufragar el gasto público que comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo el pago de los pasivos de la deuda pública, inversión física, inversión financiera, así como de responsabilidad patrimonial que realicen las dependencias municipales. Los presupuestos de egresos de las entidades municipales serán aprobados por sus órganos de gobierno.

En su caso, los presupuestos de egresos municipales deberán prever la existencia de partidas específicas que atiendan el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(ADICIONADO [ANTES ARTÍCULO 198] P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
**ARTÍCULO 198 Bis.-** Los presupuestos de egresos se formularán con base a resultados, para lo cual deberán ponderarse los resultados y las metas obtenidas. Los presupuestos deberán contener programas, y se desagregarán en subprogramas, cuando así se requiera. Asimismo, deberán incorporar los objetivos que con cada programa se pretendan alcanzar, su temporalidad y las unidades responsables de su ejecución, especificando las asignaciones de partidas y la calendarización de su ejercicio, las estimaciones de los ingresos autorizados y la situación de la deuda pública.

El Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

I.- La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto; mostrará el gasto neto total en términos de ramos y entidades con sus correspondientes unidades responsables;

II.- La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada una de las etapas del proceso presupuestario. Asimismo se incluirá en el Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los distintos programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como el gasto que se considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total;

III.- La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y objeto, bajo los siguientes capítulos: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias, bienes muebles e inmuebles, obras públicas, inversión financiera y otras erogaciones, y deuda pública. Los capítulos señalados se dividirán en partidas que representarán las autorizaciones específicas del presupuesto y agrupados en forma de gasto, transferencias, inversión y deuda pública, y

IV.- La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en términos de regiones.

(REFORMADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
Previamente a la aplicación de recursos destinados a zonas de pobreza extrema y rezago social, los Ayuntamientos, a propuesta de sus Institutos Municipales de Planeación deberán determinar anualmente dentro de sus presupuestos de egresos, las poblaciones, colonias o áreas que se encuentren en dicha condición. Para ello deberá considerar los elementos que al efecto se prevén en la Ley de Coordinación Fiscal Federal, así como la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como por las dependencias estatales y municipales. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, deberá proporcionar a los municipios que lo soliciten, el apoyo y la asesoría técnica que se requiera.

(REFORMADO, P.O. 23 DE MAYO DE 2012)

**ARTÍCULO 199.-** Durante el mes de octubre de cada año, la Tesorería Municipal recibirá de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, sus respectivos anteproyectos de presupuestos, los cuales servirán de base para el proyecto que deberá formular la Tesorería antes del diez de diciembre, fecha en que lo presentará al Presidente Municipal.

(REFORMADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
Para la formulación de los Anteproyectos de Presupuesto, las dependencias y entidades municipales, elaborarán sus Proyectos de Presupuesto, considerando los programas a ejecutar y objetivos a cumplir y la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento a las prioridades y objetivos propuestos que deberán ser acordes con los Programas de Gobierno.

Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Tesorería, la cual contendrá como mínimo:

a) Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional, y el proyecto, y

(REFORMADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
b) Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con los Programas de Gobierno. La estructura programática facilitará la vinculación del Programa y los que deriven de éste, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño.

(REFORMADO, P.O. 23 DE MAYO DE 2012)
**ARTÍCULO 200.-** El presupuesto de egresos deberá ser aprobado por la mayoría absoluta del Ayuntamiento. En el acta que se levante se asentarán las cifras que por cada programa y ramo se hayan autorizado, y deberá publicarse en la Gaceta Municipal, en el Periódico Oficial y en la página internet del Ayuntamiento a más tardar el 31 de diciembre del año previo al ejercicio fiscal correspondiente.

(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022)
El Ayuntamiento remitirá una copia en físico o digitalizada del presupuesto con todos sus anexos al Congreso del Estado, por conducto de la Auditoría Superior del Estado para su registro, en los primeros quince días del mes de enero del año

de su vigencia. La Auditoría Superior del Estado, deberá remitir al Congreso un informe del cumplimiento de dicha obligación.

(ADICIONADO CON LAS FRACCIONES QUE LO INTEGRAN, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
Una vez aprobado el presupuesto de egresos, para el ejercicio del gasto, los Municipios deberán observar las disposiciones siguientes:

I. Sólo podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando la fuente de ingresos;

II. Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos con cargo a los ingresos excedentes que obtengan y con la autorización previa de la Tesorería Municipal;

III. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis costo y beneficio, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil.

Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, el Municipio deberá contar con un área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que, en su caso, se determinen para tales efectos; así como de integrar y administrar el registro de proyectos de inversión pública productiva del Municipio.

Tratándose de proyectos de inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un esquema de Asociación Público-Privada, el Municipio y sus entidades deberán acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado.

Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de la página oficial de internet de la Tesorería Municipal.

Lo previsto en la fracción III, segundo párrafo de este artículo, sólo lo observarán los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

IV. Sólo procederá hacer pagos con base en el presupuesto de egresos autorizado, y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste;

V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el presupuesto de egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

La Tesorería Municipal contará con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales;

VI. Deberán tomar medidas para racionalizar el gasto corriente.

Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la deuda pública menor al presupuestado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios del Municipio;

VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos del programa correspondiente.

La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de las páginas oficiales de internet de los Municipios, y

VIII. Una vez concluida la vigencia del presupuesto de egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 202 de esta Ley.

(REFORMADO, P.O. 23 DE MAYO DE 2012)
**ARTÍCULO 201.-** Los Presupuestos de Egresos deberán presentar en una sección específica las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, la cual se sujetará a lo siguiente:

I.- El gasto de servicios personales comprende:

(REFORMADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas remuneraciones, y
b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de Egresos.

II.- El monto autorizado en el presupuesto de egresos deberá ser suficiente para cubrir:

a) Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias;
b) Las aportaciones de seguridad social;
c) Las primas de los seguros que se contraten en favor de los servidores públicos y demás asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables, y
d) Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores, conforme a las disposiciones generales aplicables.

(REFORMADA SU NUMERACIÓN [REPUBLICADO] P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016
III.- Al realizar pagos por concepto de servicios personales, deberán observar lo siguiente:

a) Sujetarse a su presupuesto aprobado;
b) Establecer los tabuladores desglosados de remuneraciones que deben recibir los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las demás disposiciones generales aplicables;
c) Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones;
d) En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las previsiones salariales y económicas, aprobadas específicamente para este propósito en el Presupuesto de Egresos;
e) Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que prevean el establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás disposiciones generales aplicables;
f) En materia de percepciones extraordinarias, sujetarse a las disposiciones generales aplicables y obtener las autorizaciones correspondientes. Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no constituyen un ingreso fijo,

regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social;
g) Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo que se cuente con los recursos previamente autorizados para cubrir todos los gastos inherentes a las contrataciones, incluyendo las obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones a seguridad social y demás pagos y prestaciones que por ley deban cubrirse. Los recursos para cubrir obligaciones inherentes a las contrataciones que tengan un impacto futuro en el gasto deberán constituirse en reservas que garanticen que dichas obligaciones estén en todo momento plenamente financiadas;
h) Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales, e
i) Sujetarse a las disposiciones generales aplicables para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales.

(ADICIONADA, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
IV.- La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el presupuesto de egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el presupuesto de egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre:

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio que se está presupuestando. En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes locales y federales o reformas a las mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley respectiva.

**ARTÍCULO 201 Bis.-** Los presupuestos de egresos deberán considerar las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de pago que se deriven de los contratos de Asociación Público-Privada celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal.

Para el caso de Asociaciones Público Privadas con recursos federales, se observará lo dispuesto en el artículo 4, fracción IV de la Ley de Asociaciones Público Privadas.

Los recursos para cubrir los adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el proyecto de presupuesto de egresos, podrán ser hasta por el 2.5 por ciento de los ingresos totales del Municipio.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
**ARTÍCULO 202.-** Toda propuesta de aumento o creación de gasto del presupuesto de egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto

(REFORMADO, P.O. 23 DE MAYO DE 2012)
Para cualquier modificación al presupuesto, se deberá seguir el mismo procedimiento que para su aprobación, debiendo remitir copia certificada al Congreso del Estado, para los efectos de su competencia.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
No procederá pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos, determinado por ley posterior o con cargo a ingresos excedentes, a excepción de las resoluciones de la naturaleza jurisdiccional que determinen obligaciones a cargo del municipio. El Municipio deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
El Municipio a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas por sus dependencias y entidades.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio

correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
Para los efectos de este artículo, se entenderá que los Municipios han devengado o comprometido las transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

(REFORMADO [ANTES PÁRRAFO CUARTO] P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
Los beneficiarios de subsidios, aportaciones o transferencias, otorgados con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, deberán rendir cuenta detallada de la aplicación de los fondos relativos al Ayuntamiento, así como la información y justificación correspondientes en la forma y plazos de ley.

(REFORMADO [ANTES PÁRRAFO QUINTO] P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
El incumplimiento comprobado en la rendición de la cuenta, motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado.

(REFORMADO [ANTES PÁRRAFO SEXTO] P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
La Tesorería realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las comisiones ordinarias del Ayuntamiento.

(REFORMADO [ANTES PÁRRAFO SÉPTIMO] P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
Al momento del registro contable de los documentos que amparen el pago de los egresos realizados, invariablemente a éstos, se deberá imponer el sello de “operado” en donde además se establezca el programa, acción, capítulo y partida al cual corresponde. En el caso de los recursos provenientes del Ramo 33, adicionalmente se deberá señalar el fondo del cual provienen.

(REFORMADO [ANTES PÁRRAFO OCTAVO] P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
En el caso de las operaciones amparadas mediante comprobantes electrónicos, previamente a su impresión, éstos deberán validarse de conformidad a las disposiciones fiscales, debiéndose archivar y respaldar electrónicamente.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)

**ARTÍCULO 203.-** Los Ayuntamientos podrán autorizar y modificar programas y proyectos de inversión vinculados a los Programas de Gobierno cuya ejecución requiera de varios ejercicios fiscales, los cuales no deberán exceder el periodo constitucional del Ayuntamiento; los gastos correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos.

Los proyectos de inversión plurianuales requerirán para su aprobación de mayoría calificada.

En todo caso, en el Presupuesto de Egresos se deberá prever, en un capítulo específico, los compromisos plurianuales de gasto, los cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En estos casos, los compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual.

(REFORMADO, P.O. 4 DE JUNIO DE 2003)
**ARTÍCULO 204.-** En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política del Estado, el Congreso mediante decreto que se expida al efecto, fijará anualmente a más tardar el 30 de diciembre previo al ejercicio fiscal correspondiente, los montos a los que se sujetarán los Ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios.

## TÍTULO DECIMOTERCERO

### Capítulo Único
### De la deuda pública municipal

(REFORMADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
**ARTÍCULO 205.-** La deuda pública de los municipios está constituida por los ingresos derivados de los financiamientos, que sólo podrán ser destinados a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas, en los términos y condiciones que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Cuando las obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, el destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la Inversión pública productiva realizada.

Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de financiamientos en términos de programas federales o de los convenios con la Federación, los cuales se regirán por lo acordado entre las partes en el convenio correspondiente, así como por la Ley de Coordinación Fiscal.

La deuda pública será a cargo del Ayuntamiento y de las entidades que forman la administración municipal, requerirá para su autorización de las mismas formalidades que para los demás ingresos del municipio.

**ARTÍCULO 206.-** El acuerdo para la solicitud de deuda pública requerirá de la mayoría absoluta del Ayuntamiento, excepto cuando los plazos para su pago superen el periodo constitucional del Ayuntamiento, en cuyo caso requerirá de su aprobación por mayoría calificada.

(REFORMADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**ARTÍCULO 207.-** Invariablemente la deuda pública municipal habrá de programarse de conformidad con los Programas de Gobierno y los presupuestos de egresos que corresponda.

## TÍTULO DECIMOCUARTO

### Capítulo I
### De la Planeación Municipal

(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
**ARTÍCULO 208.-** Los Planes Estratégicos Municipales contendrán los objetivos y estrategias sectoriales, especiales y regionales para el desarrollo del municipio por un periodo de al menos 25 años, y deberán ser evaluados y actualizados en el penúltimo año de la administración en turno, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico.

Las propuestas de los Planes Municipales y los Planes Estratégicos Municipales serán elaboradas por los Institutos Municipales de Planeación, y deberán ser aprobadas por sus Juntas de Gobierno y por los Ayuntamientos.

(ADICIONADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**ARTÍCULO 208 Bis.-** El Sistema Municipal de Planeación del Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial contendrá los objetivos y estrategias de uso y ocupación del suelo, así como la estrategia general de usos, reservas, destinos y provisiones de conformidad con la Ley de la materia.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)

**ARTÍCULO 208 Ter.-** Los Programas de Gobierno deberán precisar objetivos, estrategias y prioridades que sirvan de base a las actividades de la administración pública municipal, de forma que aseguren el cumplimiento de los Planes Municipales y los Planes Estratégicos Municipales; contendrán aquellas previsiones de recursos asignados para los fines que se persiguen, determinarán los instrumentos y las responsabilidades de su ejecución, supervisión y evaluación, así como el conjunto de actividades económicas, sociales y culturales a que estén destinados los programas respectivos, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Estatal de Desarrollo, del Plan Estratégico y de los Planes Estratégicos Municipales.

Los Programas de Gobierno deberán elaborarse y presentarse para su examen y aprobación, dentro de un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de toma de posesión de los Ayuntamientos respectivos; en los términos que dispone la Ley de Planeación del Estado de Nayarit y su vigencia no excederá del período constitucional que les corresponde.

Los Programas de Gobierno indicarán los proyectos que deriven del mismo.

(REFORMADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**ARTÍCULO 209.-** La planeación municipal se desarrollará en base a la metodología de la planeación estratégica, entendiéndose como tal, el conjunto de elementos metodológicos y normativos que permite la ordenación sistemática de acciones, que apoya las actividades para fijar objetivos, metas y estrategias a mediano y largo plazo, asignar recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como coordinar acciones y evaluar resultados.

(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
Los Planes Municipales, los Planes Estratégicos Municipales y los Programas de Gobierno deberán contener como mínimo, un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; la misión y visión institucional; los objetivos estratégicos alineados al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Estratégico; las acciones y proyectos; unidades responsables de su ejecución; su cronograma de ejecución, así como los indicadores de impacto o de gestión. Lo anterior, con independencia de los requisitos que se establecen en la ley.

La evaluación del desempeño se realizará por la Contraloría Municipal, para ello verificará el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad de la administración pública municipal, así como el impacto social del ejercicio del gasto público y, en su caso, las medidas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos programados.

Para la elaboración de todos los instrumentos de planeación municipal, los Institutos Municipales de Planeación deberán asegurar la participación plena de la sociedad, a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos Municipales.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
**ARTÍCULO 210.-** Las disposiciones aplicables al contenido de los Planes Municipales, Planes Estratégicos Municipales y los Programas de Gobierno, deberán sujetarse a los elementos siguientes:

I.- Especificación de objetivos, procedimientos, recursos financieros y estudios de carácter técnico, con indicación de programas que deben realizarse;

II.- Prioridad y congruencia con los objetivos y estrategias del sistema de planeación estatal y nacional;

III.- Localización geográfica para el destino de cada programa e inventario de recursos naturales;

IV.- Ventajas comparativas aprovechables para el desarrollo de las actividades económicas;

V.- Localización y estado que guardan los centros urbanos, edificios e instalaciones de servicio público municipal; sus características, problemas y expectativas;

VI.- Delimitación de los perímetros urbanos para prever el crecimiento poblacional y los asentamientos en el suelo rústico;

VII.- En todo caso, los planes y programas se integrarán cuando reúnan los siguientes requisitos:

a) Diagnósticos y programas de cada actividad económica, en el corto y mediano plazo;

b) Planos, fotografías, informes y dictámenes que muestren el estado del territorio y las condiciones en que se encuentran todos los elementos urbanos;

c) Memoria descriptiva de los trabajos a realizar y programa en que se prevea su ejecución;

d) Normas urbanísticas aplicables tanto a la edificación de las zonas urbanas como a las condiciones que han de regir en las rurales;

e) Normas urbanísticas relacionadas con los servicios públicos municipales; y

f) Estudio económico-financiero de los recursos municipales para la ejecución de los planes.

(REFORMADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**ARTÍCULO 211.-** Los municipios pueden coordinarse entre sí para solucionar y atender necesidades comunes. Se declara de orden público la creación de sistemas de desarrollo regional, entre dos o más municipios del estado, quienes, para tal efecto, podrán establecer acuerdos de asociación intermunicipal de acuerdo a la regionalización a que se establece en la Ley de Planeación del Estado de Nayarit**,** para la asignación y localización de la inversión pública, así como la realización de programas de desarrollo, cuerpos de asesoría técnica, capacitación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos, control y administración del desarrollo ecológico y las demás que tiendan a promover el bienestar de sus respectivas comunidades.

(ADICIONADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**Capítulo II**
**Institutos Municipales de Planeación**

(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023)
**ARTÍCULO 211 Bis.-** Los Institutos Municipales de Planeación son Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, tienen por objeto formular, dar seguimiento y evaluar los Planes Municipales, Planes Estratégicos Municipales, Programas de Gobierno y aquellos derivados de los mismos, de manera democrática y propiciando la participación ciudadana, auspiciando en todo momento a través de ellos la modernización, innovación y desarrollo del municipio; promoviendo el crecimiento socioeconómico sustentable, atendiendo al carácter metropolitano de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos.

(ADICIONADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**ARTÍCULO 211 Ter.-** Para la administración, el logro de sus objetivos, la ejecución de acciones, y el despacho de los asuntos que le competen, los Institutos Municipales de Planeación contarán como mínimo con la siguiente estructura:

I.- Junta de Gobierno;
II.- Director General, y
III.- Consejo Consultivo Ciudadano Municipal.

Los Institutos Municipales de Planeación deberán establecer su integración, funcionamiento y atribuciones en su reglamento interior.

(ADICIONADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**Capítulo III**
**Consejo Consultivo Ciudadano Municipal**

(ADICIONADO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**ARTÍCULO 211 Quáter.-** El Consejo Consultivo Ciudadano Municipal es un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrollen los Institutos Municipales de Planeación y los Ayuntamientos, en materia de planeación.

El Consejo Consultivo Ciudadano Municipal estará integrado en los términos que señale el reglamento respectivo.

## TÍTULO DECIMOQUINTO

### Capítulo Único
### De la asociación y coordinación de los municipios con fines de derecho público

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
**ARTÍCULO 212.-** Los municipios, por acuerdo de los Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la formulación y aplicación de planes y programas comunes, así como para la creación de organizaciones o entidades de desarrollo regional que tengan por objeto, entre otros:

I.- Estudiar y analizar los problemas de la región y las propuestas para superarlos;

II.- Elaborar y aplicar programas de desarrollo común;

III.- Realizar programas de seguridad pública;

IV.- Colaborar en la prestación de los servicios públicos;

V.- Participar en la obra pública;

VI.- Capacitar a los servidores públicos municipales;

(REFORMADA, P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020)
VII.- Elaborar y aplicar planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial;

VIII.- Gestionar las demandas comunes ante los gobiernos federal y estatal; y

IX.- Las demás que tiendan a promover el bienestar y progreso de su población.

**ARTÍCULO 213.-** Los Ayuntamientos aprobarán los convenios de asociación de los municipios correspondientes y, de común acuerdo, podrán designar coordinadores operativos o crear la estructura que convenga.

**ARTÍCULO 214.-** Los Ayuntamientos podrán asociarse entre uno o varios para la prestación de un servicio o el ejercicio de una función pública de su competencia, reuniendo los siguientes requisitos.

I.- Que se mejore la prestación del servicio o se realice con mayor eficiencia el ejercicio de una función pública;

II.- Que exista acuerdo de los Cabildos aprobando el convenio de asociación o coordinación correspondiente;

III.- Si los efectos del convenio de asociación tienen mayor alcance que el periodo del Ayuntamiento de que se trate, este convenio deberá ser aprobado por mayoría calificada de los Ayuntamientos;

IV.- El convenio de asociación o coordinación deberá constar por escrito, estar firmado por los representantes legales de las partes y publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado y en un diario de los de mayor circulación de los municipios de que se trate; y

V.- Los convenios deberán prever causas de rescisión, terminación anticipada y efectos del incumplimiento de las partes.

Los municipios podrán asociarse con el gobierno del estado por medio de su Poder Ejecutivo, si se reúnen el propósito y requisitos a que se refiere el artículo 212 de esta ley, incluyendo el caso en que el estado desee transmitir a un municipio una atribución propia o recibida de la federación en los términos del artículo 116 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**ARTÍCULO 215.-** Para los efectos del artículo anterior, se podrán firmar los siguientes tipos de convenio:

I.- Convenio de coordinación: será aquel que tenga por objeto la colaboración interinstitucional para mejorar la comunicación, capacitación, información y desarrollo del servicio público o la función de que se trate, sin que ninguna de las partes ceda a la otra todo o parte de la prestación del servicio o la función pública correspondiente;

II.- Convenio de asociación por mandato específico: será aquel en el que una parte encarga a la otra la prestación de un servicio público a su cargo o el ejercicio de una función, cediéndole en consecuencia todo o parte de las atribuciones y facultades relativas al servicio o función pública de que se trate; y

III.- Convenio de asociación con objeto común: será aquél en el que las partes se propongan prestar un servicio público o realizar alguna de sus funciones de manera conjunta, para lo cual crearán un organismo descentralizado en los términos del acuerdo al que lleguen las partes. Los organismos que conforme a esta figura se generen, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que las reglas para su rescisión, terminación, desaparición y liquidación deberán quedar claramente establecidas en el convenio correspondiente.

**ARTÍCULO 216.-** La asociación, contratación y cualquier acto de los municipios en su carácter de personas jurídicas de derecho privado, se realizará conforme a las normas del derecho común.

**ARTÍCULO 217.-** Los conflictos que se susciten con motivo de los convenios a que se refiere este capítulo se arreglarán conforme a lo dispuesto en el título vigesimoprimero de esta ley.

## TÍTULO DECIMOSEXTO

### CAPÍTULO I
### Disposiciones normativas para el ejercicio de las facultades reglamentarias de los Ayuntamientos

**ARTÍCULO 218.-** Para la aprobación y expedición de los reglamentos municipales, los Ayuntamientos deberán observar las disposiciones del presente título y las siguientes bases normativas:

(REFORMADA, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022)
I.- Que los ordenamientos respeten los derechos humanos y sus garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

II.- Que los ordenamientos sean congruentes y no contravengan o invadan disposiciones o competencias de orden federal o estatal;

III.- Los reglamentos municipales, sea cual fuera el ámbito de competencia sobre la cual incida, deberán contemplar los siguientes aspectos:

a) Delimitación de la materia que regulan;

b) Sujetos a quienes se dirige la regulación;

c) Objetos sobre los que recae la reglamentación;

d) Los fines y objetivos que se pretenden alcanzar;

e) Derechos y obligaciones;

f) Autoridades responsables;

g) Facultades, atribuciones y deberes de las autoridades;

h) Los mecanismos para administrar y organizar sus ramos respectivos;

(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022)
i) Sanciones, las cuales deberán contemplar los montos mínimos y máximos en Unidad de Medida y Actualización, quedando prohibidas las multas fijas.

En la aplicación de las sanciones y reglamentos municipales, se deberán considerar los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y si existe reincidencia.

En cuanto a la capacidad económica de la persona infractora del marco normativo municipal, deberán atenderse criterios de individualización, tales como si es una persona jornalera, obrera o trabajadora, trabajadora no asalariada, en tal caso, no podrá ser sancionado con multa mayor al importe de un jornal, salario de un día o en su equivalente a un día de ingreso respectivamente, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las sanciones por infracciones al reglamento municipal correspondiente deberán ser calificadas por el servidor público competente, previa audiencia con la persona infractora.

Las multas en términos de la fracción X del artículo 117 de la presente Ley, deberán ser pagadas preferentemente por medio de sistema bancario o ante la Tesorería Municipal, la cual expedirá el recibo oficial del pago que se efectué.

j) Medios de impugnación;

k) Salvaguardar la garantía de audiencia y defensa de los infractores; y

l) Vigencia.

IV.- Que su aplicación fortalezca al municipio;

V.- Que su articulado incluya la formación y funcionamiento de unidades administrativas municipales, responsables de la inspección y vigilancia del cumplimiento de los reglamentos, así como la aplicación de sanciones cuando procedan;

VI.- Que la normatividad de la administración y de los servicios públicos tengan como propósitos primordiales, la eficiencia de los mismos y el mejoramiento general de la población del municipio; y

VII.- Que esté prevista la más idónea difusión de sus principales ordenamientos; y en general, todos aquellos aspectos formales o procedimientos que permitan la aplicación a los casos particulares y concretos de los principios normativos contenidos en la presente y en las demás leyes, cuando confieran funciones especificas a los municipios.

**ARTÍCULO 219.-** Los Ayuntamientos son las instancias colegiadas competentes para expedir los Bandos de Policía y Buen Gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, observando las bases normativas que señala esta ley.

**ARTÍCULO 220.-** Los Bandos de Policía y Buen Gobierno son los ordenamientos jurídicos que contienen las normas de observancia general que requiere el régimen gubernamental y administrativo del municipio, cuyos principios normativos corresponderán a la identidad de los mandatos establecidos en la Constitución Federal y en la Local; y deberán regular lo siguiente:

I.- Nombre y escudo del municipio;

II.- Territorio y forma de organización territorial y administrativa del municipio;

III.- Población del municipio, programas de fortalecimiento de los deberes cívicos del ciudadano;

IV.- Gobierno municipal, autoridades y organismos auxiliares del Ayuntamiento;

V.- Servicios públicos municipales, funciones específicas de los municipios;

VI.- Desarrollo económico y bienestar social;

VII.- Conservación de vialidades;

VIII.- Garantizar la seguridad, tranquilidad, disfrute de propiedades particulares y la moral del individuo y de la familia; y

IX.- Todos aquellos aspectos que contribuyan al desarrollo y bienestar de la población del municipio.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022)
**ARTÍCULO 221**. Los reglamentos municipales son los diversos cuerpos jurídicos de observancia obligatoria y general, apegados a la lógica del reconocimiento de los derechos humanos y sus garantías, tendientes a ordenar armónicamente la convivencia social en el territorio municipal y buscar el bienestar de su comunidad, así como regular, ejecutar y hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta ley confiere a los Ayuntamientos.

Los municipios deberán contar, por lo menos, además del Bando de Policía y Buen Gobierno, con los siguientes reglamentos:

a) El de Gobierno Interior;

b) El de Servicios Públicos;

c) El de Seguridad Pública;

d) El de Administración Municipal;

e) El de Construcción;

f) El de Protección Civil;

(REFORMADO, P.O. 13 DE JUNIO DE 2022)
g) El de Adquisiciones;

(REFORMADO, P.O. 13 DE JUNIO DE 2022)
h) El de Establecimientos Mercantiles, y

(ADICIONADO, P.O. 13 DE JUNIO DE 2022)
i) El de Gobierno Digital.

No limitando que cada municipio, de acuerdo con sus condiciones y necesidades propias, expida los que considere pertinentes.

**ARTÍCULO 222.-** Las circulares son los documentos que expide el Ayuntamiento y que contienen órdenes, criterios interpretativos que surtirán efectos obligatorios, únicamente para regular el orden interno de la administración municipal, así como

para especificar interpretaciones de normas, acuerdos, decisiones y procedimientos que sean competencia del Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 223.-** Las disposiciones administrativas de observancia general serán aquellas que tengan por objeto la aplicación de acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento hacia los particulares, habitantes y vecinos de sus jurisdicciones.

**ARTÍCULO 224.-** Las circulares y disposiciones administrativas de observancia general que expidan los Ayuntamientos, estarán formal y materialmente subordinadas a la presente ley y a los reglamentos.

## Capítulo II
## Del proceso reglamentario

**ARTÍCULO 225.-** Los Ayuntamientos, para conocer, formular, y en su caso aprobar, reglamentos municipales y el Bando de Policía y Buen Gobierno, se sujetarán al siguiente procedimiento; etapa de iniciativa, análisis, discusión, aprobación, promulgación y publicación respectivamente.

**ARTÍCULO 226.-** El derecho de iniciar reglamentos compete:

I.- Al Presidente Municipal;

II.- A los regidores; y

III.- A los síndicos.

Las personas físicas o jurídicas que vivan en el municipio, pueden iniciar o proponer los cuerpos normativos y reglamentarios en lo (sic) términos y condiciones que dispone esta ley.

**ARTÍCULO 227.-** El derecho de iniciar reglamentos se entiende como planteamiento o propuesta; en ambos casos deben recibirse y turnarse a las comisiones competentes para su estudio y su análisis. Cuando las personas, físicas o morales, con domicilio legal dentro del municipio, presenten al Ayuntamiento un proyecto de reglamento o de reformas y adiciones, se recibirá y dará turno a las comisiones, quienes, si así lo dictaminan, seguirán con la siguiente etapa del procedimiento.

Cuando la iniciativa corresponda a los miembros de los Ayuntamientos, deberán contemplar: la exposición de motivos, el objeto, justificación, argumentos y fundamentos que se estimen convenientes al caso, incluyendo el texto jurídico que contemple la personalidad jurídica de quien o quienes lo suscriban, y deberá ser presentados ante el Secretario del Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 228.-** El análisis de un proyecto de reglamento estará invariablemente a cargo de las comisiones ordinarias especiales integradas por los miembros del Ayuntamiento; el presidente de la comisión, por si, o por conducto de alguno de los miembros, o por otros, cuando actúen conjuntamente, podrá solicitar la información, asesoría y antecedentes que estime pertinentes para el cumplimiento de sus fines, siendo responsable de la custodia y resguardo de la documentación oficial que se le entregue.

**ARTÍCULO 229.-** Para la elaboración de dictamen que las comisiones competentes habrán de presentar a la asamblea de Cabildo, se aplicarán las reglas y disposiciones siguientes:

I.- Reunir los antecedentes necesarios;

II.- Consultar y solicitar asesoría e informes;

III.- Celebrar reuniones de consulta para fundamentar y regular los criterios del dictamen; e

IV.- Integrar el dictamen debidamente suscrito para darle lectura ante la asamblea, en el término y forma que determine el Ayuntamiento, entregando por lo menos una semana antes los expedientes respectivos a cada uno de los miembros del Cabildo.

**ARTÍCULO 230.-** La discusión de un proyecto de reglamento se hará por la asamblea del Ayuntamiento mediante una sola lectura, que se dará previamente; el Presidente Municipal determinará la participación de los actores de un proyecto y las modalidades de su intervención y, si estima necesario, se invita al autor de la iniciativa, o a su representante, a fin de que el día de la discusión del proyecto participe como orador en los debates, pero sin voto, ampliando y aclarando los criterios en que fundamente las propuestas.

**ARTÍCULO 231.-** La discusión de un proyecto de reglamento se realizará primero en lo general e inmediatamente después en lo particular, mediante intervenciones de los miembros del Cabildo que serán a favor y en contra en igualdad de condiciones. La discusión en lo general será aquella que verse sobre todos los aspectos y alcances del proyecto en términos globales; la discusión en lo particular comprenderá el examen público de cada una de las partes del proyecto: por títulos, capítulos o artículos que en su caso contenga.

**ARTÍCULO 232.-** Discutido suficientemente, un proyecto se pasará a votación, la cual será nominal o económica; durante la votación no se admitirá discusión

alguna, salvo para la aclaración de error o interpretación que sea necesaria. La votación será a favor, en contra o abstención.

**ARTÍCULO 233.-** La aprobación, en su caso, de un proyecto reglamentario se tomará por la mayoría de sus miembros presentes en la sesión respectiva; la publicación del reglamento aprobado le otorga los requisitos de validez, vigencia y legalidad.

La publicación es el acto de difusión y transcripción literal del reglamento para su conocimiento y vigencia dentro de la jurisdicción municipal, y deberá proceder del acta de Cabildo, correspondiéndole hacerla al Presidente Municipal con la certificación de quien ocupe la titularidad de la Secretaría.

(REFORMADO, P.O. 16 DE ABRIL DE 2021)
**ARTÍCULO 234.-** Los reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y acuerdos expedidos por los Ayuntamientos, así como los demás documentos de carácter municipal que conforme a la ley deban ser publicados o cuya naturaleza sea de interés general, para su validez deberán publicarse en bandos solemnes o en las gacetas municipales de cada Ayuntamiento según corresponda; a consideración del Cabildo, podrá también publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, pero invariablemente se garantizará que su distribución se realice en todas las poblaciones del municipio.

## TÍTULO DECIMOSÉPTIMO

### Capítulo Único
### De los procedimientos administrativos y de los medios de impugnación contra los actos y resoluciones municipales

**ARTÍCULO 235.-** Los procedimientos y actos administrativos que dicten o ejecuten las autoridades municipales se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el Estado de Nayarit

**ARTÍCULO 236.-** Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten o ejecuten las autoridades municipales, en aplicación del presente ordenamiento y los reglamentos que de él emanen, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, conforme a las disposiciones de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos para el Estado de Nayarit.

# TÍTULO DECIMO OCTAVO

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

## Capítulo I
## De las Responsabilidades de los Servidores Públicos Municipales en General

### SECCIÓN ÚNICA
### Disposiciones Generales

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 237.-** Son servidores públicos municipales, todos los integrantes del Ayuntamiento y de la administración pública municipal, sea ésta centralizada o paraestatal y todos aquellos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la misma, quienes serán responsables de los delitos y faltas que cometan con motivo del ejercicio de su encargo, las cuales serán exigibles de conformidad con la legislación aplicable.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016)
Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

(ADICIONADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
Los servidores públicos del Municipio estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante la Contraloría Municipal o su respectivo Órgano interno de control. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la ley de la materia.

(REFORMADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
**ARTÍCULO 238.-** La declaración de situación patrimonial y de intereses deberá presentarse en los plazos y términos que se establecen en la Ley en materia de responsabilidades administrativas.

(REFORMADO, P.O. 27 DE JUNIO DE 2017)
**ARTÍCULO 239.-** El Contralor Municipal será el responsable del registro, control y custodia de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos obligados.

**ARTÍCULO 240.-** DEROGADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009

**ARTÍCULO 241.-** DEROGADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009

**ARTÍCULO 242.-** DEROGADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009

(ADICIONADO CON LAS SECCIONES QUE LO INTEGRAN, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

## Capítulo II
## De los Procedimientos para la Desaparición, Suspensión y Revocación del Mandato

(REFORMADA Y REUBICADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)

### SECCIÓN PRIMERA
### De la Desaparición de Ayuntamientos

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 243.-** La presente sección tiene por objeto establecer las causas graves por las que es procedente que el Congreso del Estado declare la desaparición de un Ayuntamiento, así como el procedimiento para ello.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 244.-** Son causas graves para declarar la desaparición de Ayuntamientos:

I.- Cuando se actualice el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 43 de esta ley;

II.- Cuando exista falta absoluta de la mayoría de sus integrantes, incluyendo a los suplentes;

III.- Cuando se decrete procedente la fusión de dos o más municipios; y

IV.- Cuando no sea posible el ejercicio de sus funciones conforme al orden constitucional general o local.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 245.-** El escrito donde se informe la actualización de alguna de las causas señaladas en el artículo anterior, podrá hacerlo cualquiera de los sujetos legitimados para solicitar la revocación o suspensión de mandato, a que se refiere el artículo 254 de la presente ley.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 246.-** Una vez que el Congreso del Estado tenga conocimiento del escrito a que se refiere el artículo anterior, deberá encomendar a la Comisión o Comisiones competentes que investiguen los hechos denunciados y se alleguen de todos los elementos de prueba necesarios para acreditar fehacientemente que se ha actualizado alguna de las causales previstas en el artículo 244 y por ello es procedente declarar la desaparición del Ayuntamiento.

Una vez obtenidas las pruebas necesarias las comisiones referidas deberán emitir su dictamen correspondiente para la votación en el Pleno del Congreso.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 247.-** Cuando la petición se funde en las causales previstas en las fracciones II, en relación al numeral 90 fracción II, o en la IV, del artículo 244 de la presente ley, se deberán observar los requisitos, formalidades y procedimiento establecido en la Sección Cuarta del Presente Título.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 248.-** Una vez decretada por el Congreso del Estado, la declaración de desaparición de un Ayuntamiento se deberá nombrar de forma inmediata un Concejo Municipal, en los términos previstos por esta ley.

(ADICIONADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**SECCIÓN SEGUNDA**
**De la Suspensión de Ayuntamientos y Suspensión de sus Miembros**

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 249.-** La presente sección tiene por objeto establecer las causas graves en las que procede que el Congreso del Estado suspenda Ayuntamientos o suspenda o revoque el mandato a alguno o algunos de los miembros del Ayuntamiento, así como el procedimiento a seguir para tales efectos.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 250.-** Son causas graves de suspensión de Ayuntamientos:
I.- Quebrantar los principios del régimen jurídico, político o administrativo del municipio;

II.- Los actos u omisiones que lesionen la integridad del territorio del estado, su soberanía, libertad y autonomía interior;

III.- Los actos u omisiones que violen los derechos fundamentales que reconocen la Constitución General de la República y la particular del Estado, en perjuicio de la población del municipio;

IV.- Por ejercer atribuciones que las leyes no les confieran o rehusarse al cumplimiento de las obligaciones que les imponen;

V.- Por responsabilidad colectiva en el ejercicio de sus funciones públicas; y

VI.- Por conflicto que se suscite entre los integrantes del Ayuntamiento, o entre éste y la comunidad, que haga imposible el cumplimiento de los fines del mismo, o el ejercicio de sus funciones.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 251.-** Son causas graves de suspensión de los miembros del Ayuntamiento, las siguientes:

I.- Cuando se juzgue indispensable para la práctica de investigaciones de naturaleza administrativa relacionada a sus funciones; y

II.- Cuando sin causa justificada dejaren de cumplir sus funciones dentro de un plazo de treinta días o más.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 252.-** La suspensión de Ayuntamiento o de alguno o algunos de sus miembros nunca podrá ser menor de seis meses ni mayor a un año**.**

(ADICIONADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**SECCIÓN TERCERA**
**De la Revocación de Mandato**

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 253.-** Será revocado el mandato de alguno o algunos de los miembros del Ayuntamiento cuando incurran en alguna de las siguientes causas graves:

I.- Cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del Estado o a las leyes, reglamentos y decretos que de ellas emanen, cuando causen perjuicio a la población del Municipio, o motiven algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

II.- Cuando no compareciere sin causa justificada al acto de toma de posesión, en los términos del artículo 42 de la presente ley;

III.- Cuando se actualice el supuesto de la fracción II del artículo 90 de esta ley;

IV.- Cuando sobreviniere causa de inelegibilidad;

V.- Por incapacidad física, mental o legal permanente;

VI.- Por disponer indebidamente de bienes o recursos del erario público;

VII.- Por incurrir en lo individual, en los actos señalados en la fracción VI del artículo 250.

(ADICIONADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
## SECCIÓN CUARTA
## Procedimiento Común para la Suspensión y Revocación de Mandato

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 254.-** Los procedimientos de suspensión de Ayuntamientos, o suspensión o revocación del mandato de alguno o algunos integrantes del Ayuntamiento se iniciarán a solicitud de:

I.- El Gobernador del Estado;

(REFORMADA, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
II.- La mayoría simple de los diputados integrantes de la Legislatura;

III.- El ocho por ciento de los ciudadanos del municipio correspondiente, quienes deberán nombrar un comité promotor integrado por cinco personas, nombrando entre ellas a un representante común;

(REFORMADA, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013)
IV.- La mayoría simple de los integrantes del Ayuntamiento respectivo.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 255.-** La petición deberá hacerse por escrito al Congreso del Estado o, en los recesos de éste, a la Diputación Permanente; debiendo ser ratificada personalmente por el promovente dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación, en caso contrario se tendrá como no interpuesta.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 256.-** La petición deberá contener los siguientes requisitos:

I.- Generales del promovente y la personalidad que ostente;

II.- Tipo de acción que ejercita;

III.- Nombre del municipio y de los integrantes del Ayuntamiento sobre los que recae la acción;

IV.- Causas que dan origen a la acción, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad, cuales son los hechos u omisiones que le constan;

V.- Ofrecer las pruebas para demostrar las causas que se imputan; y

VI.- Firma del promovente.

Los peticionarios deberán señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Tepic, Nayarit, de no hacerlo, se realizarán en los estrados del Congreso del Estado.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 257.-** Ratificada la petición, la Asamblea Legislativa o a la Diputación Permanente en su caso, la turnará a la comisión o comisiones competentes, para que dentro del término de cinco días presenten el acuerdo de trámite debidamente fundado y motivado sobre la procedencia o improcedencia de la iniciación del procedimiento respectivo.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 258.-** Emitido el acuerdo de trámite de la comisión o comisiones competentes que declare la iniciación del procedimiento, se observarán las siguientes disposiciones generales:

(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
I.- Los plazos comenzarán a correr al día siguiente al que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

II.- Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente en el que se hubieren pronunciado, mediante oficio o acuerdo entregado en el domicilio de las partes, por conducto de persona autorizada o por correo certificado con acuse de recibo. En casos urgentes se ordenará que la notificación se haga por vía telegráfica;

III.- Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al que hubieren quedado legalmente hechas;

IV.- Los peticionarios podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso, corresponderá a la Comisión desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no influyan en el dictamen definitivo.

La documental podrá admitirse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto. En ningún caso se admitirán más de dos testigos por cada hecho, narrando de manera espontánea sobre lo que sabe en relación al conflicto, pudiendo los integrantes de la Comisión interrogarlos ampliamente, no admitiendo las preguntas y repreguntas a las partes.

(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)

A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autoridades tienen el deber de expedirles oportunamente las copias o documentos que soliciten y, en caso contrario, pedirán a la Comisión que requiera a las personas que hubieren sido omisas;

(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
V.- La Comisión deberá notificar a los denunciados, para que dentro del término de cinco días expresen lo que a su interés legal convenga y ofrezcan pruebas. Para el emplazamiento deberá aplicarse supletoriamente lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado;

VI.- Habiendo trascurrido el plazo para los efectos de la fracción anterior, la Comisión señalará fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, misma que deberá verificarse dentro de los quince días siguientes. La Comisión podrá ampliar el término de la celebración de la audiencia, cuando la importancia y trascendencia del asunto así lo amerite.

(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
La Comisión podrá allegarse de oficio, de todos los elementos de pruebas que considere necesarios para proveer de mejor manera;

(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
VII.- Desahogadas en su totalidad las pruebas, se deberán presentar los alegatos por escrito dentro de los seis días contados a partir de que la comisión declare concluida la audiencia de desahogo de pruebas, y

VIII.- Presentadas o no las pruebas o alegatos, se procederá a formular las conclusiones dentro de los cinco días hábiles siguientes y se turnarán al pleno del Congreso, para que éste, dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes, emita el fallo correspondiente, en sesión pública.

En todas las cuestiones no previstas en este artículo, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 259.-** En términos de los artículos 115 de la Constitución General de la República, y 47, fracción I, inciso a), de la Constitución del Estado, las resoluciones del Congreso derivadas de los procedimientos señalados en este capítulo serán validas cuando se aprueben por al menos las dos terceras partes de sus integrantes.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
## Capítulo III
## De los Concejos Municipales

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 260.-** El Congreso del Estado procederá a la constitución de un Concejo Municipal cuando por cualquier causa no se logre integrar al Ayuntamiento la mayoría de sus miembros. Dicho Concejo tendrá la misma estructura orgánica, facultades y obligaciones que el Ayuntamiento al cual sustituye, y en consecuencias quedarán sujetos a los procedimientos de responsabilidad respectivos.

**ARTÍCULO 261.-** La designación de los miembros del Consejo Municipal será realizada por el Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su caso, mediante una acuciosa selección e investigación de los habitantes y vecinos del municipio que reúnan los requisitos establecidos por la Constitución y esta ley y que se distingan además, por no haber participado ni tenido injerencia alguna en los conflictos que hayan provocado la suspensión o desaparición del Ayuntamiento. En todo caso, el Gobernador del estado podrá proponer a los ciudadanos que a su juicio puedan cumplir esa función, cuidando el cumplimiento de los requisitos legales.

(ADICIONADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
Invariablemente, los integrantes del Ayuntamiento desaparecido que no hayan tenido responsabilidad en la causa que originó la declaración de desaparición, deberán formar parte, con el cargo que ostentaban, del Concejo Municipal que se designe.

**ARTÍCULO 262.-** Para la integración del Consejo Municipal, la Asamblea Legislativa cuidará que el nombramiento recaiga en personas que reúnan los requisitos constitucionales, como si se tratare de una elección. Desde el momento mismo de la designación, el Congreso determinará el nombramiento del Presidente del Consejo, que tendrá las atribuciones del Presidente Municipal, del Comisario que hará las veces del Síndico y de los consejeros que actuarán como Regidores, y con esa denominación actuarán.

**ARTÍCULO 263.-** Sólo habrá lugar a la integración del Concejo municipal provisional, cuando:

I.- Se suspenda el mandato al Ayuntamiento o a la mayoría de sus miembros;

II.- Se revoque el mandato a la mayoría o totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, en tanto se celebran elecciones extraordinarias;

III.- Se revoque el encargo al Concejo designado para dar lugar a la integración de otro nuevo; y

IV.- Por cualquier causa no se logre mayoría en la integración del Ayuntamiento y sea procedente designar un concejo provisional.

(P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
**ARTÍCULO 264.-** DEROGADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009

**ARTÍCULO 265.-** Los Consejos Municipales dejarán de actuar en los siguientes casos:

I.- Por no cumplir eficazmente sus funciones; y

II.- Por haber concluido el término de suspensión impuesto al Ayuntamiento.

**ARTÍCULO 266.-** Fuera de los casos señalados en las disposiciones anteriores, el Consejo Municipal durará en funciones hasta la conclusión del periodo respectivo.

(REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)
## TÍTULO DÉCIMO NOVENO

### Capítulo Único
### Del procedimiento para la resolución de conflictos entre municipios, y entre los municipios y el Poder Ejecutivo

**ARTÍCULO 267.-** Los conflictos que surjan entre los municipios o entre éstos y el Poder Ejecutivo, serán resueltos por el Congreso del Estado, a excepción de lo previsto por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Federal reglamentaria, conforme el siguiente procedimiento:

(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
I.- El Congreso del Estado recibirá, por conducto de su Secretaría General, el escrito que contenga la solicitud de intervención para resolver el conflicto, el cual podrá ser planteado por la persona titular del Ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento o Ayuntamientos involucrados en el asunto de que se trate. El escrito deberá contener, cuando menos, los requisitos y documentos siguientes:

a) Denominación y domicilio de la autoridad que presenta la solicitud;

b) Documentación que acredite la responsabilidad de los promoventes y, en caso, copia certificada del acta en la que se apruebe por mayoría simple de los integrantes del Ayuntamiento, la presentación de la solicitud;

c) Antecedentes del caso y copia certificada de la documentación relacionada, si existiere;

d) Pruebas documentales y ofrecimiento de las demás que sean procedentes conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado;

e) Especificación de la materia del conflicto;

(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
f) En su caso, fundamentos legales en que basen su razón, y

(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
g) Lugar, fecha y firma de la persona funcionaria competente.

II.- Una vez recibida la solicitud, se citará a los firmantes de la misma, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la recepción de la notificación respectiva, concurran al Congreso del Estado a ratificarle;

(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026)
III.- Ratificada que sea la solicitud, se turnará al pleno del Congreso del Estado o, en sus recesos, a la Diputación Permanente, para que dé cuenta del mismo en la sesión próxima inmediata. La Presidenta o el Presidente la turnará a la comisión correspondiente para su estudio y dictamen;

IV.- La comisión citada correrá traslado con la solicitud y documentos anexos a las partes en conflicto, las que contarán con un término de diez días naturales para contestar lo que a su derecho convenga, acompañar las pruebas documentales que consideren procedentes de ofrecer de entre las que deban desahogarse. En caso de no dar contestación dentro del término señalado, se asentará tal razón en el expediente y se continuará el procedimiento sin su intervención;

V.- La comisión, una vez recibida la contestación, citará a la parte o partes involucradas en el conflicto, por medio de sus titulares, quienes podrán optar por concurrir personalmente o por mediación del funcionario que designen para ello, con facultades resolutivas para que se presenten al Congreso del Estado, en la fecha y hora que la comisión determine. Las partes citadas podrán, en esta audiencia, llegar a un acuerdo legal, que será calificado por la comisión; en caso de calificarse de procedente, el acuerdo se asentará en el dictamen respectivo, concluyendo con ello el procedimiento. En caso contrario, se continuará con el mismo;

VI.- La comisión, en caso de que no se llegue al acuerdo que se señala en la fracción anterior, notificará por escrito a las partes sobre la fecha, hora y lugar para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes que haya lugar a desahogar, no pudiendo exceder esta etapa de los quince días naturales siguientes de la fecha de la audiencia antes citada; y

VII.- Desahogadas las pruebas, la comisión deberá emitir su dictamen dentro de los quince días naturales siguientes al desahogo de la última prueba, presentándolo al pleno en la sesión próxima inmediata a la conclusión del citado término, para su discusión y aprobación, en su caso.

## TRANSITORIOS

**ARTÍCULO PRIMERO.-** La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se abroga el decreto 7295 publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el 15 de septiembre de 1990, que contiene la Ley Orgánica para la Administración Municipal del Estado de Nayarit, así como todas sus reformas o adiciones.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Se abroga el decreto 7281 publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el 28 de marzo de 1990, que contiene las disposiciones normativas aplicables para la entrega-recepción de las administraciones municipales.

**ARTÍCULO CUARTO.-** Esta ley se publicará, además, por bando solemne que expidan los Ayuntamientos, en las cabeceras y principales poblaciones de cada municipio. Al acto del Ayuntamiento donde se emita el bando asistirá un representante de la Legislatura.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Los Ayuntamientos, a partir de la entrada en vigor de esta ley, deberán, en un plazo de sesenta días, emitir acuerdo para crear la Gaceta Municipal, en el que se incluirá sus características, contenidos y periodicidad de conformidad a sus capacidades presupuestales.

**ARTÍCULO SEXTO.-** Las disposiciones relativas a la integración de las comisiones ordinarias municipales a que se refiere el artículo 79 de esta ley, serán aplicables a partir del 17 de septiembre del año 2002.

Las disposiciones referentes a los requisitos para formar parte de las dependencias de la administración municipal, serán aplicables a los nombramientos que en lo subsecuente a la entrada en vigor de esta ley, se realicen.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.-** Las disposiciones relativas a la integración de las autoridades y organismos auxiliares a que se refiere el título séptimo de la presente ley, entrarán en vigor a partir del 17 de septiembre del año 2002. A las autoridades y organismos constituidos por los Ayuntamientos en funciones, les

serán aplicables las disposiciones contenidas en esta ley en lo relativo a su funcionamiento.

**ARTÍCULO OCTAVO.-** Tratándose de funciones y servicios que conforme a las disposiciones constitucionales y a la presente ley sean competencia de los municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere esta ley sean prestados por el gobierno del estado, o de manera coordinada con los municipios, éstos podrán asumirlos previa aprobación del Ayuntamiento. El gobierno del estado dispondrá de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el gobierno del estado, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud.

En el caso del inciso a del artículo 126 de esta ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el gobierno del estado podrá solicitar a la Legislatura, conservar en su ámbito de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia del estado al municipio afecte su prestación en perjuicio de la población; la Legislatura del Estado resolverá lo conducente de conformidad a esta ley.

Los Ayuntamientos dispondrán lo conducente para, en un plazo no mayor a noventa días, y en el ámbito de su competencia, iniciar o actualizar los trabajos relativos al ejercicio de la función catastral, en coordinación con las dependencias estatales involucradas y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.

En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.

**ARTÍCULO NOVENO.-** El estado y los municipios realizarán los actos conducentes a efecto de que los convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en esta ley y a las Constituciones federal y estatal.

**ARTÍCULO DÉCIMO.-** En la realización de las acciones conducentes al cumplimiento de las disposiciones que establece esta ley sobre las concesiones de servicios públicos y de bienes del patrimonio municipal, se respetarán los derechos y obligaciones previamente contraídos con terceros.

**ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.-** Los Ayuntamientos dispondrán lo conducente para que, en un plazo no mayor a treinta días a la entrada en vigor de esta ley, quede debidamente establecido el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento a que se refiere el capítulo noveno del título décimo de esta ley.

**ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO.-** Para los efectos del título decimosexto a que se refiere esta ley, los Ayuntamientos dispondrán de seis meses a partir de su entrada en vigor, para adecuar y, en su caso, expedir los Bandos de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, relativa a la organización de la administración pública y del gobierno municipal, a la regulación de las materias funciones y servicios públicos de su competencia, al establecimiento del servicio civil de carrera y a garantizar la participación ciudadana y vecinal de conformidad con esta ley.

**ARTÍCULO DECIMOTERCERO.-** Los Ayuntamientos dispondrán lo conducente para que, en un plazo no mayor de nueve meses, adecuen físicamente sus salas de sesiones, a efecto de garantizar el acceso de las personas; en tanto, proveerán lo pertinente para que sus sesiones públicas se celebren en un lugar al cual puedan tener acceso las personas en los términos de esta ley y de su reglamento de gobierno interior.

**ARTÍCULO DECIMOCUARTO.-** En tanto se expiden las disposiciones aplicables a la justicia y a los procedimientos administrativos municipales a que se hace referencia en los artículos 235 y 236 de esta ley, continuarán aplicándose en lo conducente las normas establecidas por la Ley Orgánica para la Administración Municipal para el Estado de Nayarit.

**D A D O** en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez" del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los dieciséis días del mes de mayo del dos mil uno.

Dip. Presidente, **Antonio Saizar Guerrero**.- Dip. Secretario, **Carlos Enrique García Cambero**.- Dip. Secretario, **Margarita Basto Paredes**.- *Rúbricas*

Y en cumplimiento de lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución Política del Estado y para su debida observancia promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic, su Capital a los ocho días mes de junio del año dos mil uno.

**C.P. ANTONIO ECHEVARRÍA DOMÍNGUEZ**.- *Rúbrica*

El Secretario General de Gobierno
**LIC. ADÁN MEZA BARAJAS**.- *Rúbrica*

**NOTA DE EDITOR**: A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LAS ENMIENDAS A LA PRESENTE LEY.

**P.O. 4 DE JUNIO DE 2003**
Articulo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Articulo Segundo.- Los plazos a que hace referencia el artículo 38 de la Ley del Organo de Fiscalización que con este decreto se reforma serán aplicables en la presentación de las cuentas publicas, a partir del ejercicio fiscal del año 2003.

Articulo Tercero.- Los procedimientos resarcitorios que el Órgano hubiese iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, deberán sustanciarse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de iniciarse.

Articulo Cuarto.- A efecto de dar cumplimiento al artículo 204 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que con este decreto se reforma, la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, deberá presentar al Pleno del Congreso los montos a los cuales deberán sujetarse los Ayuntamientos durante el ejercicio fiscal del año 2003 en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios, mismo decreto que en todo caso deberá estar aprobado y publicado a más tardar el 31 de diciembre del año 2002 .

Artículo Quinto.- El reglamento al que hace referencia la presente ley, deberá expedirse a más tardar en noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

**P.O. 16 DE JUNIO DE 2004**
Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

**P.O. 26 DE JULIO DE 2006**
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 28 DE OCTUBRE DE 2006**
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2007**
Artículo Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 12 DE ABRIL DE 2008**
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 20 DE AGOSTO DE 2008**
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor a partir del 17 de septiembre del año 2008, y deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 15 DE ABRIL DE 2009**
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

Artículo Segundo.- Aquellos municipios que no cuenten con la Dirección Jurídica a la que se refiere la presente reforma, deberán de proceder a su conformación en un término que no exceda los noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

**P.O. 22 DE MAYO DE 2010**
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2010**
Artículo Único.- El presente decreto entrara en vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2010**
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 4 DE JUNIO DE 2011**
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor, a los noventa días siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 23 DE MAYO DE 2012**
Artículo Primero.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Artículo Segundo.- Las obligaciones del presente Decreto relativas a la elaboración de presupuestos de egresos con base a resultados, elaboración de

programas, implementación de la metodología de la planeación estratégica y generación de indicadores de los programas que permitan medir el desempeño, serán aplicables para la elaboración de los presupuestos de egresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

Artículo Tercero.- A partir de la publicación del presente Decreto y en un marco de colaboración institucional con los ayuntamientos de la entidad, el Poder Legislativo por conducto de la Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño del Órgano de Fiscalización Superior, deberá implementar las acciones necesarias para la difusión, capacitación y asesoría técnica a los servidores públicos municipales que por su ámbito de competencia, se verán involucrados en la ejecución y observancia de la presente reforma.

**P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2012**
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 4 DE OCTUBRE DE 2013**
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

Artículo Segundo.- Los ayuntamientos deberán modificar sus ordenamientos internos en lo conducente, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en la fracción X del artículo 103 de la presente ley, dentro de los 180 días naturales contados a partir de su entrada en vigor.

**P.O. 30 DE OCTUBRE DE 2013**
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

Artículo Segundo.- Tratándose de las fracciones III, V y VI del artículo 106, los Municipios de la entidad deberán realizar las reformas a la reglamentación correspondiente en un plazo no mayor a sesenta días posteriores a la entrada en vigor de la presente reforma.

**P.O. 28 DE MAYO DE 2014**
Artículo Único.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014**
**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2016**

**Único**.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2016**

**Primero.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, con las salvedades previstas en los transitorios siguientes.

**Segundo.-** Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los Municipios contenidas en el presente Decreto, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2018, con las salvedades previstas en los transitorios Tercero al Sexto de este instrumento jurídico, y de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

**Tercero.-** El porcentaje a que hace referencia el artículo 201 Bis del presente Decreto, relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior de los Municipios, será del 5.5 por ciento para el año 2018, 4.5 por ciento para el año 2019, 3.5 por ciento para el año 2020 y, a partir del año 2021 se estará al porcentaje establecido en dicho artículo.

**Cuarto.-** La fracción IV del artículo 201 del presente Decreto, entrará en vigor para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I y IV del artículo 201 de este Decreto, hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo.

Las nuevas leyes locales y federales o reformas a las mismas, a que se refiere el último párrafo de la fracción IV del artículo 201, serán aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de este Decreto.

**Quinto.-** El registro de proyectos de inversión pública productiva de los municipios correspondientes y el sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, a que se refieren el segundo párrafo de la fracción III, y el segundo párrafo de la fracción V, respectivamente, del artículo 200 del presente Decreto, deberán estar en operación a más tardar el 1o. de enero de 2018.

**Sexto.-** Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición a que hace referencia la fracción I, del artículo 162, del presente Decreto, podrán destinarse a reducir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo de ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y hasta el ejercicio fiscal 2022.

En lo correspondiente al último párrafo del artículo 162 de este Decreto, adicionalmente podrán destinarse a Gasto corriente hasta el ejercicio fiscal 2018 los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, siempre y cuando el Municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas.

**P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2016**
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al días siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit

**FE DE ERRATAS, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2016**

**P.O. 27 DE JUNIO DE 2017**
**Primero.** El presente Decreto entrará en vigor el dieciocho de julio del dos mil diecisiete, previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

**Segundo.** A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, cada titular de la Contraloría Municipal, según estime conveniente, iniciará el procedimiento respectivo para la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control y ejercerán sus atribuciones en los términos de este Decreto.

**Tercero.** Las entidades de la administración municipal proporcionarán a los órganos internos de control los espacios físicos, los recursos humanos, materiales y presupuestarios que requieran a la entrada en vigor del presente Decreto.

**Cuarto.** El titular de la Contraloría de cada Municipio, será ratificados por mayoría absoluta del Ayuntamiento a la entrada en vigor del presente ordenamiento.

**Quinto.** En tanto se realizan las modificaciones conducentes a los formatos, papelería, sellos y demás documentación que obre en las Direcciones de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se seguirá utilizando hasta que dichas Direcciones realicen las adecuaciones conducentes sin exceder 180 días naturales a la entrada del presente Decreto.

**Sexto.** Las referencias establecidas en otras leyes y disposiciones reglamentarias y administrativas, a la Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se entenderán por realizadas a la Contraloría Municipal y a su titular.

**P.O. 30 DE ABRIL DE 2018**
**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Los ayuntamientos contarán con 60 días naturales para integrar la Comisión Ordinaria de Transparencia Gubernamental y Protección de Datos Personales, así como crear su reglamento.

**TERCERO.-** Comuníquese a los ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos conducentes.

**P.O. 8 DE ABRIL DE 2019**
**PRIMERO**.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO**.- Los ayuntamientos del Estado de Nayarit, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo no mayor de sesenta días naturales, deberán realizar las reformas y adecuaciones a los reglamentos correspondientes, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el presente Decreto.

**TERCERO**.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto por el presente Decreto.

**CUARTO**.- Comuníquese a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos conducentes.

**P.O. 22 DE OCTUBRE DE 2019**
**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO.-** Los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo no mayor de sesenta días naturales, deberán realizar las reformas y adecuaciones a los reglamentos correspondientes, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el presente Decreto.

**TERCERO.-** Comuníquese el presente Decreto, a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos conducentes.

**P.O. 3 DE AGOSTO DE 2020**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO.-** Cada Ayuntamiento deberá asignar el presupuesto indispensable para el funcionamiento de su Instituto Municipal de Planeación. Asimismo, deberá establecer el Reglamento Interior para operar dicho instituto y estructurar sus órganos de gobierno y consulta.

**TERCERO.-** Los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo no mayor de sesenta días naturales, deberán realizar las reformas y adecuaciones a los reglamentos correspondientes, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el presente Decreto.

**CUARTO.-** Comuníquese el presente Decreto, a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos conducentes.

**P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020**
**PRIMERO**.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO**.- Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo no mayor de sesenta días naturales, deberán realizar las reformas y adecuaciones a los reglamentos correspondientes, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el presente Decreto.

**TERCERO**.- Comuníquese el presente Decreto, a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos conducentes.

**P.O. 16 DE ABRIL DE 2021**
**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO.-** Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizar las reformas y adecuaciones a los reglamentos correspondientes, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el presente Decreto.

**TERCERO.-** Comuníquese el presente Decreto, a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos conducentes.

**P.O. 7 DE MAYO DE 2021**
**PRIMERO**.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO**.- Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, contarán con sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para integrar las Comisiones Ordinarias de Igualdad de Género y Familia; y de Niñez y Juventud, así como para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.

**TERCERO**.- Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, contemplarán dentro de sus estructuras orgánicas y presupuestarias a los Institutos Municipales de la Mujer y de la Juventud, a partir del ejercicio fiscal de 2022, en consecuencia, tendrán hasta el 30 de abril de ese año para expedir la reglamentación interna de los Institutos.

**CUARTO**.- Comuníquese el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes.

**P.O. 4 DE ABRIL DE 2022**
**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO.-** La integración de las áreas administrativas municipales, habrá de realizarse de manera progresiva y equitativa hasta garantizar el principio de paridad de género, a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan.

**TERCERO.-** Comuníquese el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos conducentes.

**P.O. 13 DE JUNIO DE 2022**
**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO.** Se establece un periodo de dieciocho meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para que se implementen de ser el caso, las medidas técnicas, administrativas, operativas, así como los ajustes presupuestales necesarios para la debida implementación de las políticas y acciones establecidas en el presente Decreto.

**P.O. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
**ÚNICO**.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**PRIMERO**. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO**. Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizar las reformas y adecuaciones a los reglamentos correspondientes, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el presente Decreto.

**TERCERO**. Comuníquese el presente Decreto, a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, y a la Auditoría Superior del Estado, para los efectos conducentes.

**P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**PRIMERO**.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO**.- Los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo no mayor de noventa días naturales, deberán realizar las reformas y adecuaciones a los reglamentos, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el presente Decreto, así como tomar las medidas pertinentes en la elaboración de los Proyectos de las Leyes de Ingresos respectivos.

**TERCERO**.- Comuníquese el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes.

**P.O. 18 DE MAYO DE 2023**

**PRIMERO**. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO**. Comuníquese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para los efectos conducentes.

**TERCERO**. Comuníquese el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos conducentes.

**P.O. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**ÚNICO**.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2023**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO.** Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

**TERCERO.** Los Ayuntamientos del Estado, en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto deberán realizar las reformas y adecuaciones al marco normativo que resulte necesario, a fin de armonizarlos al presente Decreto.

En tanto se expiden las disposiciones normativas conducentes, se aplicará el marco normativo vigente en todo aquello que no se oponga al contenido del presente Decreto.

**CUARTO.** Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán su despacho de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

**QUINTO.** Comuníquese el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos del Estado, para los efectos conducentes.

**P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 20 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**P.O. 1 DE MARZO DE 2024**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO.** Comuníquese el Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad, para los efectos conducentes.

**TERCERO.** Comuníquese el presente Decreto al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit, al Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a la Universidad Autónoma de Nayarit, al Consejo Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Nayarit y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, como autoridades parte del Convenio de Colaboración en Materia de Proceso de Consulta a Personas con Discapacidad del Estado de Nayarit de fecha trece de julio de dos mil veintitrés, para su conocimiento y efectos correspondientes.

**CUARTO.** El presente Decreto, deberá publicarse en lenguaje accesible y comprensible, utilizando toda herramienta o sistema que permita cumplir dicho elemento de accesibilidad para las personas con discapacidad.

**P.O. 14 DE MAYO DE 2024**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO.** El presente Decreto deberá publicarse en Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, traducido en las lenguas Wixárika, Na'ayeri, O'dam y Meshikan, mismas que se hablan en los pueblos y comunidades indígenas existentes en el Estado de Nayarit.

**TERCERO.** En los municipios con población indígena, los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo no mayor de noventa días naturales, deberán realizar las reformas y adecuaciones a la normatividad correspondiente, a fin de armonizarlos con lo dispuesto en el presente Decreto y de adaptarse a las necesidades de cada municipio conforme a su autonomía, respetando los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas asentados en su territorio.

**CUARTO.** Los Ayuntamientos con población indígena que resulten electos para el periodo constitucional 2024-2027, una vez iniciada la administración deberán emitir la Primera Convocatoria para la elección de la persona que llevará a cabo la representación indígena ante el mismo, de conformidad con lo que dispone el presente Decreto y las demás disposiciones correspondientes.

**QUINTO.** Comuníquese el presente Decreto, a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes.

**P.O. 5 DE DICIEMBRE DE 2025.**
**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

**SEGUNDO.** Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.

**TERCERO.** En un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente instrumento, los Ayuntamientos de la entidad deberán realizar las armonizaciones a sus respectivos reglamentos y demás normativa interna aplicable, en los términos previstos en el presente Decreto.

**CUARTO.** Comuníquese el presente Decreto a los Ayuntamientos de la Entidad, para los efectos conducentes.

**SENTENCIA EMITIDA POR LA SCJN EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 129/2024**, notificada el 20 de marzo de 2026, fecha en que las declaratorias de invalidez respectivas surten sus efectos.
https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2024/19/3_336632_7434_firmado.pdf

**P.O. 21 DE AGOSTO DE 2026.**
**Único.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

# LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

## Contenido

TÍTULO PRIMERO ..... 1
**Capítulo Único** ..... 1
**Disposiciones generales al régimen municipal** ..... 1
TÍTULO SEGUNDO ..... 8
**Capítulo I** ..... 8
**Organización territorial y administrativa de los municipios** ..... 8
**Capítulo II** ..... 9
**De la población del municipio** ..... 9
**Capítulo III** ..... 11
**De los pueblos indígenas** ..... 11
**Capítulo IV** ..... 11
**De la participación social** ..... 11
TÍTULO TERCERO ..... 12
**Capítulo I** ..... 12
**De la fusión de municipios** ..... 12
**Capítulo II** ..... 13
**De la fijación de límites municipales** ..... 13
TÍTULO CUARTO ..... 14
**Capítulo I** ..... 14
**De la integración de los Ayuntamientos** ..... 14
**Capítulo II** ..... 15
**De la instalación de los Ayuntamientos** ..... 15
**Capítulo III** ..... 19
**Entrega-recepción de la administración municipal** ..... 19
**Capítulo IV** ..... 21
**Del funcionamiento de los Ayuntamientos** ..... 21
TÍTULO QUINTO ..... 27
**Capítulo I** ..... 27
**Atribuciones y prohibiciones de los Ayuntamientos** ..... 27
**Capítulo II** ..... 35
**Facultades, deberes e impedimentos del Presidente Municipal** ..... 35
**Capítulo III** ..... 41
**Facultades y deberes de los regidores** ..... 41
**Capítulo IV** ..... 43
**Facultades y deberes del Síndico** ..... 43
**Capítulo V** ..... 45
**De las comisiones del Ayuntamiento** ..... 45
TÍTULO SEXTO ..... 49
**Capítulo Único** ..... 49

**Prevenciones para los Casos de Ausencias Derivadas de Comisiones, Licencias, Faltas y Suplencias de los Integrantes del Ayuntamiento** ..... 49
**SECCIÓN PRIMERA** ..... 49
**De las Comisiones** ..... 49
**SECCIÓN SEGUNDA** ..... 50
**De las Licencias** ..... 50
**SECCIÓN TERCERA** ..... 51
**De las Faltas Absolutas** ..... 51
**SECCIÓN CUARTA** ..... 52
**De las Reglas Aplicables a la Suplencia** ..... 52
**de los Integrantes del Ayuntamientos** ..... 52
TÍTULO SÉPTIMO ..... 53
**Capítulo I** ..... 53
**Disposiciones generales para las** ..... 53
**autoridades y organismos auxiliares del municipio** ..... 53
**Capítulo II** ..... 54
**De las autoridades auxiliares** ..... 54
**Capítulo III** ..... 56
**De la Comisión Municipal de Derechos Humanos** ..... 56
**Capítulo IV** ..... 60
**De los organismos auxiliares** ..... 60
**Capítulo V** ..... 63
**Del cronista municipal** ..... 63
TÍTULO OCTAVO ..... 64
**Capítulo I** ..... 64
**De la integración de la administración municipal** ..... 64
**Capítulo II** ..... 67
**De la Secretaría del Ayuntamiento** ..... 67
**Capítulo III** ..... 69
**De la Tesorería Municipal** ..... 69
**Capítulo IV** ..... 73
**De la Contraloría Municipal** ..... 73
TÍTULO NOVENO ..... 79
**Capítulo Único** ..... 79
**Del Servicio Civil de Carrera** ..... 79
TÍTULO DÉCIMO ..... 81
**Capítulo I** ..... 81
**De los servicios y funciones a cargo de los Ayuntamientos** ..... 81
**Capítulo II** ..... 87
**De las concesiones de servicios públicos municipales** ..... 87
**Capítulo III** ..... 93
**De la municipalización** ..... 93
TÍTULO DECIMOPRIMERO ..... 94
**Capítulo I** ..... 94

**De la conformación del patrimonio municipal** ..... 94
Capítulo II ..... 94
De la hacienda pública municipal ..... 94
**Capítulo III** ..... 96
**De los bienes del dominio público y privado de los municipios** ..... 96
**Capítulo IV** ..... 98
**De la enajenación de bienes inmuebles** ..... 98
**Capítulo V** ..... 99
**Del uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles de propiedad municipal** ..... 99
**Capítulo VI** ..... 100
**De la concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes inmuebles del dominio público municipal** ..... 100
**Capítulo VII** ..... 102
**De la enajenación de bienes muebles de propiedad municipal** ..... 102
**Capítulo VIII** ..... 102
**Del procedimiento para llevar a cabo actos de** ..... 103
**dominio sobre bienes de propiedad municipal** ..... 103
**CAPÍTULO IX** ..... 106
**Del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Bienes Muebles e Inmuebles** ..... 106
TÍTULO DECIMOSEGUNDO ..... 107
**Capítulo Único** ..... 107
**De la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos** ..... 107
TÍTULO DECIMOTERCERO ..... 119
**Capítulo Único** ..... 119
**De la deuda pública municipal** ..... 119
TÍTULO DECIMOCUARTO ..... 120
**Capítulo I** ..... 120
**De la Planeación Municipal** ..... 120
**Capítulo II** ..... 123
**Institutos Municipales de Planeación** ..... 123
**Capítulo III** ..... 124
**Consejo Consultivo Ciudadano Municipal** ..... 124
TÍTULO DECIMOQUINTO ..... 124
**Capítulo Único** ..... 124
**De la asociación y coordinación de los municipios** ..... 124
**con fines de derecho público** ..... 124
TÍTULO DECIMOSEXTO ..... 126
**CAPÍTULO I** ..... 126
**Disposiciones normativas para el ejercicio de las facultades** ..... 126
**reglamentarias de los Ayuntamientos** ..... 126
**Capítulo II** ..... 130
**Del proceso reglamentario** ..... 130

TÍTULO DECIMOSÉPTIMO ..... 132
**Capítulo Único** ..... 132
**De los procedimientos administrativos y de los medios** ..... 132
**de impugnación contra los actos y resoluciones municipales** ..... 132
TÍTULO DECIMO OCTAVO ..... 133
**Capítulo I** ..... 133
**De las Responsabilidades de los Servidores Públicos** ..... 133
**Municipales en General** ..... 133
**SECCIÓN ÚNICA** ..... 133
**Disposiciones Generales** ..... 133
**Capítulo II** ..... 134
**De los Procedimientos para la Desaparición, Suspensión y Revocación del Mandato** ..... 134
**SECCIÓN PRIMERA** ..... 134
**De la Desaparición de Ayuntamientos** ..... 134
**SECCIÓN SEGUNDA** ..... 135
**De la Suspensión de Ayuntamientos y Suspensión de sus Miembros** ..... 135
**SECCIÓN TERCERA** ..... 136
**De la Revocación de Mandato** ..... 136
**SECCIÓN CUARTA** ..... 137
**Procedimiento Común para la Suspensión** ..... 137
**y Revocación de Mandato** ..... 137
**Capítulo III** ..... 139
**De los Concejos Municipales** ..... 139
TÍTULO DÉCIMO NOVENO ..... 141
**Capítulo Único** ..... 141
**Del procedimiento para la resolución de conflictos entre municipios, y** ..... 141
**entre los municipios y el Poder Ejecutivo** ..... 141
TRANSITORIOS ..... 143